



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOHAMAD BASYIR IDRIS;**
2. Tempat lahir : Kota Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 16 Juni 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Penggung Utara RT 05 RW 10 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. NADZIF PUTRA);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2025 sampai dengan tanggal 24 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 4 April 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 3 Juni 2025 sampai dengan tanggal 2 Juli 2025;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 3 Juli 2025 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2025;

Halaman 1 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS didampingi oleh Penasehat Hukum Dan Bildansyah, S.H., Muhammad Faiz, S.H., dan Karsudin, S.H., M.H., pada Kantor Hukum ANFP Law Firm, beralamat di Jalan Tuparev Super Blok (TSB), Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2025;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg tanggal 5 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg tanggal 9 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg tanggal 20 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
4. Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg tanggal 5 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara." sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidanta sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi lamanya masa penahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menghukum Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS **membayar Uang Pengganti sejumlah Rp2.149.956.295,00 (dua miliar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) dan setelah dikurangi uang yang dititipkan kepada Jaksa Penuntut umum sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga sisanya adalah sejumlah Rp2.099.956.295,00 (dua miliar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah dua ratus sembilan puluh lima sen)** yang mana apabila Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS tidak membayar sisa uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Asli 1 (satu) bundel Akad *Line Facility Agreement* Nomor 125 tanggal 29 Agustus 2013;
 2. Asli 1 (satu) Akta Kuasa Direktur No.227 tanggal 28 Mei 2014;
 3. Asli 1 (satu) bundel Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Pascasarjana dan Bangunan Rektorat Universitas Wiralodra tanggal 3 Juni 2013;
 4. Asli 1 (satu) Nota Usulan Penarikan Fasilitas *Standby Financing* No 186/NUP- CRB/SMB/2013 tanggal 30 Mei 2014;
 5. Asli 1 (satu) Surat Nomor 560/S-CRB/SMB/2013 tanggal 30 Mei 2014 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan;
 6. Asli 1 (satu) bundel Akad Wakalah Nomor 134/Wakalah-CRB/SMB/2014;
 7. Asli 1 (satu) bundel Akad Musyarakah 134/AK/MUS-CRB/SMB/2014;

Halaman 3 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli 1 (satu) Surat tanggal 30 Mei 2014 perihal penarikan fasilitas;
9. Asli 1 (satu) Nota Usulan Penarikan Fasilitas *Standby Financing* No 189/NUP- CRB/SMB/2013 tanggal 2 Juni 2014;
10. Asli 1 (satu) Akta Kuasa Direktur No.235 tanggal 30 Mei 2014;
11. Asli 1 (satu) Surat Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon Nomor 03/SPPBJ/PPK/PEMB.KNDG TRNK/DKP3/2014 tanggal 23 Mei 2014;
12. Asli 1 (satu) Surat Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon Nomor 05/SPMK/PPK/PEMB.KNDG TRNK/DKP3-01/VI/2014;
13. Asli 1 (satu) Surat Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon Nomor 524/6/PPK/KPSPPKH/DKPPP/2014 tanggal 19 Juni 2014 perihal Penyaluran *Termyn* a.n CV. PAGODA UTAMA JAYA SAKTI;
14. Asli 1 (satu) Surat Nomor 553/S-CRB/SMB/2013 tanggal 28 Mei 2014 perihal informasi dan penyaluran *termyn* an CV. PAGODA UTAMA JAYA SAKTI;
15. Asli 1 (satu) Surat Kuasa tertanggal 30 Mei 2014 dari CV. PAGODA UTAMA JAYA SAKTI kepada bank BJB SYARIAH;
16. Asli 1 (satu) Surat pernyataan tanggal 30 Mei 2014 dari CV. PAGODA UTAMA JAYA SAKTI;
17. Asli 1 (satu) Surat Nomor 570/S-CRB/SMB/2013 tanggal 2 Juni 2014 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan;
18. Asli 1 (satu) bundel Akad Wakalah Nomor 137/Wakalah-CRB/SMB/2014;
19. Asli 1 (satu) bundel Akad Musyarakah 137/AK/MUS-CRB/SMB/2014;
20. Asli 1 (satu) Akta Jaminan Fiducia No. 230 tanggal 30 Mei 2014;
21. Asli 1 (satu) Akta Jaminan Fiducia No. 13 tanggal 3 Juni 2014;
22. Asli 1 (satu) Berita Acara Taksasi Agunan 19 Januari 2023;
23. Asli 1 (satu) bundel draf kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana dan Bangunan Rektorat Universitas Wiralodra Nomor: 27.B/Pan/PGS2/YWI/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 dengan nilai kontrak Rp6.658.982.000,00 (enam miliar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
24. Asli 1 (satu) bundel rekapitulasi Total Pembangunan Gedung Rektorat (tahap I) Universitas Wiralodra Indramayu sejumlah

Halaman 4 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.658.982.000,00 (enam miliar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

25. Asli 1 (satu) bundel buku cek Bank Mandiri Syariah Nomor E 935176 s.d E 935200 tanggal 5 Maret 2015;
26. Asli 1 (satu) bundel buku cek Bank Mandiri Syariah Nomor E 023301 s.d E 023325 tanggal 14 Februari 2014;
27. Asli 1 (satu) bundel buku cek Bank Mandiri Syariah Nomor E 023201 s.d E 023225 tanggal 11 Juni 2013;
28. Asli 1 (satu) bundel Mutasi Rekening CV. Pagoda Utama Jaya Sakti Bank BJB nomor rekening 0020010038813 tanggal 1 Juni 2014 s.d 30 September 2014;
29. Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No. 1650 an. Ratna Sondari di Kabupaten Cirebon;
30. Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Tanggungan No.4022/2013 An. pemegang hak tanggungan PT. Bank Jabar Banten Syariah;
31. Asli 1 (satu) Akta Pemberian Hak Tanggungan No.516/2013 27 September 2013 Notaris Visca Kemala Dewi;
32. Fotokopi 1 (satu) Permohonan Fasilitas *Stand By* Nomor 024/NDF-PDP/2014 tanggal 26 Mei 2014;
33. Fotokopi Surat Nomor 378/S-CCR/SM/2023 tanggal 28 April 2023 Perihal Surat Peringatan I;
34. Fotokopi Surat Nomor 791/S-CCR/2023 tanggal 8 Mei 2023 Perihal Surat Peringatan II;
35. Fotokopi Surat Nomor 843/S-CCR/SM/2023 tanggal 5 Mei 2023 Perihal Surat Peringatan III;
36. Fotokopi 1 (satu) bundel berkas Memorandum Review Pembiayaan CV. NADZIF;
37. Fotokopi 1 (satu) bundel Register Surat Masuk Dinas Kelautan Perikanan, Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon Tahun 2014;
38. Fotokopi 1 (satu) bundel Register Surat Keluar Dinas Kelautan Perikanan, Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon Tahun 2014;
39. Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Direktur CV. Pagoda Utama Jaya Saksi Nomor: 071/SP-PUJS/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014 Perihal Permohonan Uang Muka;
40. Fotokopi 1 (satu) bundel Berita Acara Pengajuan Permintaan Pembayaran Tahap I;

Halaman 5 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Fotokopi 1 (satu) bundel Berita Acara Pengajuan Permintaan Pembayaran Angsuran II;
42. Fotokopi 1 (satu) bundel kuasa direktur dengan Nomor: 227 tanggal 28 Mei 2014;
43. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen perjanjian fasilitas pembiayaan (Line Facility Agreement) antara PT. Bank Jabar Banten Syariah dan CV. NADZIF dengan Nomor: 125 tanggal 29 Agustus 2013;
44. Fotokopi 1 (satu) bundel kuasa direktur dengan Nomor: 235 tanggal 30 Mei 2014;
45. Fotokopi 1 (satu) bundel akta pendirian perseroan komanditer CV.NADZIF Nomor 30 tanggal 20 Februari 2002;
46. 1 (satu) bundel Resume Laporan Hasil Audit Umum KC Cirebon Tahun 2015 terkait CV. Nadzif Divisi Audit Internal PT. Bank Jabar Banten Syariah Bandung 2024;
47. Fotocopy 1 (satu) lembar Nota Kesepakatan Bagi Hasil tanggal 30 Mei 2014 antara saudara CV. NADZIF dengan Bank BJB Syariah KCP Sumber;
48. Fotocopy 2 (dua) lembar Pengantar Permohonan Perjanjian Notariil, APHT dan Fiducia Nomor 499/S-CRB/SMB/2013 tanggal 28 Agustus 2013;
49. Fotocopy 1 (satu) bundel Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Lelang Agunan Nomor 1583/S-CCR/2023 tanggal 22 Agustus 2023;
50. Fotocopy 1 (satu) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya PT. Bank Jabar Banten Syariah tanggal 7 Desember 2020 Nomor 11 Notaris R. Tendy Suwarman, S.H;
51. Fotocopy 1 (satu) Akta Notaris Popy Kuntari Sutresna, S.H., M.Hum perihal Pelaksanaan Putusan Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya Tahun 2012 Perseroan Terbatas Bank Jabar Banten Syariah Agenda II (dua) nomor 27 tanggal 31 Juli 2012 atas nama PT. Bank Jabar Banten Syariah;
52. Fotocopy 1 (satu) lembar bukti transfer Mohammad Basyir Idris di Bank BJB Syariah Pembayaran CV. Nadzif sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2024;
53. Fotocopy 1 (satu) lembar Permohonan penjadwalan utang CV. Nadzif oleh sdr. Sunarto bulan Juni 2024;
54. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Bank Jabar Banten

Halaman 6 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah Periode 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013;

55. Fotocopy 1 (satu) bundel SK Direksi Bank BJB Syariah No. 414/SK/DIR-Sp/2012 tanggal 26 Juni 2012;
56. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi PT. Bank Jabar Banten Syariah Nomor 318/SK/DIR-HR/2012 tentang Mutasi sdr. Asep Syaripudin tanggal 10 April 2012;
57. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi PT. Bank Jabar Banten Syariah Nomor: 780/SK/DIR-SP/2012 tentang Mutasi atas nama Sdr. Adznan Budidharmawan tanggal 15 Oktober 2012;
58. Fotocopy 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Bank BJB Syariah Nomor: 02/PK-SP/2013 atas nama Jumena;
59. Fotocopy 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direksi Bank BJB Syariah Nomor 312/SK/DIR-SDI/2014 tentang: Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap tanggal 3 Desember 2014 atas nama Jumena;
60. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Keputusan Direksi PT Bank Jabar Banten Syariah Nomor 798/SK/DIR/2012 tentang Kewenangan Memutus Pemberian Pembiayaan tanggal 25 Oktober 2012;
61. Fotocopy 1 (satu) bundel Pedoman Produk Pembiayaan Komersial Indeks: G.2.1 Bab: III nomor SK: 098/SK/DIR-BSS/2011 tanggal 11 Februari 2011 perihal Jasa Pemborongan;
62. Fotocopy 1 (satu) bundel Pedoman Produk Pembiayaan Komersial Indeks: G.2.1 Bab: III nomor SK: 098/SK/DIR-BSS/2011 tanggal 11 Februari 2011 perihal Agunan;
63. Fotocopy 1 (satu) bundel Pedoman Produk Pembiayaan Komersial Indeks: G.2.1 Bab: III nomor SK: 098/SK/DIR-BSS/2011 tanggal 11 Februari 2011 perihal Tabel Agunan;
64. Fotocopy 1 (satu) bundel Pedoman Produk Pembiayaan Komersial Indeks: G.2.1 Bab: III nomor SK: 098/SK/DIR-BSS/2011 tanggal 11 Februari 2011 perihal Pembiayaan Bermasalah;
65. Fotocopy 1 (satu) bundel nomor SK: 263/SK/DIR-PPD/2017 tanggal 20 September revisi 2 tentang Pedoman Penanganan Pembiayaan Bermasalah, Hapus Buku dan Hapus Tagih;
66. Fotocopy 1 (satu) bundel SK Direksi Bank BJB Syariah No. 039/SK/DIR-PS/2014 tanggal 11 Maret 2014;
67. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Lamaran Kerja Sdr. JUMENA kepada PT. Bank BJB Syariah tanggal 10 Juni 2013;

Halaman 7 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Fotocopy 1 (satu) lembar target pemasaran sdr. JUMENA Unit Kerja Bank BJB KCP Sumber tanggal masuk tanggal 19 September 2013;
69. Fotokopi 1 (satu) Dokumen Pemilihan Langsung Konstruksi Nomor Kontrak 04/SPK/PPK/PEMB.KNDG TRNK/DKP3-01/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014;
70. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Pekerjaan Kerja (SPK) Paket Pekerjaan Pembangunan Kandang Ternak;
71. Fotocopy 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima penyerahan sertifikat dari Ratna Sondari kepada H. Basir Idris tanggal 25 Agustus 2015;
72. Fotocopy 1 (satu) bundel Akta Perubahan Anggaran Dasar CV NADZIF A.n Mohamad Tapsir dan Hasan Arifin Nomor 13 tanggal 8 Januari 2007;
73. Fotocopy 1 (satu) bundel Akta Perubahan Anggaran Dasar CV NADZIF A.n Mohamad Tapsir dan Anwar Nomor: 56 Tanggal 21 Mei 2007;
74. Fotocopy 1 (satu) bundel Akta Perubahan Anggaran Dasar CV NADZIF A.n Sunarto dan Mohamad Tapsir Nomor 12 tanggal 3 Februari 2010;
75. Fotocopy 1 (satu) bundel surat kuasa sdr. Johar Firid kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon atas Pendaftaran Hak Tanggungan atas tanah SHM No. 1650;
76. Fotocopy 1 (satu) bundel Minuta Akta Jaminan Fiducia No.230 tanggal 30 Mei 2014;
77. Fotocopy 1 (satu) bundel Minuta Akta Jaminan Fiducia No. 13 tanggal 3 Juni 2014.

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara An. ADZAN BUDIDHARMAWAN No. Reg. Perkara: PDS 02/M.2.29/Ft.1/06/2025.

78. Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Dirampas untuk negara sebagai bagian dari uang pengganti.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar **biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami dengan harapan memperoleh keadilan dan kepastian hukum berdasarkan sendi-sendi Ketuhanan Yang Maha Esa bagi diri Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS dalam pemeriksaan perkara pidana ini;

Dengan penuh kepercayaan yang dalam, mengingat segala argumentasi hukum yang kami sampaikan, oleh karenanya perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi atau terbukti adanya, namun demikian bukan merupakan suatu Tindak Pidana atau perkara pidana, melainkan perkara perdata, maka dari kami tidak ada pilihan lain sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini guna menyatakan dan memutus Terdakwa Mohamad Basyir Idris Dengan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum;

Setelah mendengar Pembelaan (*Pledoi*) Pribadi Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa pribadi tersebut telah ditanggapi oleh Penuntut Umum secara tertulis tanggal 26 Juni 2025, pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, telah ditanggapi oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara Tertulis tanggal 3 Juli 2025, pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER:

Bahwa Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS selaku Direktur PT. NADZIF PUTRA yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara bulan Agustus tahun 2013 sampai dengan bulan Juni tahun 2014 atau setidaknya pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014, bertempat di Kantor Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Sumber yang beralamat di Jalan Sultan Agung Nomor 3, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah **Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan** bersama dengan Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Bank BJB Syariah atas nama ADZNAN

Halaman 9 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIDHARMAWAN (berkas terpisah) dan Staf Pemasaran Bank BJB Syariah KCP Sumber atas nama JUMENA (berkas terpisah) dimana Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS mempunyai inisiasi untuk mengajukan penarikan fasilitas pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* oleh CV. NADZIF yang diinisiasinya kepada Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Sumber **tanpa melalui mekanisme dan kelengkapan administrasi yang seharusnya** dengan cara seolah – olah melakukan pengalihan pekerjaan melalui pembuatan Akta Kuasa Direktur yang kemudian dijadikan sebagai agunan pokok dalam proses penarikan pembiayaan *line facility agreement* oleh CV. NADZIF yang dianalisa oleh Saksi JUMENA dan disetujui oleh Saksi ADZNAN BUDIDHARMAWAN sehingga menyebabkan cairnya pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* oleh CV. NADZIF untuk paket pekerjaan (1)Pembangunan Gedung Pasca Sarjana Dan Ruang Rektorat Universitas Wiralodra oleh Yayasan Wiralodra dan pekerjaan (2) Pembangunan Kandang Ternak Dinas Kelautan Perikanan Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon **seolah – olah dilaksanakan oleh CV. NADZIF** dengan nilai plafon sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang bertentangan dengan Surat Keputusan Pedoman Produk Pembiayaan Komersial Jasa Pemborongan Nomor: 098/SK/DIR-BSS/2011 tanggal 11 Februari 2011 dan syarat-syarat pada form Nota Usulan Pembiayaan Bank BJB Syariah Pemenuhan Ketentuan Eksternal, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp2.149.956.295,00 (dua miliar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Fasilitas Pembiayaan Berupa *Line Facility Agreement/Stand By Loan* Oleh PT. Bank Jawa Barat Banten (BJB) Syariah Kantor Cabang Pembantu Sumber Kepada CV. NADZIF Nomor: R-05/G.VI.3/11/2024 tanggal 4 November 2024, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2002 Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS mendirikan CV. NADZIF berdasarkan Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta nomor 30 tanggal 20 Februari 2002 yang disahkan oleh Notaris Endi Surdjaja, S.H., dimana Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS bertindak sebagai direktur, kemudian di tahun 2007 Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS mendirikan

Halaman 10 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. NADZIF PUTRA dan Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS juga bertindak sebagai direktur sehingga dibuat perubahan kepengurusan CV. NADZIF;

- Selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS meminta saksi SUNARTO yang merupakan salah satu karyawan dan menjadi orang kepercayaan Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS untuk menjadi direktur CV. NADZIF namun Saksi SUNARTO hanya ditetapkan namanya saja sebagai Direktur sedangkan Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS yang melaksanakan kendali atas CV. NADZIF;
- Bahwa PT. Bank Jabar Banten (BJB) Syariah mempunyai produk pembiayaan berupa *Line Facility Agreement* yaitu suatu bentuk fasilitas plafon pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah tertentu dalam jangka waktu tertentu yang dijalankan dengan prinsip syariah. Pembiayaan ini dalam bentuk fasilitas kredit yang bisa ditarik sesuai dengan limit yang telah disepakati dimana *Line Facility Agreement* sendiri diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.45/DSN-MUI/II/2005 Tentang *Line Facility* (At-Tashilat As-Saqfiah) Tanggal 21 Februari 2005;
- Bahwa jabatan Bank BJB Syariah berdasarkan struktur organisasi pada Bank Jawa Barat Banten (BJB) Syariah kantor cabang pembantu Sumber Tahun 2013-2014 dari Lampiran SK Direksi Bank BJB Syariah No.411/SK/DIR-SP/2012 Tanggal 26 Juni 2012 yaitu:
 - Pemimpin Kantor Cabang Pembantu: Saksi ADZNAN BUDIDHARMAWAN (SK Nomor 780/SK/DIR-SP/2012 Tanggal 15 Oktober 2012);
 - Manager Operasional: Saksi RISDA MEGAWATI (SK Nomor 330/SK/DIR-PS/2013 Tanggal 17 Desember 2013);
 - Pemasaran: Saksi JUMENA (Tenaga Kontrak Staf Pemasaran Pembiayaan berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor 02/PK-SP/2013 tanggal 10 Oktober 2013) (Pegawai Tetap Jabatan *Account Officer* Nomor 312/SK/DIR-SDI/2014 tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap tanggal 3 Desember 2014).
- Bahwa pada tahun 2013, CV. NADZIF yang diinisiasi oleh Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun kepada Bank BJB Syariah KCP Sumber dengan nilai plafon

Halaman 11 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan mekanisme sebagai berikut:

- Pimpinan KCP Sumber atas nama Saksi ADZAN BUDHIDARMAWAN menerima permohonan pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* oleh CV. NADZIF dan dilakukan disposisi penunjukan Staf Pemasaran atas nama saksi DESIKA ELYADI YUDA PRATAMA;
- DESIKA ELYADI YUDA PRATAMA selaku Staf Pemasaran membuat Analisa Permohonan Pembiayaan yang tercantum dalam Nota Usulan Pembiayaan Nomor 211/NUP-CRB/SMB/2013 tanggal 27 Agustus 2013 beserta dokumen pendukung berupa *track record* dan kredibilitas perusahaan untuk diteruskan kembali kepada Pimpinan KCP Sumber atas nama Saksi ADZAN BUDHIDARMAWAN beserta rencana proyek pekerjaan yang akan didapatkan oleh CV. NADZIF;
- Bahwa ekspektasi dan nilai estimasi dari proyek yang akan dijalankan oleh CV. NADZIF pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No	Pekerjaan	Bouwheer	Kontrak (Rp)
1	Pembangunan Gedung RRI Cirebon	RRI Cirebon	4.391.000.000
2	Pembangunan Kantor Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon	Dinas PUPESDM Kota Cirebon	1.400.000.000
3	Pembangunan Jembatan Lebak Ngok Kota Cirebon	Dinas PUPESDM Kota Cirebon	1.450.000.000
Jumlah			7.241.000.000

- Bahwa selanjutnya Saksi ADZAN BUDHIDARMAWAN selaku Pimpinan Bank BJB Syariah KCP Sumber melakukan fungsi *review* atas Analisa Permohonan Pembiayaan beserta dokumen pendukung yang dibuat oleh Staf Pemasaran atas nama DESIKA ELYADI YUDA PRATAMA, namun dikarenakan nilai plafon sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yakni diatas kewenangan daripada Bank BJB Syariah KCP Sumber, maka saksi ADZAN BUDHIDARMAWAN mengajukan nota usulan pembiayaan Nomor 211/NUP-CRB/SMB/2013 tanggal 27 Agustus 2013 yang berisi: usulan *standby financing* atau *line facility* modal kerja jasa konstruksi atas nama CV. NADZIF yang dilengkapi dengan data pokok legalitas usaha, aspek pemasaran, aspek teknis, aspek kuantitatif dan aspek agunan rencana pekerjaan yang akan diperoleh oleh CV.NADZIF kepada Komite Pembiayaan sesuai dengan kewenangan yaitu dari Bank BJB Syariah KCP Sumber kepada Bank BJB Syariah Cabang Cirebon atas

Halaman 12 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama saksi ASEP SARIPUDDIN selaku pimpinan Bank BJB Syariah KC Cirebon untuk mendapatkan persetujuan;

- Selanjutnya Saksi ASEP SARIPUDDIN memeriksa analisa yang dilakukan Bank BJB Syariah KCP Sumber dan menyetujui usulan pembiayaan tersebut dengan mengeluarkan *Memorandum Review* Pembiayaan nomor 063/MRP-CRB/SMB/2013 tanggal 27 Agustus 2013 disertai catatan disposisi ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan pada saat nasabah telah memperoleh pekerjaan yang dijadikan agunan pokok pada saat proses penarikan pembiayaan di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Sumber;
- Bahwa atas dasar *Memorandum Review* dari Bank BJB Syariah Kantor Cabang Cirebon tersebut kemudian Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Sumber menyetujui dengan menerbitkan akta *Line Facility Agreement/Stand by Loan* Nomor 125 tanggal 29 Agustus 2013 yang tercatat di Notaris VISCA KEMALA DEWI, S.H sebagai hasil keputusan disetujuinya pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* kepada CV. NADZIF dengan dilengkapi agunan berupa SHM Nomor: 1650 Desa Sutawinangun dengan surat ukur tanggal 16 Nopember 2011 Nomor: 969/Sutawinangun/2011 seluas 205 m² atas nama Ir. RATNA SONDARI yang sudah diikat APHT dengan sejumlah Rp632.637.059,00 (enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima puluh sembilan rupiah);
- Bahwa setelah CV. NADZIF mendapatkan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* dengan sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), akhirnya CV. NADZIF mengajukan permohonan penarikan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* dengan mengajukan agunan pokok berupa Surat Perintah Kerja untuk pekerjaan RRI Kota Cirebon di Bank BJB Syariah KCP Sumber guna melakukan penarikan fasilitas pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* dengan plafon pembiayaan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang permohonan pengajuannya telah disetujui oleh Bank BJB Syariah KCP Sumber, kemudian dilakukan analisa kebutuhan modal kerja CV. NADZIF untuk pekerjaan RRI Kota Cirebon oleh Saksi DESIKA ELYADI YUDA PRATAMA selaku Staf Pemasaran dan berdasarkan analisa tersebut diketahui jika kebutuhan modal kerja CV. NADZIF untuk pekerjaan RRI Kota Cirebon adalah sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah),

Halaman 13 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya usulan dari Saksi DESIKA tersebut diajukan kepada saksi ADZNAN BUDIDHARMAWAN selaku pimpinan Bank BJB Syariah KCP Sumber dan disetujui sehingga dilakukan penarikan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* oleh CV. NADZIF sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa seiring berjalannya waktu, ternyata terdapat **permasalahan pada pekerjaan RRI Kota Cirebon berupa item pekerjaan spesifikasi yang tinggi yang menyebabkan adanya permasalahan pembiayaan yang nantinya dikhawatirkan pekerjaan tersebut akan terbengkalai sehingga mengakibatkan Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS tidak dapat melunasi pembiayaan di Bank BJB Syariah KCP Sumber**, Kemudian Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS mengutarakan permasalahan tersebut dan memohon bantuan kepada Saksi ADZNAN BUDIDHARMAWAN selaku Pemimpin Bank BJB Syariah KCP Sumber;
- Bahwa Saksi ADZNAN BUDIDHARMAWAN menyampaikan agar Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS sebisa mungkin menyelesaikan pekerjaan RRI Kota Cirebon dengan perjanjian akan dibantu apabila pekerjaan tersebut sudah terselesaikan dan waktu pembiayaan masih memungkinkan;
- Bahwa kemudian Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS berhasil menyelesaikan pekerjaan RRI Kota Cirebon walau **waktu penyelesaian terlambat sampai 5 (lima) bulan** dan akhirnya dapat melunasi kewajiban pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* Bank BJB Syariah KCP Sumber dengan plafon pembiayaan sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Juni Tahun 2013 PT. NADZIF PUTRA memperoleh Pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana Dan Ruang Rektorat Universitas Wiralodra berdasarkan Kontrak Nomor: 27.B/Pan./PGS2/YWI/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 dengan nilai kontrak sejumlah Rp9.711.793.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan waktu pelaksanaan selama 454 (empat ratus lima puluh empat) hari kalender dimulai tanggal 03 Juni 2013 sampai dengan 31 Agustus 2014;
- Bahwa dalam pelaksanaannya pekerjaan tersebut terkendala terkait permodalan akibat usaha Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS untuk menyelesaikan pekerjaan RRI Kota Cirebon sehingga Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS menagih janji kepada Saksi ADZNAN

Halaman 14 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIDHARMAWAN dengan menyampaikan bahwa Pekerjaan RRI Kota Cirebon sudah terselesaikan termasuk kewajiban Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS di Bank BJB Syariah KCP Sumber;

- Bahwa Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS menerangkan kepada saksi ADZAN BUDIDHARMAWAN memerlukan bantuan guna menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana dan Ruang Rektorat Universitas Wiralodra dengan pertimbangan CV. NADZIF yang diinisiasinya masih mempunyai sisa jangka waktu fasilitas pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan*;
- Bahwa untuk dapat melancarkan permohonan penarikan pembiayaan tersebut, Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS menyampaikan ide kepada Saksi ADZAN BUDIDHARMAWAN yaitu karena sebenarnya **yang mengendalikan PT. NADZIF PUTRA dan CV. NADZIF adalah Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS** sehingga meskipun yang mendapatkan pekerjaan adalah PT. NADZIF PUTRA maka nantinya akan dibuatkan akta kuasa direktur yang menyatakan seolah-olah pekerjaan dikuasakan kepada CV. NADZIF;
- Bahwa dengan pertimbangan CV. NADZIF yang diinisiasi oleh Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS masih mempunyai sisa jangka waktu fasilitas pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan*, pada akhirnya Terdakwa melalui CV. NADZIF melakukan permohonan penarikan pembiayaan kepada Bank BJB Syariah KCP Sumber;
- Bahwa Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS kembali mengajukan 2 (dua) proyek pekerjaan untuk penarikan pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* dengan nilai plafon sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang tidak dicantumkan dalam nota dinas permohonan pembiayaan berdasarkan hasil rekomendasi Pimpinan Bank BJB Syariah Cabang Cirebon berdasarkan *Memorandum Review Pembiayaan* nomor 063/MRP-CRB/SMB/2013 tanggal 27 Agustus 2013 dan tidak sesuai dengan mekanisme seharusnya, cara-cara yang Terdakwa lakukan adalah sebagai berikut:
 - 1) Pembuatan Akta Kuasa Direktur untuk permohonan penarikan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* Pekerjaan Gedung Pasca Sarjana dan Ruang Rektorat Universitas Wiralodra sehingga Pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh PT. NADZIF PUTRA **seolah-olah dilakukan oleh CV. NADZIF** dengan cara sebagai berikut:

Halaman 15 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juni Tahun 2013 PT. NADZIF PUTRA memperoleh Pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana Dan Ruang Rektorat Universitas Wiralodra berdasarkan Kontrak Nomor: 27.B/Pan./PGS2/YWI/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp9.711.793.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan waktu pelaksanaan selama 454 (empat ratus lima puluh empat) hari kalender dimulai tanggal 3 Juni 2013 sampai dengan 31 Agustus 2014 namun terkendala permasalahan permodalan;
- Bahwa dikarenakan permasalahan tersebut, Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS menyampaikan ide kepada Saksi ADZAN BUDIDHARMAWAN yaitu meskipun yang mendapatkan pekerjaan adalah PT. NADZIF PUTRA maka nantinya akan dibuatkan akta kuasa direktur yang menyatakan jika pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana Dan Ruang Rektorat Universitas Wiralodra dikuasakan kepada CV. NADZIF agar dapat dilakukan penarikan *Line facility Agreement/Stand by Loan* yang nantinya akan diterima oleh CV. NADZIF;
- Bahwa Saksi ADZAN BUDIDHARMAWAN menyetujui ide tersebut yang kemudian menghubungi Saksi VISKA KEMALA DEWI, S.H selaku Notaris mitra dari Bank BJB Syariah untuk membantu Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS membuat akta kuasa direktur yang termaktub dalam akta kuasa direktur dengan Nomor 227 tanggal 28 Mei 2014;
- Bahwa pada faktanya Yayasan Wiralodra **tidak mengetahui** perihal adanya surat kuasa direktur PT. NADZIF PUTRA kepada CV. NADZIF terkait dengan pelimpahan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana Dan Ruang Rektorat Universitas Wiralodra dan nilai kontrak pekerjaan Pembangunan Gedung Pascasarjana dan Ruangan Rektorat Universitas Wiralodra Nomor Kontrak: 27.B/Pan./PGS2/YWI/VI/2013-09/NP/WLDR/VI/2013 yang diklarifikasi oleh pihak Yayasan Wiralodra adalah sejumlah Rp6.658.982.000,00 (enam miliar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa seluruh pembayaran termin pekerjaan pembangunan

Halaman 16 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Pasca Sarjana Dan Ruang Rektorat Universitas Wiralodra dibayarkan oleh Yayasan Wiralodra kepada Saksi MOHAMAD BASYIR IDRIS selaku Direktur PT. NADZIF PUTRA dengan nilai total Rp6.139.942.000,00 (enam miliar seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) melalui 4 (empat) tahap menggunakan metode penarikan cek, yaitu:

- tanggal 11 Juni 2013 dengan nomor cek E 023201 sejumlah Rp3.030.000.000,00 (tiga miliar tiga puluh juta rupiah);
- tanggal 4 Juli 2013 dengan nomor cek E 023206 sejumlah Rp2.970.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah);
- tanggal 5 Maret 2015 dengan nomor cek E 935183 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- tanggal 18 Maret 2015 dengan nomor cek E 935184 sejumlah Rp114.942.000,00 (seratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana Dan Ruang Rektorat Universitas Wiralodra oleh Yayasan Wiralodra pada faktanya tidak dilakukan oleh CV. NADZIF melainkan dilakukan oleh PT. NADZIF PUTRA serta pembayaran tidak melalui rekening CV. NADZIF sebagaimana disebutkan dalam akta surat kuasa direktur Nomor 227 tanggal 28 Mei 2014.

2) Pembuatan Akta Kuasa Direktur pada Pekerjaan Pembangunan Kandang Ternak Dinas Kelautan Perikanan Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon dengan narasi seolah-olah dilakukan pengalihan pekerjaan dari CV. PAGODA UTAMA JAYA SAKTI kepada CV. NADZIF dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dikarenakan Saksi BASUKI SULISTIONO dan Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS memiliki hubungan pertemanan atas dasar profesi, salinan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 05/SPMK/PPK/PEMB.KNDG TRNK/DKP3-01/VI/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan Perikanan, Peternakan, dan Pertanian Kota Cirebon dipinjam oleh Saksi MOHAMAD BASYIR IDRIS tanpa menyampaikan maksud dan tujuan;
- Bahwa kemudian berdasarkan Salinan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 05/SPMK/PPK/PEMB.KNDG TRNK/DKP3-01/VI/2014

Halaman 17 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa adanya subkontrak, Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS kembali membuat Surat Kuasa Direktur melalui notaris yaitu Saksi VISCA KEMALA DEWI, S.H. dengan akta Kuasa Direktur Nomor 235 tanggal 30 Mei 2014 yang menyebutkan jika pekerjaan Pembangunan Kandang Ternak dengan sejumlah Rp1.063.458.000,00 (satu miliar enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang seharusnya dilaksanakan oleh CV. PAGODA UTAMA JAYA SAKTI dikuasakan kepada CV. NADZIF, serta untuk pemindahbukuan dilakukan dari rekening pemberi kuasa dengan nomor 01.01.004.031 atas nama CV. PAGODA UTAMA JAYA SAKTI kepada rekening penerima kuasa dengan nomor 01.01.003.656 atas nama CV. NADZIF pada PT. Bank Jabar Banten Syariah Cabang Cirebon;

- Bahwa untuk melengkapi proses pengajuan pencairan, terdapat Surat Pernyataan dan Surat Kuasa tertanggal 30 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Saksi BASUKI SULISTIONO selaku direktur dari CV. PAGODA UTAMA JAYA SAKTI yang bertindak sebagai pemberi kuasa dan saksi Ir. ERYTHRINA OKTIYANI selaku PPK Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Cirebon dengan poin – poin sebagai berikut;
 - Pekerjaan pembangunan kandang ternak pembayaran pekerjaan akan disalurkan melalui rekening Giro pada Bank BJB Syariah Cabang Cirebon dengan nomor rekening 003 0101004031 atas nama CV. PAGODA UTAMA JAYA SAKTI;
 - CV. PAGODA UTAMA JAYA SAKTI dapat melakukan penagihan dan atau menerima pembayaran dari PPK berdasarkan kontrak.
- Bahwa berdasarkan klarifikasi pada Saksi BASUKI SULISTIONO selaku Direktur CV. PAGODA UTAMA JAYA SAKTI dan saksi Ir. ERYTHRINA OKTIYANI selaku Pejabat Pembuat Komitmen, tidak pernah membuat atau menandatangani Surat Kuasa dan Surat Pernyataan tertanggal 30 Mei 2014;
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Kandang Ternak Dinas Kelautan Perikanan Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon pada faktanya tidak dilaksanakan oleh CV. NADZIF melainkan oleh CV. PAGODA UTAMA JAYA SAKTI dan pembayaran tidak melalui rekening CV.

Halaman 18 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NADZIF sebagaimana disebutkan dalam akta surat kuasa direktur Nomor 235 tanggal 30 Mei 2014.

- Bahwa perbuatan Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS telah melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan-ketentuan antara lain:

(1) SK Pedoman Produk Pembiayaan Komersial Jasa Pemborongan Nomor: 098/SK/DIR-BSS/2011 tanggal 11 Februari 2011 Poin IV Persyaratan dan Ketentuan Pengajuan PMK Jasa Pemborongan:

- Penerima Pembiayaan adalah pengusaha dibidang jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Kelayakan Usaha dan Agunan calon nasabah:

iii. Menyerahkan *track record* pekerjaan yang telah dikerjakan minimal 2 (dua) tahun terakhir.

- Ketentuan khusus calon nasabah sebagai kuasa direktur.

Pengajuan PMK Jasa Pemborongan dari calon nasabah sebagai Kuasa Direktur yaitu pekerjaan jasa pemborongan atas nama perusahaan lain yang diambil alih pelaksanaannya oleh calon nasabah tanpa merubah nama penerima pekerjaan, masih dimungkinkan untuk dibiayai Bank Jabar Banten Syariah dengan ketentuan sebagai berikut:

i. Calon nasabah menyerahkan Surat Kuasa Direktur secara Notariil dan dikonfirmasi kebenarannya oleh petugas Bank Jabar Banten Syariah kepada pihak pemberi kuasa dan notaris.

iv. Menyampaikan surat pernyataan pemberian Kuasa Direksi dan/atau Letter of Agreement (LOA) yang menyatakan perpindahan pelaksana pekerjaan proyek kepada pemberi kerja.

(2) SK Pedoman Produk Pembiayaan Komersial Jasa Pemborongan Nomor: 098/SK/DIR-BSS/2011 tanggal 11 Februari 2011 poin V Target Market:

(b) Pekerjaan yang dapat dibiayakan adalah pekerjaan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh:

i. Instansi Pemerintah baik Pusat, Provinsi dan Kota/Kabupaten di seluruh wilayah kerja Bank;

ii. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

iii. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

Halaman 19 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



- iv. Perusahaan Swasta Nasional dengan status Perseroan Terbatas (PT) dan perusahaan swasta asing yang wajib dianalisis bonafiditas perusahaannya;
 - v. Khusus untuk pekerjaan dari instansi pemerintah, BUMN/ BUMD telah melalui proses tender atau penunjukan langsung sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (3) SK Pedoman Produk Pembiayaan Komersial Jasa Pemborongan Nomor: 098/SK/DIR-BSS/2011 tanggal 11 Februari 2011 poin XVI. Syarat Penarikan:
- (c) Telah menyerahkan Asli Perjanjian Kerja/Kontrak/PO sebagai dasar penarikan fasilitas.
- (4) Syarat Penarikan berdasarkan form Nota Usulan Pembiayaan Bank BJB Syariah Pemenuhan Ketentuan Eksternal pada poin:
- (c) Penarikan dilakukan per SPK/SPMK;
 - (g) Penarikan dilakukan per SPK.SPMK. SPK/SPMK yang bisa diajukan untuk penarikan adalah SPK/SPMK yang sesuai dengan daftar rencana proyek dan proyek lain yang pembayarannya berasal dari APBD, APBN, BUMD dan BUMN.
- Bahwa Saksi ADZAN BUDIDHARMAWAN selaku Pimpinan BJB Syariah KCP Sumber telah menyetujui permohonan penarikan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* CV. NADZIF yang diinisiasi oleh Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS atas (1)Pekerjaan Gedung Pasca Sarjana dan Ruang Rektorat Universitas Wiralodra dan (2)Pekerjaan Pembangunan Kandang Ternak Dinas Kelautan Perikanan Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon berdasarkan hasil analisis dari saksi JUMENA sekalipun Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS tidak memenuhi kriteria sebagai nasabah dan dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:
- A. Dokumen bukti pencairan atas Pekerjaan Gedung Pasca Sarjana dan Ruang Rektorat Universitas Wiralodra:
- a. Nota Usulan Penarikan Fasilitas *Stand By Financing* Nomor: 186/NUP- CRB/SMB/2013 tanggal 30 Mei 2014 perihal Penarikan Fasilitas *Stand By Financing* an. CV. NADZIF sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) yang digunakan untuk membiayai proyek pekerjaan Pembangunan Gedung Pascasarjana dan Ruang Rektorat Universitas Wiralodra

Halaman 20 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kontrak: 27.B/Pan./PGS2/YWI/VI/2013-09/NP/WLDR/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 dengan Nilai Proyek sebesar Rp9.711.793.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah). Dengan jangka waktu pembiayaan selama 5 (lima) bulan dan ekspektasi bagi hasil untuk bank sebesar 8,52% (delapan koma lima dua persen) sejumlah Rp107.666.667,00 (seratus tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah). Kemudian pembiayaan tersebut telah dicairkan ke dalam nomor rekening 7010904003423 An. CV. NADZIF.

- b. Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP4) Nomor 560/S-CRB/2013 tanggal 30 Mei 2014 terkait Pemberian *Line Facility/Stand By Loan* oleh Bank Jawa Barat Banten (BJB) Syariah KCP Sumber kepada CV. NADZIF sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah).
- c. Akad Pembiayaan Musyarakah antara PT. BJB Syariah dan CV. Nadzif Nomor: 134/AK/MUS-CRB/SMB/2014 tanggal 30 Mei 2014 untuk menjalankan usaha bersama;
- d. Akad Wakalah-Musyarakah (Surat Kuasa Khusus) antara PT. BJB Syariah dan CV. Nadzif Nomor: 134/WAKALAH-CRB/SMB/2014 tanggal 30 Mei 2014 untuk mengikat terkait pembiayaan;
- e. Pencairan dengan nilai Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) yang dicairkan ke Rekening Pinjaman an. CV. NADZIF dengan Nomor 7010904003423.

B. Dokumen bukti pencairan atas Pekerjaan Pembangunan Kandang Ternak Dinas Kelautan Perikanan Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon:

- a. Bahwa terdapat Nota Usulan Penarikan Fasilitas *Stand By Financing* Nomor: 189/NUP-CRB/SMB/2013 tanggal 2 Juni 2014 perihal Penarikan Fasilitas *Stand By Financing* an. CV. NADZIF sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang digunakan untuk membiayai proyek pekerjaan Pembangunan Kandang Ternak dengan Nomor Kontrak: 03/SPPBJ/PPK/PEMB.KNDG TRNK/DKP3-01/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 dengan Nilai Proyek sebesar Rp1.063.458.000,00 (satu miliar enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah). Jangka waktu pembiayaan selama

Halaman 21 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) bulan dengan ekspektasi bagi hasil untuk bank sebesar 33,98% (tiga puluh tiga koma sembilan delapan persen) dengan jumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Terhadap pembiayaan tersebut telah dicairkan ke rekening an. CV. NADZIF Nomor 7010904003423;

- b. Bahwa terdapat Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP4) Nomor 570/S-CRB/2013 tanggal 2 Juni 2014 terkait Pemberian *Line Facility Agreement/Stand By Loan* oleh Bank Jawa Barat Banten (BJB) Syariah KCP Sumber kepada CV. NADZIF sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - c. Bahwa terdapat Akad Pembiayaan Musyarakah antara PT. BJB Syariah dan CV. Nadzif Nomor: 137/AK/MUS-CRB/SMB/2014 tanggal 3 Juni 2014 untuk menjalankan usaha bersama;
 - d. Akad Wakalah-Musyarakah (Surat Kuasa Khusus) antara PT. BJB Syariah dan CV. Nadzif Nomor: 137/WAKALAH-CRB/SMB/2014 tanggal 3 Juni 2014 untuk mengikat terkait pembiayaan;
 - e. Pencairan dengan nilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang dicairkan ke Rekening Pinjaman An. CV. NADZIF dengan Nomor 7010904003423.
- Bahwa seluruh pencairan pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* disalurkan pada rekening An. CV. NADZIF dengan nomor rekening 7010904003423;
 - Bahwa pada faktanya Saksi SUNARTO yang merupakan Direktur CV. NADZIF hanya ditetapkan namanya saja namun kendali atas CV. NADZIF tetap dilakukan oleh Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS yang menyebabkan seluruh uang dari pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* digunakan oleh Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS;
 - Bahwa terhadap 2 (dua) pekerjaan sebagaimana yang tercantum didalam Nota Usulan Penarikan No. 186/NUP-CRB/SMB/2013 tanggal 30 Mei 2014 dan Nota Usulan Penarikan Fasilitas *Standby Financing* No. 189/NUP-CRB/SMB/2013 tanggal 2 Juni 2014 dalam Penarikan Pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* oleh CV. NADZIF pada tahun 2014 tidak dapat melakukan pemindahbukuan (*auto debet*) dari pembayaran pekerjaan yang menyebabkan kredit macet dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana Dan Ruang Rektorat Universitas Wiralodra oleh Yayasan Wiralodra pada faktanya tidak

Halaman 22 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh CV. NADZIF melainkan dilakukan oleh PT. NADZIF PUTRA serta pembayaran tidak melalui rekening CV. NADZIF sebagaimana disebutkan dalam akta surat kuasa direktur Nomor 227 tanggal 28 Mei 2014;

b. Pekerjaan Pembangunan Kandang Ternak Dinas Kelautan Perikanan Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon pada faktanya tidak dilaksanakan oleh CV. NADZIF melainkan oleh CV. PAGODA UTAMA JAYA SAKTI dan pembayaran tidak melalui rekening CV. NADZIF sebagaimana disebutkan dalam akta surat kuasa direktur Nomor 235 tanggal 30 Mei 2014;

- Bahwa dari total penarikan fasilitas pembiayaan yang dilakukan oleh CV. NADZIF kepada bank BJB Syariah KCP Sumber sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), berdasarkan Rekening Koran dengan Nomor Rekening 7010904008345 An. CV. NADZIF, CV. NADZIF hanya melakukan pembayaran kewajiban dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Nominal Pembayaran Pokok (Rp)	Nominal Pembayaran Margin (Rp)
1	27/07/16	21.214.770	9.737.579
2	30/08/16	21.214.770	9.737.579
3	28/09/16	21.214.770	9.737.579
4	31/10/16	21.214.770	9.737.579
5	29/11/16	21.214.770	9.737.579
6	29/12/16	21.214.770	9.737.579
7	31/01/17	21.214.770	9.737.579
8	27/02/17	21.214.770	9.737.579
9	29/03/17	21.214.770	9.737.579
10	28/04/17	21.214.770	9.737.579
11	30/05/17	21.214.770	9.737.579
12	20/06/17	21.214.770	9.737.579
13	31/07/17	31.822.155	14.606.369
14	05/09/17	31.822.155	14.606.369
15	29/12/17	31.822.155	14.606.369
Total		350.043.705	160.670.055

- Bahwa perbuatan TERDAKWA MOHAMAD BASYIR IDRIS berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Fasilitas Pembiayaan Berupa *Line Facility Agreement/Stand By Loan* oleh PT. Bank Jawa Barat Banten (BJB) Syariah Kantor Cabang Pembantu Sumber Kepada CV.

Halaman 23 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NADZIF Nomor: R-05/G.VI.3/11/2024 tanggal 4 November 2024 menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp2.149.956.295,00 (dua miliar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).

Perbuatan Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS selaku Direktur PT. NADZIF PUTRA yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara bulan Agustus tahun 2013 sampai dengan bulan Juni tahun 2014, bertempat di Kantor Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Sumber yang beralamat di Jalan Sultan Agung Nomor 3, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah **Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan** bersama dengan Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Bank BJB Syariah atas nama ADZNAN BUDIDHARMAWAN (berkas terpisah) dan Staf Pemasaran Bank BJB Syariah KCP Sumber atas nama JUMENA (berkas terpisah) dimana Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** selaku Direktur PT. NADZIF PUTRA dan pemilik CV. NADZIF telah

Halaman 24 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk Saksi SUNARTO yang merupakan salah satu pegawainya untuk menjadi direktur CV. NADZIF namun Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS tetap mengendalikan segala kegiatan CV. NADZIF dan **mempergunakan nama CV. NADZIF** untuk mengajukan penarikan fasilitas pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* kepada Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Sumber **tanpa melalui mekanisme dan kelengkapan administrasi yang seharusnya** dengan cara seolah-olah melakukan pengalihan pekerjaan melalui pembuatan Akta Kuasa Direktur sebagai agunan pokok dalam proses penarikan pembiayaan *line facility agreement* oleh CV. NADZIF yang dianalisa oleh saksi JUMENA dan disetujui oleh saksi ADZNAN BUDIDHARMAWAN sehingga menyebabkan cairnya pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* oleh CV. NADZIF untuk paket pekerjaan (1)Pembangunan Gedung Pasca Sarjana Dan Ruang Rektorat Universitas Wiralodra oleh Yayasan Wiralodra dan pekerjaan (2) Pembangunan Kandang Ternak Dinas Kelautan Perikanan Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon **yang seolah-olah dilaksanakan oleh CV. NADZIF** dengan nilai plafon sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang bertentangan dengan Surat Keputusan Pedoman Produk Pembiayaan Komersial Jasa Pemborongan Nomor: 098/SK/DIR-BSS/2011 tanggal 11 Februari 2011 dan syarat-syarat pada form Nota Usulan Pembiayaan Bank BJB Syariah Pemenuhan Ketentuan Eksternal, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp2.149.956.295,00 (dua miliar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Fasilitas Pembiayaan Berupa *Line Facility Agreement/Stand By Loan* Oleh PT. Bank Jawa Barat Banten (BJB) Syariah Kantor Cabang Pembantu Sumber Kepada CV. NADZIF Nomor: R-05/G.VI.3/11/2024 tanggal 4 November 2024, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2002 Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS mendirikan CV. NADZIF berdasarkan Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta nomor 30 tanggal 20 Februari 2002 yang disahkan oleh Notaris Endi Surdjaja, S.H., dimana Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS bertindak sebagai direktur, kemudian di tahun 2007 Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS mendirikan PT. NADZIF PUTRA dan Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS juga bertindak sebagai direktur sehingga dibuat perubahan kepengurusan CV. Nadzif;

Halaman 25 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat beberapa kali perubahan terkait susunan kepengurusan CV. NADZIF sebagai berikut:
 - Berdasarkan Akta Notaris PPAT Visca Kemala Dewi Nomor 13 tanggal 8 Januari 2007 tentang Perubahan Anggaran Dasar CV. Nadzif, yang menerangkan Direktur CV. Nadzif adalah atas nama Mohamad Tafsir dan Wakil Direktur atas nama Hasan Arifin;
 - Berdasarkan Akta Notaris PPAT Visca Kemala Dewi Nomor 56 tanggal 21 Mei 2007 tentang Perubahan Anggaran Dasar CV. Nadzif, yang menerangkan Direktur CV. Nadzif adalah atas nama MOHAMAD TAFSIR dan Wakil Direktur atas nama ANWAR;
 - Berdasarkan Akta Notaris PPAT Visca Kemala Dewi Nomor 12 tanggal 3 Februari 2010 tentang Perubahan Anggaran Dasar CV. Nadzif, yang menerangkan Direktur CV. Nadzif adalah atas nama Sunarto dan Wakil Direktur atas nama Anwar;
- Selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS meminta Saksi Sunarto yang merupakan salah satu karyawan dan menjadi orang kepercayaan Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS untuk menjadi direktur CV. Nadzif namun Saksi Sunarto hanya ditetapkan namanya saja sebagai Direktur sedangkan Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS yang tetap melakukan kendali atas CV. Nadzif;
- Bahwa PT. Bank Jabar Banten (BJB) Syariah mempunyai produk pembiayaan berupa *Line Facility Agreement* yaitu suatu bentuk fasilitas plafon pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah tertentu dalam jangka waktu tertentu yang dijalankan dengan prinsip syariah. Pembiayaan ini dalam bentuk fasilitas kredit yang bisa ditarik sesuai dengan limit yang telah disepakati dimana *Line Facility Agreement* sendiri diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 45/DSN-MUI/II/2005 tentang *Line Facility* (At-Tashilat As-Saqfiyah) tanggal 21 Februari 2005;
- Bahwa jabatan Bank BJB Syariah berdasarkan struktur organisasi pada Bank Jawa Barat Banten (BJB) Syariah kantor cabang pembantu Sumber Tahun 2013-2014 dari Lampiran SK Direksi Bank BJB Syariah No.411/SK/DIR-SP/2012 Tanggal 26 Juni 2012 yaitu:
 - Pemimpin Kantor Cabang Pembantu: Saksi Adznan Budidharmawan (SK Nomor 780/SK/DIR-SP/2012 tanggal 15 Oktober 2012);

Halaman 26 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manager Operasional: Saksi Risda Megawati (SK Nomor 330/SK/DIR-PS/2013 tanggal 17 Desember 2013);
- Pemasaran Saksi JUMENA (Tenaga Kontrak Staf Pemasaran Pembiayaan berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor 02/PK-SP/2013 tanggal 10 Oktober 2013) (Pegawai Tetap Jabatan Staf Pemasaran Nomor 312/SK/DIR-SDI/2014 tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap tanggal 3 Desember 2014).

- Bahwa pada tahun 2013, CV. Nadzif yang diinisiasi oleh Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun kepada Bank BJB Syariah KCP Sumber dengan nilai plafon sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Pimpinan KCP Sumber atas nama Saksi ADZNAN BUDHIDARMAWAN menerima permohonan pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* oleh CV. NADZIF dan dilakukan disposisi penunjukan Staf Pemasaran atas nama saksi DESIKA ELYADI YUDA PRATAMA;
- b. DESIKA ELYADI YUDA PRATAMA selaku Staf Pemasaran membuat Analisa Permohonan Pembiayaan yang tercantum dalam Nota Usulan Pembiayaan Nomor: 211/NUP-CRB/SMB/2013 tanggal 27 Agustus 2013 beserta dokumen pendukung berupa *track record* dan kredibilitas perusahaan untuk diteruskan kembali kepada Pimpinan KCP Sumber atas nama Saksi ADZNAN BUDHIDARMAWAN beserta rencana proyek pekerjaan yang akan didapatkan oleh CV. NADZIF;
- c. Bahwa ekspektasi dan nilai estimasi dari proyek yang akan dijalankan oleh CV. NADZIF pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No	Pekerjaan	<i>Bouwheer</i>	Kontrak (Rp)
1	Pembangunan Gedung RRI Cirebon	RRI Cirebon	4.391.000.000
2	Pembangunan Kantor Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon	Dinas PUPESDM Kota Cirebon	1.400.000.000
3	Pembangunan Jembatan Lebak Ngok Kota Cirebon	Dinas PUPESDM Kota Cirebon	1.450.000.000
Jumlah			7.241.000.000

- Bahwa selanjutnya Saksi ADZNAN BUDHIDARMAWAN selaku Pimpinan Bank BJB Syariah KCP Sumber melakukan fungsi *review* atas Analisa Permohonan Pembiayaan beserta dokumen pendukung yang dibuat oleh

Halaman 27 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Staf Pemasaran atas nama DESIKA ELYADI YUDA PRATAMA, namun dikarenakan nilai plafon senilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yakni diatas kewenangan daripada Bank BJB Syariah KCP Sumber, maka Saksi ADZAN BUDIDHARMAWAN mengajukan nota usulan pembiayaan Nomor 211/NUP-CRB/SMB/2013 tanggal 27 Agustus 2013 yang berisi: usulan *standby financing* atau *line facility* modal kerja jasa konstruksi atas nama CV. NADZIF yang dilengkapi dengan data pokok legalitas usaha, aspek pemasaran, aspek teknis, aspek kuantitatif dan aspek agunan rencana pekerjaan yang akan diperoleh oleh CV. NADZIF kepada Komite Pembiayaan sesuai dengan kewenangan yaitu dari Bank BJB Syariah KCP Sumber kepada Bank BJB Syariah Cabang Cirebon atas nama saksi ASEP SARIPUDDIN selaku pimpinan Bank BJB Syariah KC Cirebon untuk mendapatkan persetujuan;

- Selanjutnya saksi ASEP SARIPUDDIN memeriksa analisa yang dilakukan Bank BJB Syariah KCP Sumber dan menyetujui usulan pembiayaan tersebut dengan mengeluarkan *Memorandum Review* Pembiayaan nomor 063/MRP-CRB/SMB/2013 tanggal 27 Agustus 2013 disertai catatan disposisi ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan pada saat nasabah telah memperoleh pekerjaan yang dijadikan agunan pokok pada saat proses penarikan pembiayaan di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Sumber;
- Bahwa atas dasar *Memorandum Review* dari Bank BJB Syariah Kantor Cabang Cirebon tersebut kemudian Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Sumber menyetujui dengan menerbitkan akta *Line Facility Agreement/Stand by Loan* Nomor 125 tanggal 29 Agustus 2013 yang tercatat di Notaris VISCA KEMALA DEWI, S.H. sebagai hasil keputusan disetujuinya pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* kepada CV. NADZIF dengan dilengkapi agunan berupa SHM Nomor: 1650 Desa Sutawinangun dengan surat ukur tanggal 16 Nopember 2011 Nomor: 969/Sutawinangun/2011 seluas 205 m² atas nama Ir. RATNA SONDARI yang sudah diikat APHT dengan nilai Rp632.637.059,00 (enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima puluh sembilan rupiah);
- Bahwa setelah CV. NADZIF mendapatkan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* dengan nilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), akhirnya CV. NADZIF mengajukan permohonan penarikan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* dengan mengajukan agunan pokok berupa Surat

Halaman 28 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Kerja untuk pekerjaan RRI Kota Cirebon di Bank BJB Syariah KCP Sumber guna melakukan penarikan fasilitas pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* dengan plafon pembiayaan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang permohonan pengajuannya telah disetujui oleh Bank BJB Syariah KCP Sumber, kemudian dilakukan analisa kebutuhan modal kerja CV. NADZIF untuk pekerjaan RRI Kota Cirebon oleh Saksi DESIKA ELYADI YUDA PRATAMA selaku Staf Pemasaran dan berdasarkan analisa tersebut diketahui jika kebutuhan modal kerja CV. NADZIF untuk pekerjaan RRI Kota Cirebon adalah senilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), selanjutnya usulan dari Saksi DESIKA tersebut diajukan kepada Saksi ADZNAN BUDIDHARMAWAN selaku pimpinan Bank BJB Syariah KCP Sumber dan disetujui sehingga dilakukan penarikan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* oleh CV. NADZIF senilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa seiring berjalannya waktu, ternyata terdapat **permasalahan pada pekerjaan RRI Kota Cirebon berupa item pekerjaan spesifikasi yang tinggi yang menyebabkan adanya permasalahan pembiayaan yang nantinya dikhawatirkan pekerjaan tersebut akan terbengkalai sehingga mengakibatkan Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS tidak dapat melunasi pembiayaan di Bank BJB Syariah KCP Sumber**, Kemudian Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS mengutarakan permasalahan tersebut dan memohon bantuan kepada Saksi ADZNAN BUDIDHARMAWAN selaku Pemimpin Bank BJB Syariah KCP Sumber;
- Bahwa Saksi ADZNAN BUDIDHARMAWAN menyampaikan agar Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS sebisa mungkin menyelesaikan pekerjaan RRI Kota Cirebon dengan perjanjian akan dibantu apabila pekerjaan tersebut sudah terselesaikan dan waktu pembiayaan masih memungkinkan;
- Bahwa kemudian Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS berhasil menyelesaikan pekerjaan RRI Kota Cirebon walau **waktu penyelesaian terlambat sampai 5 (lima) bulan** dan akhirnya dapat melunasi kewajiban pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* Bank BJB Syariah KCP Sumber dengan plafon pembiayaan senilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Juni Tahun 2013 PT. NADZIF PUTRA memperoleh Pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana Dan Ruang Rektorat

Halaman 29 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Wiralodra berdasarkan Kontrak Nomor: 27.B/Pan./PGS2/YWI/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp9.711.793.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan waktu pelaksanaan selama 454 (empat ratus lima puluh empat) hari kalender dimulai tanggal 3 Juni 2013 sampai dengan 31 Agustus 2014;

- Bahwa dalam pelaksanaannya pekerjaan tersebut terkendala terkait permodalan akibat usaha Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS untuk menyelesaikan pekerjaan RRI Kota Cirebon sehingga Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS menagih janji kepada Saksi ADZNAN BUDIDHARMAWAN dengan menyampaikan bahwa Pekerjaan RRI Kota Cirebon sudah terselesaikan termasuk kewajiban Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS di Bank BJB Syariah KCP Sumber;
- Bahwa Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS menerangkan kepada saksi ADZNAN BUDIDHARMAWAN memerlukan bantuan guna menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana dan Ruang Rektorat Universitas Wiralodra dengan pertimbangan CV. NADZIF yang diinisiasinya masih mempunyai sisa jangka waktu fasilitas pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan*;
- Bahwa untuk dapat melancarkan permohonan penarikan pembiayaan tersebut, Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS menyampaikan ide kepada Saksi ADZNAN BUDIDHARMAWAN yaitu karena sebenarnya yang mengendalikan PT. NADZIF PUTRA dan CV.NADZIF adalah Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS sehingga meskipun yang mendapatkan pekerjaan adalah PT. NADZIF PUTRA maka nantinya akan dibuatkan akta kuasa direktur;
- Bahwa dengan pertimbangan CV. NADZIF yang diinisiasi oleh Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS masih mempunyai sisa jangka waktu fasilitas pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan*, pada akhirnya Terdakwa melalui CV. NADZIF melakukan permohonan penarikan pembiayaan kepada Bank BJB Syariah KCP Sumber;
- Bahwa Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS kembali mengajukan 2 (dua) proyek pekerjaan untuk penarikan pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* dengan nilai plafon sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang tidak dicantumkan dalam nota dinas permohonan pembiayaan berdasarkan hasil rekomendasi Pimpinan Bank

Halaman 30 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BJB Syariah Cabang Cirebon berdasarkan *Memorandum Review* Pembiayaan nomor 063/MRP-CRB/SMB/2013 tanggal 27 Agustus 2013 dan tidak sesuai dengan mekanisme seharusnya, cara-cara yang Terdakwa adalah sebagai berikut:

1) Pembuatan Akta Kuasa Direktur untuk permohonan penarikan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* Pekerjaan Gedung Pasca Sarjana dan Ruangan Rektorat Universitas Wiralodra sehingga Pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh PT. NADZIF PUTRA seolah-olah dilakukan oleh CV. NADZIF dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni Tahun 2013 PT. NADZIF PUTRA memperoleh Pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana Dan Ruang Rektorat Universitas Wiralodra berdasarkan Kontrak Nomor: 27.B/Pan./PGS2/YWI/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp9.711.793.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan waktu pelaksanaan selama 454 (empat ratus lima puluh empat) hari kalender dimulai tanggal 3 Juni 2013 sampai dengan 31 Agustus 2014 namun terkendala permasalahan permodalan;
- Bahwa dikarenakan permasalahan tersebut, Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS menyampaikan ide kepada Saksi ADZAN BUDIDHARMAWAN yaitu meskipun yang mendapatkan pekerjaan adalah PT. NADZIF PUTRA maka nantinya akan dibuatkan akta kuasa direktur yang menyatakan jika pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana Dan Ruang Rektorat Universitas Wiralodra dikuasakan kepada CV. NADZIF agar dapat dilakukan penarikan *Line facility Agreement/Stand by Loan* yang nantinya akan diterima oleh CV. NADZIF;
- Bahwa Saksi ADZAN BUDIDHARMAWAN menyetujui ide tersebut yang kemudian menghubungi Saksi VISKA KEMALA DEWI, S.H selaku Notaris mitra dari Bank BJB Syariah untuk membantu Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS membuat akta kuasa direktur yang termaktub dalam akta kuasa direktur dengan Nomor 227 tanggal 28 Mei 2014;
- Bahwa pada faktanya Yayasan Wiralodra tidak mengetahui perihal adanya surat kuasa direktur PT. NADZIF PUTRA kepada CV. NADZIF terkait dengan pelimpahan pelaksanaan pekerjaan

Halaman 31 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung Pasca Sarjana dan Ruang Rektorat Universitas Wiralodra dan nilai kontrak pekerjaan Pembangunan Gedung Pascasarjana dan Ruangan Rektorat Universitas Wiralodra Nomor Kontrak: 27.B/Pan./PGS2/YWI/VI/2013-09/NP/WLDR/VI/2013 yang diklarifikasi oleh pihak Yayasan Wiralodra adalah senilai Rp6.658.982.000,00 (enam miliar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa seluruh pembayaran termin pekerjaan pembangunan Gedung Pasca Sarjana Dan Ruang Rektorat Universitas Wiralodra dibayarkan oleh Yayasan Wiralodra kepada Saksi MOHAMAD BASYIR IDRIS selaku Direktur PT. NADZIF PUTRA dengan nilai total Rp6.139.942.000,00 (enam miliar seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) melalui 4 (empat) tahap menggunakan metode penarikan cek, yaitu:

- tanggal 11 Juni 2013 dengan nomor cek E 023201 sejumlah Rp3.030.000.000,00 (tiga miliar tiga puluh juta rupiah);
- tanggal 4 Juli 2013 dengan nomor cek E 023206 sejumlah Rp2.970.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah);
- tanggal 5 Maret 2015 dengan nomor cek E 935183 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- tanggal 18 Maret 2015 dengan nomor cek E 935184 sejumlah Rp114.942.000,00 (seratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana Dan Ruang Rektorat Universitas Wiralodra oleh Yayasan Wiralodra pada faktanya tidak dilakukan oleh CV. NADZIF melainkan dilakukan oleh PT. NADZIF PUTRA serta pembayaran tidak melalui rekening CV. NADZIF sebagaimana disebutkan dalam akta surat kuasa direktur Nomor 227 tanggal 28 Mei 2014.

- Pembuatan Akta Kuasa Direktur pada Pekerjaan Pembangunan Kandang Ternak Dinas Kelautan Perikanan Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon dengan narasi seolah-olah dilakukan pengalihan pekerjaan dari CV. PAGODA UTAMA JAYA SAKTI kepada CV. NADZIF dengan cara sebagai berikut:

Halaman 32 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan Saksi BASUKI SULISTIONO dan Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS memiliki hubungan pertemanan atas dasar profesi, salinan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 05/SPMK/PPK/PEMB.KNDG TRNK/DKP3-01/VI/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan Perikanan, Peternakan, dan Pertanian Kota Cirebon dipinjam oleh Saksi MOHAMAD BASYIR IDRIS tanpa menyampaikan maksud dan tujuan;
- Bahwa kemudian berdasarkan Salinan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 05/SPMK/PPK/PEMB.KNDG TRNK/DKP3-01/VI/2014 tanpa adanya subkontrak, Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS kembali membuat Surat Kuasa Direktur melalui notaris yaitu Saksi VISCA KEMALA DEWI, S.H. dengan akta Kuasa Direktur Nomor 235 tanggal 30 Mei 2014 yang menyebutkan jika pekerjaan Pembangunan Kandang Ternak dengan nilai sebesar Rp1.063.458.000,00 (satu miliar enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang seharusnya dilaksanakan oleh CV. PAGODA UTAMA JAYA SAKTI dikuasakan kepada CV. NADZIF, serta untuk pemindahbukuan dilakukan dari rekening pemberi kuasa dengan nomor 01.01.004.031 atas nama CV. PAGODA UTAMA JAYA SAKTI kepada rekening penerima kuasa dengan nomor 01.01.003.656 atas nama CV. NADZIF pada PT. Bank Jabar Banten Syariah Cabang Cirebon;
- Bahwa untuk melengkapi proses pengajuan pencairan, terdapat Surat Pernyataan dan Surat Kuasa tertanggal 30 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Saksi BASUKI SULISTIONO selaku direktur dari CV. PAGODA UTAMA JAYA SAKTI yang bertindak sebagai pemberi kuasa dan saksi Ir. ERYTHRINA OKTIYANI selaku PPK Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Cirebon dengan poin-poin sebagai berikut;
 - Pekerjaan pembangunan kandang ternak pembayaran pekerjaan akan disalurkan melalui rekening Giro pada Bank BJB Syariah Cabang Cirebon dengan nomor rekening 003 0101004031 atas nama CV. PAGODA UTAMA JAYA SAKTI;
 - CV. PAGODA UTAMA JAYA SAKTI dapat melakukan penagihan dan atau menerima pembayaran dari PPK berdasarkan kontrak.

Halaman 33 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan klarifikasi pada Saksi BASUKI SULISTIONO selaku Direktur CV. PAGODA UTAMA JAYA SAKTI dan saksi Ir. ERYTHRINA OKTIYANI selaku Pejabat Pembuat Komitmen, tidak pernah membuat atau menandatangani Surat Kuasa dan Surat Pernyataan tertanggal 30 Mei 2014;
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Kandang Ternak Dinas Kelautan Perikanan Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon pada faktanya tidak dilaksanakan oleh CV. NADZIF melainkan oleh CV. PAGODA UTAMA JAYA SAKTI dan pembayaran tidak melalui rekening CV. NADZIF sebagaimana disebutkan dalam akta surat kuasa direktur Nomor 235 tanggal 30 Mei 2014.
- Bahwa perbuatan Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS telah melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan-ketentuan antara lain:
 - (1) SK Pedoman Produk Pembiayaan Komersial Jasa Pendorongan Nomor: 098/SK/DIR-BSS/2011 tanggal 11 Februari 2011 Poin IV Persyaratan dan Ketentuan Pengajuan PMK Jasa Pendorongan:
 - Penerima Pembiayaan adalah pengusaha dibidang jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - b. Kelayakan Usaha dan Agunan calon nasabah:
 - iii. Menyerahkan *track record* pekerjaan yang telah dikerjakan minimal 2 (dua) tahun terakhir.
 - Ketentuan khusus calon nasabah sebagai kuasa direktur. Pengajuan PMK Jasa Pendorongan dari calon nasabah sebagai Kuasa Direktur yaitu pekerjaan jasa pendorongan atas nama perusahaan lain yang diambil alih pelaksanaannya oleh calon nasabah tanpa merubah nama penerima pekerjaan, masih dimungkinkan untuk dibiayai Bank Jabar Banten Syariah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Calon nasabah menyerahkan Surat Kuasa Direktur secara Notariil dan dikonfirmasi kebenarannya oleh petugas Bank Jabar Banten Syariah kepada pihak pemberi kuasa dan notaris.
 - vi. Menyampaikan surat pernyataan pemberian Kuasa Direksi dan/atau *Letter of Agreement* (LOA) yang menyatakan perpindahan pelaksana pekerjaan proyek kepada pemberi kerja.

Halaman 34 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) SK Pedoman Produk Pembiayaan Komersial Jasa Pemborongan
Nomor: 098/SK/DIR-BSS/2011 tanggal 11 Februari 2011 poin V Target
Market:

(b) Pekerjaan yang dapat dibiayakan adalah pekerjaan yang
dikeluarkan/diterbitkan oleh:

- i. Instansi Pemerintah baik Pusat, Provinsi dan Kota/Kabupaten di seluruh wilayah kerja Bank;
- ii. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- iii. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- iv. Perusahaan Swasta Nasional dengan status Perseroan Terbatas (PT) dan perusahaan swasta asing yang wajib dianalisis bonafiditas perusahaannya;
- v. Khusus untuk pekerjaan dari instansi pemerintah, BUMN/ BUMD telah melalui proses tender atau penunjukan langsung sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

(3) SK Pedoman Produk Pembiayaan Komersial Jasa Pemborongan
Nomor: 098/SK/DIR-BSS/2011 tanggal 11 Februari 2011 poin XVI.
Syarat Penarikan:

(c) Telah menyerahkan Asli Perjanjian Kerja/Kontrak/PO sebagai dasar penarikan fasilitas.

(4) Syarat Penarikan berdasarkan form Nota Usulan Pembiayaan Bank
BJB Syariah Pemenuhan Ketentuan Eksternal pada poin:

- (c) Penarikan dilakukan per SPK/SPMK;
- (g) Penarikan dilakukan per SPK.SPMK. SPK/SPMK yang bisa diajukan untuk penarikan adalah SPK/SPMK yang sesuai dengan daftar rencana proyek dan proyek lain yang pembayarannya berasal dari APBD, APBN, BUMD dan BUMN.

- Bahwa Saksi ADZAN BUDIDHARMAWAN selaku Pimpinan BJB Syariah KCP Sumber telah menyetujui permohonan penarikan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* CV. NADZIF yang diinisiasi oleh Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS atas (1) Pekerjaan Gedung Pasca Sarjana dan Ruang Rektorat Universitas Wiralodra dan (2) Pekerjaan Pembangunan Kandang Ternak Dinas Kelautan Perikanan Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon berdasarkan hasil analisis dari Saksi JUMENA sekalipun Terdakwa

Halaman 35 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD BASYIR IDRIS tidak memenuhi kriteria sebagai nasabah dan dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:

A. Dokumen bukti pencairan atas Pekerjaan Gedung Pasca Sarjana dan Ruang Rektorat Universitas Wiralodra:

- a. Nota Usulan Penarikan Fasilitas *Stand By Financing* Nomor: 186/NUP- CRB/SMB/2013 tanggal 30 Mei 2014 perihal Penarikan Fasilitas *Stand By Financing* An. CV. NADZIF sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) yang digunakan untuk membiayai proyek pekerjaan Pembangunan Gedung Pascasarjana dan Ruang Rektorat Universitas Wiralodra Nomor Kontrak: 27.B/Pan./PGS2/YWI/VI/2013-09/NP/WLDR/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 dengan Nilai Proyek sebesar Rp9.711.793.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah). Dengan jangka waktu pembiayaan selama 5 (lima) bulan dan ekspektasi bagi hasil untuk bank sebesar 8,52% (delapan koma lima dua persen) sejumlah Rp107.666.667,00 (seratus tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah). Kemudian pembiayaan tersebut telah dicairkan ke dalam nomor rekening 7010904003423 An. CV. NADZIF.
- b. Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP4) Nomor 560/S-CRB/2013 tanggal 30 Mei 2014 terkait Pemberian *Line Facility/Stand By Loan* oleh Bank Jawa Barat Banten (BJB) Syariah KCP Sumber kepada CV. NADZIF sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah).
- c. Akad Pembiayaan Musyarakah antara PT. BJB Syariah dan CV. Nadzif Nomor: 134/AK/MUS-CRB/SMB/2014 tanggal 30 Mei 2014 untuk menjalankan usaha bersama;
- d. Akad Wakalah-Musyarakah (Surat Kuasa Khusus) antara PT. BJB Syariah dan CV. Nadzif Nomor: 134/WAKALAH-CRB/SMB/2014 tanggal 30 Mei 2014 untuk mengikat terkait pembiayaan;
- e. Pencairan dengan nilai Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) yang dicairkan ke Rekening Pinjaman An. CV. NADZIF dengan Nomor 7010904003423.

Halaman 36 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Dokumen bukti pencairan atas Pekerjaan Pembangunan Kandang Ternak Dinas Kelautan Perikanan Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon:

- a. Bahwa terdapat Nota Usulan Penarikan Fasilitas *Stand By Financing* Nomor: 189/NUP-CRB/SMB/2013 tanggal 2 Juni 2014 perihal Penarikan Fasilitas *Stand By Financing* An. CV. NADZIF sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang digunakan untuk membiayai proyek pekerjaan Pembangunan Kandang Ternak dengan Nomor Kontrak: 03/SPPBJ/PPK/PEMB.KNDG TRNK/DKP3-01/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 dengan Nilai Proyek sebesar Rp1.063.458.000,00 (satu miliar enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah). Jangka waktu pembiayaan selama 6 (enam) bulan dengan ekspektasi bagi hasil untuk bank sebesar 33,98% (tiga puluh tiga koma sembilan delapan persen) dengan jumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Terhadap pembiayaan tersebut telah dicairkan ke rekening An. CV. NADZIF Nomor 7010904003423;
 - b. Bahwa terdapat Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP4) Nomor 570/S-CRB/2013 tanggal 2 Juni 2014 terkait Pemberian *Line Facility Agreement/Stand By Loan* oleh Bank Jawa Barat Banten (BJB) Syariah KCP Sumber kepada CV. NADZIF sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - c. Bahwa terdapat Akad Pembiayaan Musyarakah antara PT. BJB Syariah dan CV. Nadzif Nomor: 137/AK/MUS-CRB/SMB/2014 tanggal 03 Juni 2014 untuk menjalankan usaha bersama;
 - d. Akad Wakalah-Musyarakah (Surat Kuasa Khusus) antara PT. BJB Syariah dan CV. Nadzif Nomor: 137/WAKALAH-CRB/SMB/2014 tanggal 3 Juni 2014 untuk mengikat terkait pembiayaan;
 - e. Pencairan dengan nilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang dicairkan ke Rekening Pinjaman An. CV. NADZIF dengan Nomor 7010904003423.
- Bahwa seluruh pencairan pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* disalurkan pada rekening An. CV. NADZIF dengan nomor rekening 7010904003423;
 - Bahwa pada faktanya Saksi SUNARTO yang merupakan Direktur CV. NADZIF hanya ditetapkan namanya saja namun kendali atas CV. NADZIF

Halaman 37 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dilakukan oleh Saksi MOHAMAD BASYIR IDRIS yang menyebabkan seluruh uang dari pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* digunakan oleh Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS;

- Bahwa terhadap 2 (dua) pekerjaan sebagaimana yang tercantum didalam Nota Usulan Penarikan No. 186/NUP-CRB/SMB/2013 tanggal 30 Mei 2014 dan Nota Usulan Penarikan Fasilitas *Standby Financing* No. 189/NUP-CRB/SMB/2013 tanggal 2 Juni 2014 dalam Penarikan Pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* oleh CV. NADZIF pada tahun 2014 tidak dapat melakukan pemindahbukuan (*auto debet*) dari pembayaran pekerjaan yang menyebabkan kredit macet dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana Dan Ruang Rektorat Universitas Wiralodra oleh Yayasan Wiralodra pada faktanya tidak dilakukan oleh CV. NADZIF melainkan dilakukan oleh PT. NADZIF PUTRA serta pembayaran tidak melalui rekening CV. NADZIF sebagaimana disebutkan dalam akta surat kuasa direktur Nomor 227 tanggal 28 Mei 2014;
 - b. Pekerjaan Pembangunan Kandang Ternak Dinas Kelautan Perikanan Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon pada faktanya tidak dilaksanakan oleh CV. NADZIF melainkan oleh CV. PAGODA UTAMA JAYA SAKTI dan pembayaran tidak melalui rekening CV. NADZIF sebagaimana disebutkan dalam akta surat kuasa direktur Nomor 235 tanggal 30 Mei 2014;
- Bahwa dari total penarikan fasilitas pembiayaan yang dilakukan oleh CV. NADZIF kepada bank BJB Syariah KCP Sumber sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), berdasarkan Rekening Koran dengan Nomor Rekening 7010904008345 An. CV. NADZIF, CV. NADZIF hanya melakukan pembayaran kewajiban dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Nominal Pembayaran Pokok (Rp)	Nominal Pembayaran Margin (Rp)
1	27/07/16	21.214.770	9.737.579
2	30/08/16	21.214.770	9.737.579
3	28/09/16	21.214.770	9.737.579
4	31/10/16	21.214.770	9.737.579
5	29/11/16	21.214.770	9.737.579
6	29/12/16	21.214.770	9.737.579
7	31/01/17	21.214.770	9.737.579

Halaman 38 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



8	27/02/17	21.214.770	9.737.579
9	29/03/17	21.214.770	9.737.579
10	28/04/17	21.214.770	9.737.579
11	30/05/17	21.214.770	9.737.579
12	20/06/17	21.214.770	9.737.579
13	31/07/17	31.822.155	14.606.369
14	05/09/17	31.822.155	14.606.369
15	29/12/17	31.822.155	14.606.369
Total		350.043.705	160.670.055

- Bahwa perbuatan TERDAKWA MOHAMAD BASYIR IDRIS berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Fasilitas Pembiayaan Berupa Line Facility Agreement/Stand By Loan Oleh PT. Bank Jawa Barat Banten (BJB) Syariah Kantor Cabang Pembantu Sumber Kepada CV. NADZIF Nomor: R-05/G.VI.3/11/2024 tanggal 4 November 2024 menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp2.149.956.295,00 (dua miliar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).

Perbuatan Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg tanggal Senin tanggal 8 April 2025 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Mohamad Basyir Idris tersebut tidak diterima;

Halaman 39 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg atas nama Terdakwa Mohamad Basyir Idris tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi ke persidangan yang telah disumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Ir. RATNA SONDARI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah meminjamkan kepada Terdakwa Mohamad Basyir Idris berupa sertifikat rumah milik saksi Nomor SHM: 1650 Desa Sutawinangun seluas 205 M² untuk kepentingan Terdakwa Mohamad Basyir Idris dalam pekerjaan dengan cara dijadikan agunan dalam pemberian Fasilitas Pembiayaan berupa *Line Facility Agreement/ Standby Loan* oleh Bank BJB Syariah KCP Sumber;
- Bahwa terkait kronologis sertifikat tersebut dijadikan agunan adalah sebagai berikut:

- Tanggal 20 September 2013 saat itu Terdakwa Mohamad Basyir Idris pernah meminjam sertifikat SHM Nomor: 1650 Desa Sutawinangun seluas 205 M² milik Saksi untuk diagunkan di Bank BJB Syariah KCP Sumber guna pinjaman perusahaan milik Terdakwa yang bernama PT. NADZIF PUTRA, lalu Saksi diminta menghadap ke Bank BJB Syariah KCP Sumber untuk bertemu dengan pihak Bank BJB Syariah KCP Sumber bersama Terdakwa dan Pimpinan Bank BJB Syariah KCP Sumber, Kemudian Saksi menandatangani Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 126 tanggal 29 Agustus 2013 di Bank BJB Syariah KCP Sumber akan tetapi saksi lupa apakah menandatangani surat tersebut dihadapan Notaris Visca Kemala Dewi, SH. atau tidak, kemudian sertifikat tersebut pernah dikembalikan lagi oleh Terdakwa pada sekitar pertengahan Tahun 2014;
- Tanggal 28 Oktober Tahun 2014 sertifikat tersebut dipinjam lagi oleh Terdakwa Mohamad Basyir Idris lalu dikembalikan lagi ke

Halaman 40 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi namun sekitar awal Tahun 2015;

- Tanggal 25 Agustus 2015 sertifikat tersebut dipinjam lagi oleh Terdakwa Mohamad Basyir Idris dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang.
- Bahwa Saksi bersedia untuk meminjamkan sertifikat SHM Nomor: 1650, Desa Sutawinangun seluas 205 m² milik saksi kepada Terdakwa Mohamad Basyir Idris dalam pengajuan pinjaman di Bank BJB Syariah KCP Sumber Tahun 2013 adalah karena selain memiliki hubungan kerabat dengan Terdakwa, saksi juga memiliki hutang pribadi dengan Terdakwa sehingga Saksi bersedia meminjamkan sertifikat tersebut semata-mata membantu Terdakwa saja selain itu karena pertimbangan alasan moral untuk membantu beban yang bersangkutan;
- Bahwa Terdakwa Mohamad Basyir Idris menyerahkan/mengembalikan sertifikat milik saksi pada awal Tahun 2014 saat itu Terdakwa hanya menerangkan urusan dengan Bank BJB Syariah KCP Sumber sudah selesai, sehingga saat itu saksi memaknai dan beranggapan bahwa pinjaman Terdakwa di Bank BJB Syariah KCP Sumber dengan agunan sertifikat SHM Nomor: 1650 Desa Sutawinangun seluas 205 M² milik saksi, sudah lunas/selesai;
- Bahwa setelah Tahun 2013 Terdakwa Mohamad Basyir Idris hanya menyampaikan akan meminjam sertifikat milik tanpa memberitahu dipergunakan untuk apa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima sesuatu dari Terdakwa Mohamad Basyir Idris terkait dengan peminjaman sertifikat saksi sebagai agunan pada tahun 2013-2014. Namun sebelum tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 saksi pernah meminjam uang kepada Terdakwa secara bertahap dengan total Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa hingga saat ini saksi belum mengembalikan pinjaman sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Terdakwa Mohamad Basyir Idris dengan alasan sertifikat tersebut belum kembali kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mau mengembalikan uang Terdakwa Mohamad Basyir Idris sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) jika sertifikat tersebut kembali kepada Saksi;

Halaman 41 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat SHM Nomor: 1650 Desa Sutawinangun seluas 205 M² terakhir dipinjam kembali Terdakwa Mohamad Basyir Idris adalah pada tanggal 25 Agustus 2015 dan belum kembali sampai saat ini;
- Bahwa Saksi pernah mendapat tagihan dari Bank BJB Syariah KCP Sumber perihal agunan tersebut akan dilelang karena terjadi kredit macet;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2023 saksi diundang untuk mediasi dengan Kantor Cabang Bank BJB Syariah di Jln. Siliwangi Kota Cirebon yang dihadiri bersama dengan Kuasa Pendamping pribadi A.n Idhartami Thalib, SE., M.Si. dan dalam mediasi tersebut turut dihadiri oleh pihak Bank BJB KCP Sumber, pihak Bank BJB Kantor Cabang Cirebon, pihak Bank BJB Pusat serta pihak Terdakwa Mohamad Basyir Idris, namun dari mediasi yang dilaksanakan saat itu tidak menemui titik terang/gagal mencapai kesepakatan terkait penyelesaian pinjaman Terdakwa di Bank BJB KCP Sumber yang mengalami kredit macet;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi keterangan saksi, terkait dengan peminjaman sertifikat rumah saksi dimana sebelumnya telah dilakukan jual-beli dengan Terdakwa karena Saksi Ir. Ratna Sondari memiliki hutang dengan Terdakwa sehingga sertifikat rumah tersebut menjadi milik Terdakwa;

2. **Saksi Drs. SUTRISNO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjadi pengurus Yayasan Wiralodra Indramayu sejak tahun 2011 sebagai bendahara yang bergerak di bidang pendidikan Tinggi dan membawahi Universitas Wiralodra Indramayu;
- Bahwa pada Tahun 2013 terdapat pembangunan gedung pasca sarjana dan gedung rektorat Universitas Wiralodra tahun 2013 dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu:
 - a. Pembangunan tiang pancang dilaksanakan sendiri oleh Yayasan Wiralodra;
 - b. Pembangunan Struktur bangunan dilaksanakan oleh PT. Nadzif Putra;
 - c. Finishing dilaksanakan oleh Yayasan Wiralodra.

Halaman 42 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pembangunan struktur bangunan yang dilaksanakan oleh PT. Nadzif Putra sejumlah Rp6.658.982.000,00 (enam miliar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa kontrak pekerjaan pembangunan struktur bangunan sejumlah Rp6.658.982.000,00 (enam miliar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan dilaksanakan oleh PT. Nadzif Putra namun dokumen kontrak tersebut di simpan oleh Ketua Panitia yayasan yang sudah meninggal dunia dan pada saat dicari oleh pihak yayasan tidak ditemukan;
- Bahwa Saksi tidak mengerti dan tidak mengetahui mengapa justru kontrak pekerjaan pembangunan struktur bangunan yang di ajukan di Bank BJB Syariah KCP Sumber menjadi kurang lebih Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);
- Bahwa pekerjaan tersebut tidak pernah dikuasakan atau di subkontrakan;
- Bahwa pekerjaan tersebut tidak selesai 100% karena Terdakwa Mohamad Basyir Idris meninggalkan pekerjaan karena kesibukannya;
- Bahwa atas pekerjaan tersebut tidak pernah dilakukan perubahan anggaran;
- Bahwa saat menjadi Bendahara Yayasan Wiralodra, saksi melaksanakan pembayaran kegiatan tersebut berdasarkan anggaran kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- Bahwa pembayaran dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali dengan cara membayar menggunakan cek. Yang menyerahkan ceknya adalah saksi sendiri bersama dengan, Sdr. Agus Salim (almarhum) selaku ketua panitia pembangunan dan Saksi Darsono selaku Ketua Yayasan Wilalodra Indramayu kepada Terdakwa dengan total pembayaran sejumlah Rp6.139.942,00 (enam miliar seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa pada faktanya hanya dibayarkan sekali dengan sejumlah Rp6.139.942.000,00 (enam miliar seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) kepada Terdakwa Mohamad Basyir Idris menggunakan cek dan sesuai dengan dokumen rincian permintaan pembayaran pekerjaan dari Terdakwa;

Halaman 43 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengerjakan kegiatan pembangunan struktur bangunan gedung pasca sarjana dan gedung rektorat Universitas Wiralodra tahun 2013 adalah PT. Nadzif Putra dan tidak ada pihak yang mengerjakan kegiatan tersebut;
 - Bahwa sudah menjadi kebiasaan Yayasan Wilarodra bahwa pembayaran seringnya menggunakan cek dan pembayaran pekerjaan konstruksi bangunan yang dilaksanakan PT. Nadzif Putra dengan menggunakan cek atas dasar perintah dari Sdr. Agus Salim (alm) selaku ketua panitia pembangunan, dan diizinkan oleh Saksi Darsono selaku Ketua Umum Yayasan Wiralodra;
 - Bahwa tidak pernah ada pihak dari Bank BJB Syariah yang datang untuk melakukan konfirmasi atau survey perihal pekerjaan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan menanggapi keterangan saksi sebagian benar;

3. **Saksi Ir. H. DARSONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Yayasan Wiralodra bergerak di bidang pendidikan Tinggi dan membawahi Universitas Wiralodra Indramayu;
- Bahwa anggaran tahunan operasional penyelenggaraan kegiatan di Yayasan Wiralodra berasal dari sumbangan mahasiswa;
- Bahwa di tahun 2013 Yayasan Wiralodra benar terdapat pekerjaan konstruksi pondasi, pekerjaan struktur, dan pekerjaan finishing untuk Gedung Rektorat dan Gedung Pasca Sarjana, rincian sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan Pondasi kurang lebih sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah).
 - b. Pekerjaan Struktur sejumlah Rp6.658.982.000,00 (enam miliar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
 - c. Pekerjaan Finishing sudah lupa nilainya.
- Bahwa di tahun 2013 Yayasan Wiralodra benar terdapat pekerjaan konstruksi pondasi, pekerjaan struktur, dan pekerjaan finishing untuk Gedung Rektorat dan Gedung Pasca Sarjana. Dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 44 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pekerjaan Pondasi dikerjakan sendiri oleh Yayasan Wiralodra;
- b. Pekerjaan Struktur dikerjakan oleh PT. Nadzif Putra;
- c. Pekerjaan Finishing dikerjakan sendiri oleh Yayasan Wiralodra sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa jabatan Saksi pada kegiatan tersebut adalah sebagai Ketua Umum Yayasan Wiralodra yang dalam kegiatan tersebut adalah melaksanakan fungsi kontrol baik di lapangan maupun secara administrasi;
- Bahwa pembangunan gedung pasca sarjana dan gedung rektorat Universitas Wiralodra tahun 2013 dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu:
 - a. Pembangunan tiang pancang dilaksanakan sendiri oleh Yayasan Wiralodra;
 - b. Pembangunan struktur bangunan dilaksanakan oleh PT. Nadzif Putra;
 - c. Finishing dilaksanakan oleh Yayasan Wiralodra.
- Bahwa total pembayaran kegiatan pembangunan struktur bangunan yang dilaksanakan oleh PT. Nadzif Putra adalah sejumlah Rp6.600.000.000,00 (enam miliar enam ratus juta rupiah) berdasarkan draft dokumen Kontrak pada saat itu;
- Bahwa berdasarkan draft dokumen Kontrak yang dilaksanakan hanya sebatas pembangunan struktur saja. Selain itu pekerjaan struktur yang dikerjakan oleh PT. Nadzif Putra pada saat itu tidak selesai 100% karena Terdakwa pergi meninggalkan pekerjaan tersebut;
- Bahwa benar saksi yang bertanda tangan dalam kontrak namun saksi tidak mengerti dan tidak mengetahui mengapa nilai dalam kontrak tersebut sejumlah Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) karena sepengetahuan saksi hanya sejumlah Rp6.600.000.000,00 (enam miliar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa akibat tidak dilaksanakannya pekerjaan terjadi wanprestasi dan dilakukan putus kontrak oleh Yayasan Wiralodra kepada PT. Nadzif Putra selaku pelaksana kegiatan
- Bahwa dari pekerjaan yang dilakukan PT. Nadzif Putra hanya dibayarkan oleh Yayasan Wiralodra hanya sejumlah Rp6.139.942.000,00 (enam miliar seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) sesuai dengan pekerjaan

Halaman 45 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikerjakan dan dokumen permintaan pembayaran yang diajukan oleh Terdakwa kepada yayasan;

- Bahwa mekanisme pembayaran mengikuti pada kegiatan-kegiatan sebelumnya yaitu dilakukan dengan melalui cek sehingga saat itu sdr. Agus Salim (almarhum) yang memberikan cek tersebut kepada Terdakwa Mohamad Basyir Idris selaku Direktur PT. Nadzif Putra;
- Bahwa pemilihan PT. Nadzif Putra saat itu ditunjuk oleh sdr. Agus Salim (almarhum) yang bertindak sebagai Ketua Panitia Pembangunan selaku Ketua Yayasan Wiralodra dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa setelah melihat dan membaca dokumen Kontrak Nomor 27.B/Pan./PGS2/YWI/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013, mengenai nilai kontrak sejumlah Rp9.711.793.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), Saksi tidak mengetahuinya mengapa terjadi demikian meskipun benar dalam kontrak tersebut adalah tanda tangan Saksi namun sepengetahuan Saksi nilai kontraknya tidak sejumlah itu melainkan sejumlah Rp6.658.982.000,00 (enam miliar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua rupiah), dan kami juga membayar PT. Nadzif Putra hanya sejumlah Rp6.658.982.000,00 (enam miliar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa dalam kegiatan pembangunan fisik Universitas Wiralodra tahun 2013 tidak terdapat addendum tambah kurang pekerjaan (CCO);
- Bahwa yang mengerjakan kegiatan pembangunan struktur bangunan gedung pasca sarjana dan gedung rektorat Universitas Wiralodra tahun 2013 adalah PT. Nadzif Putra dan tidak ada pihak lain yang mengerjakan kegiatan tersebut;
- Bahwa yang melaksanakan proses pembayaran kegiatan pembangunan Universitas Wiralodra tahun 2013 adalah Saksi Sutrisno selaku Bendahara kepada Terdakwa dengan menggunakan cek;
- Bahwa tidak ada pihak dari Bank BJB Syariah yang datang untuk melakukan konfirmasi maupun survey perihal pekerjaan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

4. **Saksi Ir. ERYTHRINA OKTIYANI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 46 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Cirebon pada tahun 2009-2021;
- Bahwa Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan peningkatan sarana dan prasarana peternakan dan kesehatan hewan (DAK Bidang Pertanian) dengan pekerjaan pembangunan kandang ternak di Kota Cirebon tahun 2014 Berdasarkan kontrak nomor 04/SPK/PPK/PEMB.KNDG TRNK/DKP3-01/VI/2014 nilai kontrak sejumlah Rp1.063.458.000,00 (satu miliar enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan yang bertindak sebagai penyedia adalah CV. Pagoda Utama Jaya Sakti yang berlokasi di UPTD Balai Pengembangan Ternak Potong Cibogo, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen pembangunan kandang ternak di Kota Cirebon tahun 2014, yaitu:
 - Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
 - Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- Bahwa pekerjaan pembangunan kandang ternak di Kota Cirebon Tahun 2014 seluruhnya dilakukan oleh CV. Pagoda Utama Jaya Sakti melalui proses tender;
- Bahwa, pembayaran seluruh termyn proyek pekerjaan diatas disalurkan ke rekening giro nomor 0030101004031 atas nama CV. Pagoda Utama Jaya Sakti yang ada pada Bank BJB Syariah Kantor Cabang Cirebon, adapun pencairan termyn direncanakan sebagai berikut:
 - Tahap I Prestasi Pekerjaan 0% Pembayaran Termyn 30%;
 - Tahap II Prestasi Pekerjaan 50% Pembayaran Termyn 35%;
 - Tahap III Prestasi Pekerjaan 50% Pembayaran Termyn 35%.

Halaman 47 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Termyn* pertama tanggal 1 Juli 2014 sejumlah Rp258.393.928,00 (dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah dan dana pendamping DAK sejumlah Rp25.839.392,00 (dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);
- Bahwa *Termyn* kedua tanggal 8 Agustus 2014 sejumlah Rp301.459.582,00 (tiga ratus satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan dana pendamping DAK sejumlah Rp30.145.958,00 (tiga puluh juta seratus empat puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa *Termyn* ketiga tanggal 11 November 2014 sejumlah Rp301.459.582,00 (tiga ratus satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan dana pendamping DAK sejumlah Rp30.145.958,00 (tiga puluh juta seratus empat puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa tidak pernah ada konfirmasi atau survey dari pihak bank BJB Syariah KCP Sumber maupun bank Syariah lainnya perihal pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengenal sama sekali baik dengan Saksi Jumena, Saksi Adznan Budidharmawan dan Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah menerima surat dari Bank BJB Syariah KCP Sumber Nomor: 553/S-CRB/SMB/2014 tanggal 28 Mei 2014 yang pada intinya sehubungan CV. Nadzif mendapat kuasa direktur dari CV. Pagoda Utama Jaya Sakti untuk melaksanakan berdasarkan Surat Penunjukkan Nomor: 03/SPPBJ/PPK/PEMB. KNDG TRNK/DKP3/2014 tanggal 23 Mei 2014 dengan nilai proyek Rp1.063.458.000,00 (satu miliar enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah), dengan ini bank BJB Syariah KCP Sumber mohon persetujuannya dan penegasan bahwa pembayaran termin proyek tersebut disalurkan ke rekening giro nomor: 003 0101004031 atas nama CV. Pagoda Utama Jaya Sakti pada bank BJB Syariah Cabang Cirebon dan proyek tersebut tidak termasuk proyek yang ditanggihkan baik pelaksanaan maupun pembayarannya;

Halaman 48 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat kejanggalan dalam surat Nomor: 553/S-CRB/SMB/2014 yang mana surat tersebut tertanggal 28 Mei 2014 sudah menyatakan adanya kuasa pekerjaan kepada CV. Nadzif sedangkan berdasarkan Akta Kuasa Direktur Nomor 235 yang menyatakan dilakukan kuasa pekerjaan dari CV. Pagoda Jaya Utama Sakti kepada CV. Nadzif baru dibuat tanggal 30 Mei 2014;
- Bahwa pada faktanya seluruh pekerjaan dikerjakan 100% oleh CV. Pagoda Jaya Utama Sakti dan tidak ada perpindahan pekerjaan ke perusahaan lain;
- Bahwa Saksi menyampaikan mekanisme persuratan yaitu pihak yang bersurat harus secara resmi ke Dinas dan surat tersebut harus teregister terlebih dahulu di Kantor dan surat dari Bank BJB Syariah yang diperlihatkan tidak pernah ada dalam register persuratan di Dinas;
- Bahwa barang bukti register yang ditunjukkan dalam persidangan adalah register persuratan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Cirebon Tahun 2014 dan dalam register tersebut tidak pernah ada surat yang dimaksud;
- Bahwa pembayaran pekerjaan dilakukan kepada rekening dari CV. Pagoda Utama Jaya Sakti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah menandatangani barang bukti berupa surat yang ditunjukkan dipersidangan diantaranya yaitu:
 1. Surat dengan kop Pemerintah Kota Cirebon Dinas Kelautan Perikanan, Peternakan dan Pertanian, Nomor: 524/6/PPK/KPSPPKH/DKPPP/2014, tanggal 19 Juni 2014 dimana dalam surat tersebut menjelaskan untuk pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kandang Ternak dengan nilai pekerjaan/kontrak seluruhnya Rp1.063.458.000,00 (satu miliar enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) sesuai dengan Surat Penunjukkan Penyedia Jasa atau Surat Perintah Kerja Nomor: 03/SPPBJ/PPK/PEMB.KNDG TRNK/DKP3/2014 tanggal 23 Mei 2014, pembayaran seluruh termyn proyek pekerjaan diatas akan kami salurkan rekening giro nomor 0030101004031 atas nama CV. Pagoda Utama Jaya Sakti yang ada pada Bank BJB Syariah Kantor Cabang Cirebon, adapun pencairan termyn direncanakan sebagai berikut:
 - Tahap I Prestasi Pekerjaan 0% Pembayaran Termyn 30%;

Halaman 49 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap II Prestasi Pekerjaan 50% Pembayaran Termyn 35%;
 - Tahap III Prestasi Pekerjaan 50% Pembayaran Termyn 35%.
2. Surat kuasa yang ditanda tangani pada tanggal 30 Mei 2014 oleh Basuki Sulistiono bertindak sebagai direktur CV. Pagoda Utama Jaya Sakti dan ditandatangani oleh Saksi Basuki Sulistiono, Saksi Adznan Budidharmawan selaku Pimpinan BJB Syariah Sumber KCP Sumber Tahun 2014 dan Saksi selaku PPK Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian Cirebon, yang menerangkan:
- a. Dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kandang Ternak;
 - b. Telah diputuskan ditandatangani Surat Penunjukan Nomor: 03/SPPBJ/PPK/PEMB.KNDG TRNK/DKP3/2014 tanggal 23 Mei 2014 sebagai mana terlampir dalam surat ini;
 - c. Untuk proyek tersebut diatas telah diperoleh pembiayaan sesuai dengan akad No. tanggal
 - d. Pembayaran untuk proyek tersebut dilakukan melalui bank pemberi pembiayaan dan dipergunakan pertama-tama untuk melunasi kewajiban pembayaran bagi hasil serta pelunasan investasi dimaksud
- Bahwa dengan memberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada Bank BJB Syariah KCP Sumber Jalan Dewi Sartika Nomor 134 Sumber Khusus untuk dan atas nama CV. Pagoda Utama Jaya Sakti:
- Melakukan penagihan dan atau menerima pembayaran dari pejabat pembuat komitmen berdasarkan kontrak tersebut diatas;
 - Melakukan perhitungan-perhitungan terhadap pembayaran-pembayaran yang telah diterima sesuai dengan cara dan tahap-tahap pelunasan sebagaimana ditentukan dalam akad pembiayaan;
 - Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang dikuasakan sebagaimana termaksud dalam akta (1) dan (2).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

5. **Saksi VISCA KEMALA DEWI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;

Halaman 50 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai notaris sejak Tahun 2001;
- Bahwa Kantor Notaris milik Saksi beralamat di Jl. Melati Nomor 25, Tuparev, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa di Kantor Notaris milik Saksi mempunyai beberapa pegawai yang memiliki tugas masing-masing;
- Bahwa Saksi selaku Notaris merupakan rekanan dari beberapa bank dan salah satunya adalah Bank BJB Syariah KCP Sumber;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Jumena yang merupakan pegawai dari Bank BJB Syariah KCP Sumber;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Mohamad Basyir Idris karena beberapa kali memesan produk hukum notaris kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mendapat surat order nomor: 499/S-CRB/SMB/2013 tanggal 28 Agustus 2013 yang diterbitkan oleh BJB Syariah KCP Sumber berisi pengantar permohonan untuk dibuatkan perjanjian notariil untuk pembiayaan *line facility* pengikatan agunan dan akta fidusia atas nama CV. Nadzif;
- Bahwa *line facility* adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan agunan pokok berupa SPK proyek;
- Bahwa berdasarkan surat order dari Bank BJB Syariah akan memberikan fasilitas pembiayaan kepada CV. Nadzif berupa *line facility* sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 1 Tahun dan agunan yang digunakan adalah agunan pokok berupa termyn proyek dan agunan tambahan sertifikat hak milik nomor 1650 atas nama Ny. Ratna Sondari dengan nilai pemasangan hak tanggungan sejumlah Rp632.637.059,00 (enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima puluh sembilan rupiah) dan semua surat tugas telah diselesaikan dengan terbitnya salinan akad perjanjian yang terdiri:
 - 1 (satu) salinan Akad Perjanjian Fasilitas Pembiayaan (Line Facility) No. 125 tanggal 29 Agustus 2013 An. CV. Nadzif – Tn. Sunarto;
 - 1 (satu) Salinan SKMHT No. 126 tanggal. 29 Agustus 2013 An. Ratna Sondari (CV. Nadzif);
 - 1 (satu) Salinan Jaminan Fidusia No. 127 tanggal 29 Agustus 2013 An. CV. Nadzif -Tn. Sunarto;
 - 1 (satu) Salinan APHT No. 516/2013 tanggal 27 September 2013 An. Ratna Sondari (CV. Nadzif);

Halaman 51 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Asli SHM No. 1650/Desa Sitiwinangun, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon SU No. 969/Sutawinangun/2011 tanggal 16-11-2011 luas 205 M² An. Ny. Ir. Ratna Sondari;
- 1 (satu) Asli SHT No. 4022/2013 Peringkat I (Pertama) An. Ny. Ir. Ratna Sondari.
- Bahwa pada saat penandatanganan minuta akta Akad Perjanjian Fasilitas Pembiayaan (*Line Facility*) No. 125 tanggal 29 Agustus 2013 An. CV. Nadzif – Tn. Sunarto, SKMHT No. 126 tanggal 29 Agustus 2013 An. Ratna Sondari (CV. Nadzif) dan Jaminan Fidusia No. 127 tanggal 29 Agustus 2013 An. CV. Nadzif -Tn. Saksi terlebih dahulu menjelaskan kepada para pihak isi dari akta minuta tersebut;
- Bahwa Terdakwa Mohamad Basyir Idris tidak hadir di ruangan pada saat dilakukan penandatanganan minuta akta namun Saksi mengetahui jika CV. Nadzif merupakan satu grup dengan Terdakwa;
- Bahwa selain agunan berupa sertifikat yang dijadikan jaminan oleh CV. NADZIF atas *line facility* yang diberikan oleh Bank BJB Syariah KCP Sumber terdapat pula agunan pokok berupa akta fidusia terdapat 2 (dua) pekerjaan yaitu pekerjaan pembangunan dilingkungan universitas Wiralodra dengan nilai kontrak sejumlah Rp9.711.793.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) berdasarkan surat kontrak Nomor: 27. B/Pan/PGS2/YWI/VI/2023 dan Nomor: 09/NP/WLDR/VI/2013 tanggal 3-6-2013 dan pekerjaan pembangunan kandang ternak atas nama Dinas Kelautan Perikanan Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon dengan nilai sejumlah Rp1.063.458.000,00 (satu miliar enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 03/SPPBJ/PK/PEMB.KNDG/DKP tanggal 23 Mei 2014;
- Bahwa Saksi Kembali mendapatkan perintah secara lisan melalui telepon oleh Saksi Adznan Budiharmawan meminta dibuatkan akta kuasa direktur yang isinya meminta untuk para pihak dalam hal ini yaitu Terdakwa Mohamad Basyir Idris selaku direktur PT. Nadzif Putra yang memberikan kuasa pekerjaan dan Saksi Sunarto selaku direktur CV. Nadzif yang menerima kuasa pekerjaan sehingga saksi meminta untuk memberikan data yang diperlukan dan para pihak harus hadir di kantor saksi bersamaan untuk menandatangani akta kuasa direktur;

Halaman 52 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karyawan Saksi yang bernama Saksi Jamaluddin Huda mengambil dokumen persyaratan pembuatan untuk pembuatan akta kuasa direktur Nomor 227 tanggal 28 Mei 2014 di Bank BJB Syariah KCP Sumber;
- Bahwa setelah melengkapi persyaratan, kemudian Saksi Jamaluddin Huda membuat draft akta kuasa direktur untuk diserahkan kepada saksi;
- Bahwa setelah *draft* tersebut jadi namun karena salah satu pihak tidak hadir di kantor saksi untuk bertanda tangan dalam hal ini adalah saksi SUNARTO, sehingga Saksi pada saat itu tidak mau mengeluarkan Akta Kuasa Direktur Nomor 227 tanggal 28 Mei 2014;
- Bahwa Saksi Kembali mendapatkan order dari Bank BJB Syariah KCP Sumber perihal pembuatan akta fidusia untuk pencairan *Line Facility* yang dilakukan oleh CV. Nadzif;
- Bahwa dalam pembuatan Akta Fidusia Nomor 230 tanggal 30 Mei Tahun 2014 terkait pekerjaan pembangunan gedung di lingkungan Universitas Wiralodra dalam pembuatan akta fidusia yang berkaitan dengan CV. Nadzif;
- Bahwa karena dalam pembuatan Akta Kuasa Direktur Nomor 227 tanggal 28 Mei 2014 salah satu pihak belum bertandatangan dan dikarenakan terdapat order kembali yang berkaitan dengan hal tersebut sehingga pada saat akan melakukan penandatanganan akta fidusia 230 tanggal 30 Mei 2014 maka saksi membawa minuta akta kuasa direktur tersebut untuk ditandatangani para pihak yaitu Saksi Sunarto sekaligus bersamaan dengan minuta akta fidusia dihadapan saksi pada saat di Bank;
- Bahwa pada akhirnya Akta Fidusia Nomor 230 tanggal 30 Mei 2014 dan Akta Kuasa Direktur Nomor 227 tanggal 28 Mei 2014 dikeluarkan secara bersamaan;
- Bahwa hanya selang beberapa hari Saksi Adznan Budhidarmawan Kembali menghubungi saksi untuk meminta dibuatkan akta kuasa direktur sehingga Saksi mengambil nomor akta kuasa direktur pembangunan kandang ternak pada Dinas Kelautan Perikanan Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon dan didapat nomor akta yaitu 235 namun karena saksi saat itu tidak berada di tempat sehingga

Halaman 53 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta anggota dari Saksi Adznan Budhidarmawan berkomunikasi dengan Saksi Jamaluddin Huda perihal tersebut;

- Bahwa untuk salinan akta kuasa direktur nomor 235 tanggal 30 Mei 2014 meskipun dibuat draft tersebut oleh karyawan saksi yaitu Saksi Jamaludin Huda namun karena Saksi tidak berada ditempat sehingga Saksi Jamaluddin Huda menyerahkan kepada seniornya yaitu Johar Firid (Alm);
- Bahwa saat Saksi dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon Saksi melihat terdapat beberapa kejanggalan dalam salinan Akta Kuasa Direktur Nomor 235 tanggal 30 Mei 2014 dan pada saat saksi melihat tanda tangan dalam salinan Akta Kuasa Direktur Nomor 235 tanggal 30 Mei 2014 Saksi yakin itu bukan tandatangan Saksi karena tarikan tinta tanda tangan berbeda dan diduga ada yang memalsukan tanda tangan saksi dalam Akta Kuasa Direktur Nomor 235 tanggal 2014;
- Bahwa akibat adanya pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon dan waktu kejadian cukup lama sehingga Saksi membuka Kembali dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Akta Kuasa Direktur Nomor 235 tanggal 30 Mei 2014 dan Saksi baru mengingat jika memang pernah terdapat order Akta Kuasa Direktur Nomor 235 namun akta tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh Saksi karena terjadi permasalahan yakni salah satu pihak tidak bertanda tangan dan saksi tidak mengetahui mengapa sampai akta kuasa tersebut berada di Bank BJB Syariah KCP Sumber;
- Bahwa karena semua karyawan mempunyai akses untuk keperluan pembuatan akta notaris kecuali tandatangan Saksi;
- Bahwa tandatangan dalam Akta Kuasa Direktur Nomor 235 berbeda dengan tanda tangan saksi dan Akta Kuasa Nomor 235 tersebut dikeluarkan tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Saksi mempunyai karyawan khusus yang berkoordinasi dengan Bank BJB Syariah yaitu atas nama Johar Firid (saat ini sudah meninggal dunia) dan Saksi Jamaludin Alhuda;
- Bahwa untuk batasan tugas atau SOP yang dilakukan oleh karyawan yaitu ketika ada permintaan akta maka karyawan membuat draft akta, menyiapkan akta, setelah ditandatangani oleh para pihak, kemudian mengetik akta salinan, stempel, menjahit cover akta, membubuhkan

Halaman 54 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai, memberikan cap dan baru ditandatangani oleh Saksi, setelah saksi bertanda tangan dan seluruhnya lengkap baru dapat dikeluarkan salinan Akta Kuasa Direktur tersebut;

- Bahwa seluruh karyawan kantor Saksi mempunyai akses untuk stempel, kertas, cover akta dan sebagainya namun akta tersebut tidak akan dapat dikeluarkan jika tidak di tandatangani oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memalsukan tandatangan Saksi dalam Akta Kuasa Nomor 235 tersebut dan akta tersebut dikeluarkan tanpa sepengetahuan serta tanpa izin dari Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi;

6. **Saksi JAMALUDIN ALHUDA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan karyawan/staf pada Kantor Notaris Visca Kemala Dewi;
- Bahwa tugas yang dilaksanakan saat bekerja di Kantor Notaris Visca Kemala Dewi yaitu:
 - Mengantarkan dan mengambil kebutuhan berkas yang berkaitan dengan notaris dari semua bank yang bekerja sama dengan Kantor Notaris Visca Kemala Dewi;
 - Membuat dan mendaftarkan ke pengadilan pihak yang membuat badan hukum CV melalui Kantor Notaris Visca Kemala Dewi;
 - Membuat draft isi akta kuasa direktur dan fidusia yang dibuat di Kantor Notaris Visca Kemala Dewi.
- Bahwa Kantor Notaris Visca Kemala Dewi, S.H. merupakan mitra dari Bank BJB Syariah;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah terdapat order pembuatan minuta Akta Nomor 125 tanggal 29 Agustus 2013 tentang Perjanjian Fasilitas Pembiayaan (*line facility agreement*) An. CV. Nadzif di meja saksi dan berdasarkan kebiasaan jika terdapat minuta akta dimeja saksi maka saksi menandatangani karena rutinitas di Kantor Notaris Visca Kemala Dewi seperti itu dan setelah seluruh pihak bertandatangan dalam minuta akta Nomor 125 tanggal 29 Agustus 2013 tentang

Halaman 55 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Fasilitas Pembiayaan (*line facility agreement*) An. CV. Nadzif baru saksi menyerahkan salinan Akta Nomor 125 tanggal 29 Agustus 2013 tentang Perjanjian Fasilitas Pembiayaan (*line facility agreement*) An. CV. Nadzif ke Bank BJB Syariah KCP Sumber namun siapa yang menerima saksi tidak ingat;

- Bahwa Akta Nomor 125 tanggal 29 Agustus 2013 tentang Perjanjian Fasilitas Pembiayaan (*line facility agreement*) karena kebiasaan di Kantor Notaris Visca Kemala Dewi jika terdapat akta yang belum ditandatangani di atas meja Saksi dan Saksi bertindak sebagai saksi maka saksi langsung bertanda tangan saja;
- Bahwa jika CV. Nadzif juga pernah melakukan beberapa order akta di kantor Notaris Visca Kemala Dewi diantaranya yaitu:
 - Akta kuasa direktur nomor 227 tanggal 28 Mei 2014 yang isinya PT. Nadzif Putra memberikan kuasa kepada CV. Nadzif untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana dan Ruang Rektorat Universitas Wiralodra, Kecamatan Indramayu;
 - Akta kuasa direktur nomor 235 tanggal 30 Mei 2014 yang isinya CV. Pagoda Utama Jaya Sakti memberikan kuasa kepada CV. Nadzif untuk melaksanakan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peternakan dan Kesehatan Hewan (DAK Bidang Pertanian).
- Bahwa kronologis order Akta Kuasa Direktur Nomor 227 yang berkaitan dengan CV. Nadzif atau PT. Nadzif Putra yaitu awalnya Saksi Jumena menghubungi Saksi melalui telepon untuk meminta booking nomor akta guna pembuatan kuasa direktur, selanjutnya saksi menanyakan terkait kelengkapan berkas persyaratan pembuatan akta kuasa direktur dan bagaimana proses penandatanganan para pihak dalam minuta akta kuasa direktur lalu Saksi Jumena menjawab "gampang nanti para pihak datang ke kantor Visca Kemala Dewi, kemudian saksi diperintahkan oleh Saksi Jumena untuk mengambil kelengkapan berkas di kantor Bank BJB Syariah KCP Sumber, lalu saksi mengambil kelengkapan berkas di kantor Bank BJB Syariah KCP Sumber akan tetapi saksi lupa apakah pada saat itu Saksi Jumena yang menyerahkan atau teller karena jika ada Saksi Jumena maka saksi mengambil kepada Saksi Jumena namun jika tidak ada maka dititipkan di teller;

Halaman 56 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kelengkapan berkas pembuatan akta kuasa direktur lengkap maka beberapa waktu kemudian saksi membuat draft isi akta kuasa direktur tersebut, setelah draft jadi selanjutnya saksi serahkan ke staff kantor yang namanya saksi tidak ingat untuk dibuatkan cover salinan akta kuasa direktur dan seluruh kelengkapan termasuk minuta guna dilakukan pemeriksaan ketikan dan isi draft akta kuasa direktur oleh Saksi Visca Kemala Dewi dan jika terjadi kesalahan maka dapat dilakukan perbaikan oleh siapa saja staff yang ada di tempat termasuk saksi dan untuk akta kuasa direktur nomor 227 tanggal 28 Mei 2014 karena Saksi Visca Kemala Dewi hadir maka tugas Saksi hanya membuat draft isi Akta Kuasa Direktur Nomor 227 tanggal 28 Mei 2014 saja;
- Bahwa pihak dari Bank BJB Syariah KCP Sumber yang tidak ingat namanya menghubungi saksi melalui telepon dan meminta salinan Akta Kuasa Direktur Nomor 227 tanggal 28 Mei 2014 segera sehingga Saksi menjawab “nanti sabar saya tanyakan terlebih ke orang kantor”, lalu Saksi menanyakan ke staff kantor yang namanya sudah tidak ingat apakah draft dan salinan Akta Kuasa Direktur Nomor 227 sudah selesai dan staff tersebut menyatakan sudah selesai sehingga Saksi membuat tanda terima penyerahan salinan Akta Kuasa Direktur Nomor 227 tanggal 28 Mei 2014 ke bank untuk diserahkan namun tidak ingat siapa yang menerima dari pihak Bank BJB Syariah KCP Sumber;
- Bahwa untuk akta kuasa direktur nomor 235 tanggal 30 Mei 2014 kronologisnya yaitu awalnya Saksi Jumena menghubungi Saksi melalui telepon untuk meminta booking nomor akta guna pembuatan kuasa direktur, selanjutnya Saksi menanyakan terkait kelengkapan berkas persyaratan pembuatan akta kuasa direktur dan bagaimana proses penandatanganan para pihak dalam minuta akta kuasa direktur lalu Saksi Jumena menjawab “gampang nanti para pihak datang ke kantor Visca Kemala Dewi”;
- Bahwa Saksi diperintahkan oleh Saksi Jumena untuk mengambil kelengkapan berkas di kantor Bank BJB Syariah KCP Sumber, kemudian setelah mengambil kelengkapan berkas di kantor Bank BJB Syariah KCP Sumber akan tetapi Saksi lupa apakah pada saat itu Saksi Jumena yang menyerahkan atau teller karena jika ada Saksi Jumena

Halaman 57 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Saksi mengambil kepada Saksi Jumena namun jika tidak ada maka dititipkan di teller;

- Bahwa setelah kelengkapan berkas pembuatan akta kuasa direktur lengkap maka beberapa waktu kemudian Saksi membuat draft isi akta kuasa direktur tersebut, setelah draft jadi selanjutnya karena Saksi Visca Kemala Dewi tidak berada di tempat (berada diluar kota) sehingga diserahkan kepada rekan Saksi yang senior bernama Sdr. Johar Firid (Alm) untuk dilakukan pemeriksaan ketikan dan isi draft akta kuasa direktur dan jika terjadi kesalahan maka dapat dilakukan perbaikan oleh Sdr. Johar Firid (Alm) untuk dibuatkan akta salinan kuasa direktur dan Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat salinan Akta Kuasa Direktur Nomor 235 tanggal 30 Mei 2014 karena tugas Saksi hanya membuat draft isi akta kuasa direktur nomor 235 tanggal 30 Mei 2014;
- Bahwa beberapa waktu kemudian pihak dari Bank BJB Syariah KCP Sumber yang tidak ingat namanya menghubungi Saksi melalui telepon dan meminta salinan Akta Kuasa Direktur Nomor 235 tanggal 30 Mei 2014 segera untuk keperluan audit sehingga Saksi menjawab "nanti Saksi tanyakan ke orang kantor", lalu menanyakan ke senior Saksi yaitu Sdr. Johar Firid (Alm) apakah akta sudah selesai dan sudah dibuat akta salinan yang akan diterbitkan" lalu Sdr. Johar Firid (Alm) menyampaikan seluruhnya sudah selesai dan disimpan di laci pribadi Sdr. Johar Firid (Alm) sehingga Saksi membuat tanda terima penyerahan salinan Akta Kuasa Direktur Nomor 235 tanggal 30 Mei 2014 ke bank untuk diserahkan namun Saksi tidak ingat siapa yang menerima dari pihak Bank BJB Syariah KCP Sumber;
- Bahwa Saksi baru mengetahui setelah dilakukan pemeriksaan di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon dan membuka seluruh arsip dokumen dan ternyata untuk akta kuasa direktur nomor 235 tanggal 30 Mei 2014 tidak pernah ditanda tangani oleh Saksi Visca Kemala Dewi karena salah satu pihak tidak pernah hadir untuk bertanda tangan;
- Bahwa tandatangan dalam Akta Kuasa Direktur Nomor 235 tanggal 30 Mei 2014 berbeda dengan tandatangan dari Saksi Visca Kemala Dewi;
- Bahwa semua karyawan pada saat tahun 2013-2014 mempunyai akses untuk mendapatkan baik cap, kertas, cover akta dan sebagainya dan jika sudah lengkap baru ditanda tangani oleh Saksi Visca Kemala Dewi

Halaman 58 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikeluarkan dan jika belum ditanda tangani maka tidak dapat dikeluarkan;

- Bahwa Saksi juga merasa janggal karena biasanya untuk kuasa direktur biasanya melalui staff lain yang menyimpan akan tetapi pada saat Saksi ingin mengambil Akta Kuasa Direktur Nomor 235 tanggal 30 Mei 2014 Sdr. Johar Firid (Alm) menyimpan di laci pribadi;
- Bahwa Saksi juga merasa terdapat kejanggalan karena pada saat Saksi membuat draft isi akta kuasa direktur nomor 235 tanggal 30 Mei 2014 sebanyak 2 rangkap yaitu satu untuk minuta akta kuasa direktur dan satu lagi untuk salinan akta kuasa direktur yang mana dalam draft isi Akta Kuasa Direktur yang Saksi buat tersebut yang bertindak sebagai saksi adalah Sdr. Johar Firid (Alm) kemudian *draft* tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. Johar Firid (Alm) dan Saksi tidak mengetahui mengapa dalam Akta Kuasa Direktur Saksi berubah menjadi Sdri. Heni Safitri.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi;

7. **Saksi SUNARTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekitar tahun 2004 atau 2005, saksi bekerja pada Terdakwa Mohamad Basyir Idris selaku kuli/tukang dalam berbagai proyek yang dilaksanakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2007 saat itu saksi sudah dipercaya dan diminta oleh Terdakwa untuk mengisi jabatan Direktur pada CV. Nadzif;
- Bahwa Saksi hanya lulusan Sekolah Dasar sehingga memiliki keterbatasan dalam berbagai hal, maka saksi menolak tawaran tersebut, namun Terdakwa menegaskan hanya perlu meminjam nama Saksi dan yang menjalankan CV. Nadzif tetap oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengerti tugas dari Direktur namun karena Terdakwa menyampaikan kepada Saksi jika nanti Saksi selaku direktur hanya sebatas nama ("wayang") dan nantinya perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan oleh CV. NADZIF tetap atas inisiasi dan kendali Terdakwa sehingga Saksi berserdia, kemudian dibawa oleh Terdakwa

Halaman 59 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kantor Notaris yang berada di Jalan Tuparev, Cirebon untuk dilakukan pembuatan akta perpindahan Direktur;

- Bahwa setelah nama Saksi secara administrasi bertindak sebagai Direktur CV. Nadzif, pada tahun 2013 Saksi dibawa ke BJB Syariah Sumber untuk melakukan tandatangan dan paraf pada beberapa dokumen yang tidak diketahui dan dimengerti yang mana hal tersebut dilakukan atas perintah Terdakwa;
- Bahwa dalam penandatanganan tersebut, terdapat Saksi Adznan Budidharmawan dan perwakilan dari Pihak Notaris;
- Bahwa setelah penandatanganan tersebut, tidak ada pekerjaan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengerti dan mengetahui mengenai dokumen yang ditandatangani yaitu:
 1. Akta tanggal 29 Agustus 2013 Nomor: 125 yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT A.n Visca Kemala Dewi, SH. dengan alamat kantor di Jln. Melati No. 25 Tuparev Kabupaten Cirebon Telp/Fax (0231) 210802, SK Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 16-11-2001 Nomor: C-507 - HT.03.02 - TH 2001 tentang Akta Perjanjian Fasilitas Pembiayaan (Line Facility Agreement) berikut dengan isi dan lampirannya;
 2. Akta tanggal 28 Mei 2014 Nomor: 227 yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT A.n Visca Kemala Dewi, SH. dengan alamat kantor di Jln. Melati No. 25 Tuparev Kabupaten Cirebon Telp/Fax (0231) 210802, SK Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 16-11-2001 Nomor: C-507 - HT.03.02 - TH 2001 tentang Akta Kuasa Direktur A.n PT. Nadzif Putra – CV. Nadzif berikut dengan isi dan lampirannya.
 3. Akta tanggal 30 Mei 2014 Nomor: 235 yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT A.n Visca Kemala Dewi, SH. dengan alamat kantor di Jln. Melati No. 25 Tuparev Kabupaten Cirebon Telp/Fax (0231) 210802, SK Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 16-11-2001 Nomor: C-507 - HT.03.02 - TH 2001 tentang Akta Kuasa Direktur A.n CV. Pagoda Jaya Utama Sakti - CV. Nadzif berikut dengan isi dan lampirannya;
 4. Akta tanggal 30 Mei 2014 Nomor: 230 yang diterbitkan oleh

Halaman 60 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris/PPAT A.n Visca Kemala Dewi, SH dengan alamat kantor di
Jln. Melati No. 25 Tuparev Kabupaten Cirebon Telp/Fax (0231)
210802, SK Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI tanggal
16-11-2001 Nomor: C-507 - HT.03.02 - TH 2001 tentang Akta
Jaminan Fidusia berikut dengan isi dan lampirannya;

5. Akta tanggal 3 Juni 2014 Nomor: 13 yang diterbitkan oleh
Notaris/PPAT A.n Visca Kemala Dewi, SH. dengan alamat kantor di
Jln. Melati No. 25 Tuparev Kabupaten Cirebon Telp/Fax (0231)
210802, SK Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI tanggal
16-11-2001 Nomor: C-507 - HT.03.02 - TH 2001 tentang Salinan
Akta Jaminan Fidusia berikut dengan isi dan lampirannya.

- Bahwa setelah penandatanganan beberapa dokumen tersebut, saksi pulang dan diberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk makan siang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pekerjaan di Universitas Wiralodra, namun saksi tidak pernah bekerja pada tender tersebut karena tidak diajak/diberikan pekerjaan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pekerjaan kendang ternak, namun saksi tidak pernah bekerja pada tender tersebut karena tidak diajak/diberikan pekerjaan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak pernah bekerja sama dengan Saksi Basuki Sulistiono;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan sanggahan, bahwa Saksi Sunarto jujur dan memiliki keahlian pada bahan (sebagai tukang besi) sehingga Terdakwa percaya dan mengangkat Saksi Sunarto sebagai Direktur CV. Nadzif.

8. **Saksi BASUKI SULISTIONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Direktur pada CV. Pagoda Jaya Utama Sakti yang bergerak dibidang konstruksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan rekan satu profesi;

Halaman 61 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2014 CV. Pagoda Jaya Utama Sakti mengerjakan kegiatan Pembangunan Kandang Ternak pada Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon dengan nilai kontrak sejumlah Rp1.063.458.000,00 (satu miliar enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah), pekerjaan tersebut dilaksanakan selama 100 (seratus) hari kalender sejak tanggal 9 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014;
- Bahwa pada tahun 2014, Terdakwa mendatangi saksi untuk melihat dan meminta SPMK surat penunjukan untuk pekerjaan Pembangunan Kandang Ternak pada Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa tidak menjelaskan tujuannya melihat dan meminta SPK namun saksi keberatan jika memberikan yang asli sehingga hanya memberikan fotocopy SPK tersebut karena saksi berpikiran tidak akan terlalu berfungsi jika hanya fotocopy yang diberikan dan jika akan terdapat perbuatan hukum maka pasti akan ada konfirmasi terlebih dahulu namun kepada saksi pada faktanya tidak pernah ada konfirmasi dan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon baru mengetahui jika pekerjaan dan SPK tersebut dijadikan agunan di Bank BJB Syariah KCP Sumber oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi ke Kantor Notaris Visca untuk melakukan paraf dan tanda tangan dokumen yang tidak diketahui dan dijelaskan mengenai dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi tidak membaca isi dari dokumen tersebut dan Terdakwa tidak memberitahukan mengenai isi dari dokumen tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan paraf dan tanda tangan dokumen tersebut, di dalam Kantor Notaris Visca Kemala Dewi hanya ada Saksi, Terdakwa, dan karyawan notaris tanpa adanya notaris yang bersangkutan yaitu Saksi Visca Kemala Dewi;
- Bahwa untuk pekerjaan kandang ternak dilaksanakan oleh CV. Pagoda Utama Jaya Sakti dan tidak pernah dilimpahkan kepada pihak lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak oleh Terdakwa datang bersama-sama ke Bank BJB Syariah;
- Bahwa Saksi tidak pernah didatangi oleh Pihak BJB Syariah Sumber dan tidak pernah memberikan kuasa kepada pihak manapun terkait pekerjaan kandang ternak;

Halaman 62 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta Kuasa Direktur yang dijaminan kepada Bank BJB Syariah Sumber merupakan palsu dan tanda tangan yang ada didalamnya adalah palsu karena sangat berbeda dengan tandatangan Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan konfirmasi kepada Terdakwa dan dijelaskan tanda tangan palsu tersebut dilakukan oleh staff Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat dan tidak pernah menandatangani:

1. Surat pernyataan yang berisi:

“Sehubungan dengan fasilitas pembiayaan yang diterima CV. Pagoda Utama Jaya Sakti dari Bank BJB Syariah KCP Sumber yang dipergunakan untuk pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kandang Ternak, sesuai dengan Surat Penunjukan Nomor: 03//SPPBJ/PPK/PEMB.KNDG TRNK/DKP3/2014, tanggal 23 Mei 2014, maka:

- a. Seluruh pembayaran termyn tidak akan diambil tunai atau disalurkan melalui rekening di bank lain;
- b. Seluruh pembayaran untuk pekerjaan tersebut akan disalurkan melalui rekening giro kami pada Bank BJB Syariah Cabang Cirebon:
 - Nomor Rekening: 0030101004031
 - Atas nama: CV. Pagoda Utama Jaya Sakti
 - Direktur: Basuki Sulistiono

2. Surat kuasa yang menerangkan:

- a. Dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kandang Ternak;
- b. Telah diputuskan ditandatangani Surat Penunjukan Nomor: 03/SPPBJ/PPK/PEMB.KNDG TRNK/DKP3/2014 tanggal 23 Mei 2014 sebagai mana terlampir dalam surat ini;
- c. Untuk proyek tersebut diatas telah diperoleh pembiayaan sesuai dengan akad No. ... tanggal ...
- d. Pembayaran untuk proyek tersebut dilakukan melalui bank pemberi pembiayaan dan dipergunakan pertama-tama untuk melunasi kewajiban pembayaran bagi hasil serta pelunasan investasi dimaksud.

- Bahwa dengan ini memberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada Bank BJB Syariah KCP Sumber Jalan Dewi Sartika Nomor 134 Sumber Khusus untuk dan atas nama CV. Pagoda Utama Jaya Sakti:

Halaman 63 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melakukan penagihan dan atau menerima pembayaran dari pejabat pembuat komitmen berdasarkan kontrak tersebut diatas;
2. Melakukan perhitungan-perhitungan terhadap pembayaran-pembayaran yang telah diterima sesuai dengan cara dan tahap-tahap pelunasan sebagaimana ditentukan dalam akad pembiayaan;
3. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang dikuasakan sebagaimana termaksud dalam akta (1) dan (2).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan sanggahan, bahwa Saksi Basuki mengetahui bahwa SPK untuk pekerjaan pembangunan kandang ternak tersebut dipergunakan untuk mengatasi *cash flow* pekerjaan Terdakwa di lapangan.

9. **Saksi ASEP SARIPUDDIN, SE., S.AG., MM.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan Pimpinan Bank BJB Syariah Kantor Cabang Cirebon pada bulan April 2012 s.d bulan Maret 2014 dan memiliki tugas serta fungsi yaitu memimpin dan mengelola operasinal dan bisnis cabang dalam penghimpunan dana sesuai dengan target perusahaan;
 - Bahwa *line facility agreement* adalah komitmen bank untuk menyediakan pembiayaan jumlah tertentu berdasarkan permohonan dari nasabah dan telah disetujui oleh pihak bank dalam jangka waktu tertentu berdasarkan prinsip syariah;
 - Bahwa *line facility agreement* berlaku efektif saat dilakukan penarikan oleh nasabah;
 - Bahwa setelah disetujui permohonan *line facility agreement* maka akan timbul akad yang dimana merupakan bentuk persetujuan dari kedua belah pihak dan akad ini muncul apabila persyaratan *line facility agreement* telah terpenuhi;
 - Bahwa setelah mendapatkan akta *line facility agreement* dan segala persyaratan telah terpenuhi, maka akan muncul akad pembiayaan yang dimana akan dicairkan dana setiap proyek/tahapan tertentu sesuai kesepakatan;

Halaman 64 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam *line facility agreement* ini terdapat agunan berupa SPK pekerjaan dan agunan fisik dengan nilai minimal 25% (dua puluh lima) dari total pembiayaan;
- Bahwa dalam *line facility agreement* berdasarkan SK: 798/SK/DIR-DK/2012 tanggal 25 Oktober 2012 terdapat kewenangan dari Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Memutus Pemberian Pembiayaan dengan nilai maksimal sampai sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sedangkan Bank BJB Syariah Kantor Cabang Memutus Pemberian Pembiayaan dengan nilai maksimal sampai sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa penarikan dana dilakukan di Kantor Cabang Pembantu BJB Syariah dan Kantor Cabang hanya memberikan persetujuan saja;
- Bahwa pada tahun 2013, terdapat permohonan *line facility agreement* atas nama CV. Nadzif yang diajukan melalui KCP BJB Syariah Sumber dan terdapat permohonan persetujuan dari Bank BJB Syariah KCP Sumber melalui Saksi Adznan Budidharmawan selaku pimpinan kepada Bank BJB Syariah KC Cirebon;
- Bahwa setelah persyaratan dan analisa telah terpenuhi, saksi memberikan persetujuan dan dilakukan disposisi kepada kepala KCP BJB Syariah Sumber yaitu Saksi Adznan Budidharmawan dan *Account Officer* yaitu Saksi Desika sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa dalam pengajuan *line facility agreement* dilakukan dengan menggunakan pekerjaan yang didasari pada APBD atau APBN, namun jika pekerjaan yang dijadikan agunan tersebut diluar dari APBD dan APBN maka boleh dilakukan dengan cara dilakukan revisi usulan atau pengajuan yang baru dari Kantor Cabang Pembantu ke Kantor Cabang;
- Bahwa saksi menyetujui permohonan pengajuan *line facility agreement* dengan cara mengeluarkan disposisi ke Kepala Cabang BJB Syariah dilengkapi persyaratan yang harus dipenuhi agar timbul kehati-hatian dalam persetujuan salah satunya yaitu pada saat terdapat usulan penarikan harus dilakukan konfirmasi perihal kebenaran kepada *Bowheer* perihal kebenaran pekerjaan yang dijadikan agunan pokok;
- Bahwa disposisi persetujuan tersebut dalam bentuk *Memorandum Review Pembiayaan* Nomor: 063/MRP-CRB/SMB/2013 tanggal 27 Agustus 2013 disertai catatan disposisi *critical point* ketentuan-

Halaman 65 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang harus dilaksanakan pada saat nasabah telah memperoleh pekerjaan yang dijadikan agunan pokok pada saat proses penarikan pembiayaan di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Sumber diantaranya:

- Pastikan Sistem Informasi Debitur (BI. *Checking*) dan Daftar Hitam Nasional *clear* atas nama pengurus dan perusahaan;
 - Validasi dokumen (termasuk dokumen masing-masing proyek);
 - Konfirmasi *Bouwheer* dan *On The Spot* (kunjungan kepada proyek);
 - Buat progres *record* minimal 1 kali perbulan untuk masing-masing proyek yaitu untuk melakukan monitoring progres proyek yang dibiayai;
 - Monitoring termin dan potong proporsional dimana berfungsi untuk melakukan monitoring pembayaran proyek yang dibiayai;
 - Syarat dan ketentuan wajib dipenuhi sebagaimana SOP dan yang tercantum dalam usulan harus dipenuhi;
 - Pengikatan (akad dan agunan) sesuai ketentuan;
 - Penarikan bertahap sesuai kekuatan agunan dan kebutuhan
- Bahwa CV. Nadzif melakukan pengajuan *line facility agreement* dengan rencana pekerjaan yang akan dilampirkan sebagai agunan pokok yaitu pekerjaan pembangunan RRI, pembangunan kantor Kecamatan, dan pembangunan jembatan Lebakngok Kota Cirebon;
 - Bahwa CV. Nadzif melakukan pengajuan *line facility agreement* menggunakan jaminan SPK pekerjaan yang lain, namun tidak dilakukan revisi atau pengajuan baru terhadap pengajuan *line facility agreement* kepada Bank BJB Syariah Kantor Cabang Cirebon dan salah satu Pekerjaan yang dijadikan agunan pokok diluar APBN atau APBD;
 - Bahwa seharusnya pegawai bank yang ditunjuk oleh Pimpinan Bank BJB Syariah KCP Sumber dalam melakukan analisa dilengkapi dengan survey kepada *bowheer* untuk memastikan kebenaran pekerjaan yang dijadikan agunan pokok tersebut sebagaimana disposisi yang saksi tuliskan dan jika hal tersebut tidak dilakukan maka seharusnya pimpinan menolak dilakukan penarikan uang *line facility agreement* oleh nasabah;
 - Bahwa Saksi Jumena walaupun hanya pekerja kontrak namun tugas dan tanggungjawab nya sama dengan pegawai tetap;

Halaman 66 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan *Curriculum Vitae* diketahui mempunyai pengalaman di dunia perbankan bahkan pernah menjadi *Account Officer* pada bank lain sebelumnya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

10. **Saksi DESIKA ELYADI YUDA PRATAMA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menjadi pegawai Bank BJB Syariah pada posisi marketing financing dengan tugas yaitu memasarkan produk pembiayaan, menganalisa pengajuan pembiayaan, memonitoring proses pengajuan pencairan (kroseling);
- Bahwa dalam *line facility agreement* terdapat 2 (dua) jenis akad yaitu akad limit pembiayaan dan akad pada saat nasabah mendapatkan pekerjaan untuk dilakukan pencairan terhadap limit pembiayaan yang dijanjikan oleh bank;
- Bahwa agar dapat dilakukan akad tersebut, saksi perlu melakukan analisa dan pengecekan terhadap data-data yang diajukan seperti permohonan pengajuan *line facility agreement*, dan lain lain;
- Bahwa mekanisme permohonan pengajuan *line facility agreement* dilakukan dengan cara yaitu:
 1. Memberikan permohonan pengajuan *line facility agreement* ke *Customer Service* dan kemudian diserahkan kepada kepala cabang dalam bentuk memo
 2. Kepala cabang menunjuk pihak untuk melakukan analisa terhadap pengajuan *line facility agreement*;
 3. Setelah dilakukan analisa, maka akan diberi kesimpulan jumlah plafond yang akan diberikan.
- Bahwa setelah Saksi melakukan analisa, Saksi menentukan besar plafond yang dapat diberikan kepada CV. Nadzif adalah sejumlah Rp2.500.000.000,00 yang didasari pada:
 1. Permohonan pinjaman *line facility agreement* sejumlah Rp2.500.000.000,00;

Halaman 67 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdapat agunan fisik berupa SHM dengan telah memenuhi nilai sebesar 25%;
 3. Rencana rekapan yang akan dilaksanakan;
 4. Dokumen laporan/neraca keuangan peminjam;
 5. Berkas-berkas proyek yang telah dilaksanakan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- Bahwa setelah dilakukan analisa terhadap pengajuan *line facility agreement*, maka saksi selaku *Account Officer* (AO) meneruskannya kepada pimpinan agar dilakukan review kembali oleh Kepala Cabang dan Kepala Cabang Pembantu;
 - Bahwa setelah disetujui pembiayaan *line facility agreement*, terdapat jeda/kurun waktu 1 (satu) tahun untuk penarikannya;
 - Bahwa pekerjaan yang akan dijadikan agunan pokok oleh CV. Nadzif dalam penarikan fasilitas pembiayaan yaitu Pembangunan RRI Kota Cirebon, pembangunan kantor Kecamatan, dan pembangunan jembatan Lebakngok Kota Cirebon;
 - Bahwa pada tahun 2013, CV. Nadzif melakukan penarikan sebanyak 1 (satu) kali untuk pengerjaan proyek pembangunan RRI;
 - Bahwa saat dilakukan penarikan, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi yaitu lampiran SPK/SPMK dan *standing instructions* dari pemberi kerja, setelah terpenuhi maka akan dikeluarkan akta penarikan sebagai bentuk telah terjadinya penarikan dari *line facility agreement*;
 - Bahwa tidak dapat dilaksanakan penarikan jika kedua syarat tersebut tidak terpenuhi;
 - Bahwa dalam proses penarikan fasilitas pembiayaan maka harus dilakukan survey terlebih dahulu oleh pegawai Bank yang ditunjuk oleh pimpinan kepada *bowheer* untuk mengetahui kebenaran pekerjaan yang dijadikan agunan oleh nasabah;
 - Bahwa apabila tidak dilakukan survey kepada *bowheer* maka seharusnya pimpinan tidak dapat menyetujui usulan penarikan uang tersebut;
 - Bahwa pekerjaan yang dapat dijadikan agunan yaitu berasal dari APBN dan APBD;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi mengenai penarikan *line facility agreement* terhadap pekerjaan Universitas Wiralodra dan pembangunan

Halaman 68 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandang ternak karena pada saat itu saksi sudah dalam proses pengajuan *resign*;

- Bahwa Saksi digantikan posisinya oleh Saksi Jumena yang ditunjuk oleh Saksi Adznan Budidharmawan;
- Bahwa penarikan *line facility agreement* perlu dilakukan permohonan persetujuan ulang dari Kantor Cabang Pembantu kepada Kantor Cabang untuk mendapatkan persetujuan apabila pekerjaan yang diagunkan diluar dari perencanaan proyek yang akan dikerjakan apalagi jika pekerjaan tersebut diluar dari APBN dan APBD;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

11. **Saksi RISDA MEGAWATI SARAGIH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjabat selaku Manager Operasional di Bank BJB Syariah KCP Sumber dan memiliki tugas dan fungsi yang terkait dengan *line facility agreement* yaitu pembukuan register terhadap keluarnya surat SP4 yang diajukan oleh *Account Officer* (AO) serta berfungsi sebagai pemberitahuan kepada nasabah bahwa pemberitahuan permohonannya telah disetujui/tidak disetujui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja syarat yang harus dilengkapi oleh nasabah pada saat mengajukan permohonan *line facility agreement*;
- Bahwa pihak yang melakukan analisa terhadap kelengkapan dokumen permohonan *line facility agreement* adalah *Account Officer* (AO) yang saat itu memeriksannya adalah Saksi Jumena;
- Bahwa setelah selesai dilakukan analisa, maka pihak yang melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen permohonan sampai dengan memeriksa kebenaran hasil analisa yang dilakukan oleh *account officer* adalah Pimpinan KCP langsung karena memang tidak ada kewenangan Saksi dalam proses tersebut;
- Bahwa Saksi hanya bertugas secara administrasi saja berupa pemberian nomor surat dan pencatatan keluar/masuk surat, adapun pengambil keputusan pencairan berada dipihak lain;

Halaman 69 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme buku register ini dilakukan secara administrasi dan terbatas pada aktifitas surat menyurat Bank serta memegang nomor register yang terdapat Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP4) kepada CV. Nadzif tertanggal 30 Mei 2014 dan tanggal 2 Juni 2014 yang dibuat oleh account officer yaitu Saksi Jumena dan diserahkan kepada Saksi untuk dilakukan register yang pada intinya surat tersebut berisi informasi pemberitahuan kepada nasabah bahwa proses penarikan fasilitas tersebut disetujui oleh Bank;
- Bahwa Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP4) merupakan surat eksternal yang registernya dilakukan oleh bagian operasional sehingga dari account officer menyerahkan kepada Saksi untuk Saksi tandatangani sebelum ditandatangani oleh Pimpinan KCP;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

12. Saksi IHSAN KUSUMAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai auditor dari Bank BJB Syariah;
- Bahwa berdasarkan struktur organisasi pada Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Sumber pada Tahun 2013 atau Tahun 2014 peran *Manager Operasional* tidak ada sangkut pautnya dengan *Account Officer* dan *Account Officer* memiliki kewenangan untuk langsung memberikan laporan kepada Kepala Cabang Pembantu;
- Bahwa pada tahun 2013, saksi tidak menemukan *fraud* pada Kantor Bank BJB Syariah Sumber;
- Bahwa untuk permasalahan Kantor BJB Syariah Sumber, saksi bertugas untuk membacakan laporan audit umum tahun 2015 yang berisi terdapat wanprestasi terkait pembiayaan *line facility agreement* dari CV. Nadzif yang seharusnya pembiayaan dicairkan ke rekening Bank BJB Syariah, namun dicairkan ke rekening lain diluar BJB Syariah agar angsuran tidak muncul/ditagih;
- Bahwa tidak ada perbedaan pertanggungjawaban jabatan *Account Officer* pada BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu pada Tahun 2013

Halaman 70 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Tahun 2014 dengan status selaku pegawai kontrak. Hanya saja dilihat sesuai dengan kebijakan pimpinan, jika pegawai yang menjabat selaku *Account Officer* adalah golongan *fresh graduate*, maka beban kerjanya akan disesuaikan dengan pengetahuan yang bersangkutan jika dibandingkan dengan golongan bukan *fresh graduate* (pegawai yang sudah berpengalaman);

- Bahwa pihak *Account Officer* yang bertugas untuk melakukan analisa terhadap pengusulan penarikan fasilitas *Line Facility Agreement/Stand by Loan* dengan agunan pokok berupa Pembangunan Gedung Pasca Sarjana dan Ruang Rektorat Universitas Wiralodra, Kecamatan Indramayu dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peternakan dan Kesehatan Hewan (DAK Bidang Pertanian). adalah Saksi Jumena;
- Bahwa Saksi RISDA selaku *Manajer Operasional* tidak ikut melakukan review atas hasil analisa pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* yang dilakukan oleh *Account Officer*;
- Bahwa selama bekerja sebagai *Account Officer* (AO), Saksi Jumena memenuhi kualifikasi sebagai pegawai tetap karena berdasarkan performa kinerjanya telah memenuhi target.
- Bahwa Temuan Audit atas permasalahan pembiayaan atas nama CV. Nadzif, berdasarkan informasi, sumber pembayaran dari termyn untuk pembiayaan ini sudah tidak ada. Berdasarkan hasil konfirmasi dari Bisnis Unit serta kunjungan ke lokasi usaha dan PPK bahwa pembayaran termyn proyek 2 dan 3 disalurkan ke Bank BJB, hal ini tidak sesuai dengan *standing instruction* bahwa termyn akan disalurkan kepada Bank BJB Syariah.
- Temuan terkait administrasi:
 1. Tanggal jatuh tempo pembiayaan melebihi jangka waktu proyek/ pekerjaan ditambah 2 (dua) bulan masa penagihan berakhirnya jangka waktu SPK (proyek kandang ternak > 1 bulan);
 2. Mekanisme addendum pembiayaan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diantaranya:
 - a) Pembiayaan dilakukan perpanjangan tanpa disertai dengan landasan yang kuat berupa surat perpanjangan kontrak dari pemilik proyek/pemberi kerja ket : *landasan menggunakan surat permohonan perpanjangan pembiayaan dan analisa perpanjangan pembiayaan*;

Halaman 71 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Tidak terdapat berita acara pemeriksaan addendum pembiayaan yang dinotifikasi pemberi kerja terkait;
- c) Tidak terdapat SP4 adendum sebagai landasan persetujuan komiter pembiayaan.
- Bahwa dari penarikan *line facility* yang telah diberikan kepada CV. Nadzif sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dikurangi total pembayaran pokok dari CV. Nadzif sejumlah Rp350.043.705,00 (tiga ratus lima puluh juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) potensi kerugian adalah sejumlah Rp2.149.956.295,00 (dua miliar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) dan apabila diperhitungkan potensi pembayaran dari penjualan agunan sejumlah Rp632.637.059,00 (enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh sembilan rupiah) maka sisa potensi kerugian yang diterima oleh Bank BJB Syariah adalah sejumlah Rp1.517.319.236,00 (satu miliar lima ratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah);
- Bahwa hingga saat ini agunan berupa sertifikat beserta tanah dan bangunan yang ada di atasnya belum dilakukan lelang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

13. **Saksi ADZAN BUDIDHARMAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa selama kurun waktu antara tahun 2012-2014 Saksi adalah selaku Pemimpin BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Sumber;
- Bahwa tugas dan fungsi dari Saksi adalah selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Sumber adalah manajemen pekerjaan di Kantor Cabang Pembantu BJB Syariah KCP Sumber;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Mohamad Basyir Idris sejak tahun 2012;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Jumena sebagai Staf Pemasaran dari *outsourcing* BJB KCP Sumber yang masuk pada bulan Oktober tahun 2013;

Halaman 72 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Jumena masuk bukan sebagai golongan *fresh graduate*, dimana Saksi Jumena pernah memiliki pengalaman di bidang marketing produk usaha mikro di Bank Mandiri;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi Jumena pada saat menjabat sebagai Staf Pemasaran BJB Syariah dengan pengalaman yang bersangkutan sebagai tenaga marketing produk usaha mikro di Bank Mandiri secara umum tidak berbeda jauh;
- Bahwa pada tahun 2013, CV. Nadzif pernah mengajukan fasilitas pembiayaan berupa *Line Facility Agreement/Stand by Loan* kepada bank BJB Syariah KCP Sumber atas inisiasi dari Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS yang sudah dikenal oleh Saksi dengan limit produk pembiayaan sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa syarat-syarat permohonan pengajuan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* adalah Surat Perintah Kerja, *Company Profile*, Agunan dan surat permohonan pengajuan pembiayaan;
- Bahwa pada *Company Profile* atas nama CV. Nadzif sepengetahuan Saksi N terdapat beberapa pekerjaan yang pernah diselesaikan oleh CV. NADZIF tetapi Saksi lupa berapa tepatnya;
- Bahwa agunan yang diajukan untuk produk pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* berupa SHM Nomor: 1650 Desa Sutawinangun dengan surat ukur tanggal 16 Nopember 2011 nomor: 969/Sutawinnagun/2011 seluas 205 M² atas nama Ir. Ratna Sondari yang sudah diikat APHT dengan sejumlah Rp632.637.059,00 (enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima puluh sembilan rupiah);
- Bahwa didalam pengajuan produk pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* terdapat 2 (dua) kali akad yang harus melalui analisa terlebih dahulu dari Staf Pemasaran/Account Officer (AO) sebelum diteruskan kepada Pimpinan BJB terkait yaitu:
 1. Akad permohonan pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan*;
 2. Akad penarikan pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan*.
- Bahwa permohonan pengajuan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* pada tahun 2013 masuk ke BJB Syariah KCP Sumber dilakukan analisa

Halaman 73 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu oleh Staf Pemasaran atas nama Saksi Desika untuk 3 (tiga) ekspektasi pekerjaan sebagai berikut:

No	Pekerjaan	Bowheer	Kontrak (Rp)
1	Pembangunan Gedung RRI Cirebon	RRI Cirebon	4.391.000.000
2	Pembangunan Kantor Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon	Dinas PUPESDM Kota Cirebon	1.400.000.000
3	Pembangunan Jembatan Lebak Ngok Kota Cirebon	Dinas PUPESDM Kota Cirebon	1.450.000.000
Jumlah			7.241.000.000

- Bahwa setelah berkas pengajuan dipenuhi oleh Terdakwa dan dianalisa oleh Saksi Desika selaku Staf Pemasaran, berkas tersebut direview oleh Saksi selaku Pimpinan BJB Syariah KCP Sumber untuk diteruskan kepada BJB Syariah Kantor Cabang karena limit pemutus kredit berada di kewenangan Pemimpin BJB Syariah Kantor Cabang di Cirebon;
- Setelah ACC daripada limit pengajuan produk pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) oleh Pemimpin BJB Syariah Kantor Cabang di Cirebon *Memorandum Review Pembiayaan Nomor 063/MRP-CRB/SMB/2013* tanggal 27 Agustus 2013, rekomendasi tersebut turun kembali ke BJB Syariah KCP Sumber dan dilakukan pencairan pembiayaan oleh Terdakwa untuk Pembangunan Gedung RRI Cirebon;
- Bahwa atas pekerjaan Pembangunan Gedung RRI Cirebon yang didalam kontrak tercantum CV. Nadzif sebenarnya berada dalam kendali Terdakwa selaku Direktur PT. Nadzif Putra dan pendiri sekaligus mantan Direktur CV. Nadzif;
- Bahwa pengajuan produk pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* dilakukan pula berdasarkan sepengetahuan Saksi Sunarto namun Saksi tidak mengetahui sejauh apa pengetahuan Saksi Sunarto;
- Bahwa terdapat kedala pada penyelesaian pekerjaan Pembangunan Gedung RRI Cirebon sehingga menyebabkan adanya keterlambatan pembayaran kewajiban terhadap produk pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* sehingga Terdakwa menyampaikan kepada Saksi untuk dibantu;

Halaman 74 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian bersedia membantu dengan syarat pekerjaan Pembangunan Gedung RRI Cirebon harus diselesaikan karena akan beresiko;
- Bahwa pada akhirnya Terdakwa berhasil menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung RRI Cirebon walaupun dengan keterlambatan namun pembayaran kewajiban kepada pihak BJB Syariah KCP Sumber telah dilakukan pelunasan seluruhnya;
- Bahwa karena terhadap Pembangunan Gedung RRI Cirebon sudah diselesaikan dan kewajiban pelunasan kewajiban telah dipenuhi, akhirnya nilai limit terhadap produk pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* bergeser ke nol, yang artinya Terdakwa dapat mengajukan kembali produk pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* dengan limit sebesar sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa dikarenakan masih tersisa jangka waktu untuk produk pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* Terdakwa kemudian mengajukan kembali pekerjaan pada waktu yang berdekatan yaitu:
 1. Pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana dan Ruang Rektoriat Universitas Wiralodra dengan limit pengajuan sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah);
 2. Pekerjaan Pembangunan Kandang Ternak dari Dinas Peternakan Kota Cirebon sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah).Sehingga total pengajuan yang kedua ini adalah dengan nilai limit sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa mekanisme pengajuan atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana dan Ruang Rektoriat Universitas Wiralodra dan Pekerjaan Pembangunan Kandang Ternak dari Dinas Peternakan Kota Cirebon berbeda mekanismenya dengan pengajuan pada Pembangunan Gedung R.R.I. Cirebon karena karena limit pembiayaannya telah disetujui oleh Pemimpin BJB Syariah Kantor Cabang di Cirebon sehingga langsung melalui analisa penarikan produk pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan*;
- Bahwa Saksi lupa pengajuan atas atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana dan Ruang Rektoriat Universitas Wiralodra

Halaman 75 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pekerjaan Pembangunan Kandang Ternak dari Dinas Peternakan Kota Cirebon dilakukan melalui siapa, karena debitur dapat mengajukan melalui *Customer Service* (CS), Staf Pemasaran atau langsung kepada Pemimpin BJB Syariah;

- Bahwa Saksi lupa Staf Pemasaran siapa yang ditunjuk untuk melakukan analisa penarikan produk pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* dari CV. Nadzif atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana dan Ruang Rektoriat Universitas Wiralodra dan Pekerjaan Pembangunan Kandang Ternak dari Dinas Peternakan Kota Cirebon, namun yang bertandatangan dalam dokumen analisa penarikan adalah Saksi Jumena karena Saksi Desika pada saat itu sudah mengajukan *resign*;
- Bahwa tidak ada larangan jika terdapat perbedaan pekerjaan pekerjaan yang tercantum dalam permohonan berebeda dengan pada saat penarikan;
- Bahwa didalam analisa penarikan yang dilakukan oleh Staf Pemasaran yang ditunjuk seharusnya dilakukan survei atas kebenaran pekerjaan dan kelengkapan pada dokumen-dokumen kebenaran pekerjaan seperti *Standing Instruction* (SI);
- Bahwa dikarenakan penarikan telah dapat dilakukan, sepengetahuan Saksi segala kelengkapan dan syarat-syarat pengajuan telah dipenuhi;
- Bahwa pemutus penarikan atau yang menyetujui penarikan produk pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* dari CV. Nadzif atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana dan Ruang Rektoriat Universitas Wiralodra dan Pekerjaan Pembangunan Kandang Ternak dari Dinas Peternakan Kota Cirebon adalah Saksi selaku Pemimpin BJB Syariah KCP Sumber namun tidak mungkin dilakukan tanpa analisa dari Staf Pemasaran atas nama Saksi Jumena;
- Bahwa pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana dan Ruang Rektoriat Universitas Wiralodra dan Pekerjaan Pembangunan Kandang Ternak dari Dinas Peternakan Kota Cirebon dilakukan oleh PT. Nadzif Putra namun terdapat Kuasa Direktur yaitu:
 1. Surat Kuasa Direktur Nomor 227 tanggal 28 Mei 2014 atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana dan Ruang Rektoriat Universitas Wiralodra, PT. Nadzif Putra mengkuasakan kepada CV. Nadzif;

Halaman 76 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Kuasa Direktur Nomor 235 tanggal 30 Mei 2014 atas Pekerjaan Pembangunan Kandang Ternak dari Dinas Peternakan Kota Cirebon, CV. Pagoda Utama Jaya Sakti mengkuasakan kepada CV. Nadzif.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada kenyatannya Terdakwa meminjam Surat Perintah Kerja (SPK) atas Pekerjaan Pembangunan Kandang Ternak dari Dinas Peternakan Kota Cirebon dari Saksi Basuki selaku Direktur CV. Pagoda Utama Jaya Sakti;
- Bahwa pada saat mengajukan permohonan penarikan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* dari CV. Nadzif, saksi mengetahui jika Terdakwa mengalami kesulitan keuangan untuk modal kerja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

14. **Saksi JUMENA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah selaku Staf Pemasaran BJB Syariah KCP Sumber sejak bulan Oktober tahun 2013;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memiliki pengalaman di Bank Mandiri pada produk pembiayaan mikro sekitar tahun 2005 atau 2006;
- Bahwa tupoksi Saksi selaku Staf Pemasaran adalah untuk mencari nasabah, mengusulkan pembiayaan yang diajukan nasabah dan kolektif/pengumpulan pembayaran kewajiban nasabah;
- Bahwa produk pembiayaan yang berada dalam kewenangan Saksi selaku Staf Pemasaran adalah produk pembiayaan nasabah, produk pembiayaan mikro, *consumer*, dan produk pembiayaan komersial;
- Bahwa salah satu produk pembiayaan komersial Bank BJB Syariah adalah produk pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan*;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada saat pengajuan penarikan atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana dan Ruang Rektorat Universitas Wiralodra dan Pekerjaan Pembangunan Kandang Ternak dari Dinas Peternakan Kota Cirebon dikarenakan saksi melakukan analisa penarikan terhadap 2 (dua) pekerjaan tersebut;

Halaman 77 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pengajuan, pencairan maupun pelunasan dari pekerjaan Pembangunan Gedung RRI Cirebon karena tugas Terdakwa sebagai staf pemasaran usaha mikro;
 - Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan *Memorandum Review Pembiayaan* nomor 063/MRP-CRB/SMB/2013 tanggal 27 Agustus 2013 oleh Saksi Adznan Budidharmawan;
 - Bahwa idealnya didalam pengajuan produk pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* terdapat 2 (dua) kali akad yang harus melalui analisa terlebih dahulu dari Staf Pemasaran/*Account Officer* (AO) sebelum diteruskan kepada Pimpinan BJB terkait yaitu:
 1. Akad permohonan pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan*;
 2. Akad penarikan pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan*.
 - Bahwa Saksi melakukan analisa penarikan atas perintah dari Saksi Adznan Budidharmawan selaku Pemimpin BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Sumber dan dikarenakan Staf Pemasaran sebelumnya atas nama Desika mengundurkan diri (*resign*) dari pekerjaannya;
 - Bahwa berkas pengajuan penarikan atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana dan Ruang Rektorat Universitas Wiralodra dan Pekerjaan Pembangunan Kandang Ternak dari Dinas Peternakan Kota Cirebon beserta kelengkapannya diberikan oleh Saksi Adznan Budidharmawan kepada Saksi;
 1. Bahwa pengajuan penarikan produk pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* yang dilakukan oleh Terdakwa adalah: Pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana dan Ruang Rektorat Universitas Wiralodra dengan limit pengajuan sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah);
 2. Pekerjaan Pembangunan Kandang Ternak dari Dinas Peternakan Kota Cirebon Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah).
- Sehingga total pengajuan yang kedua ini adalah dengan nilai limit sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa analisa penarikan yang dilakukan Saksi selaku Staf Pemasaran adalah dengan menghitung modal kerja didasarkan pada dokumen-

Halaman 78 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen dari debitur berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan kontrak pekerjaan;

- Bahwa untuk membuat analisa penarikan terhadap Pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana dan Ruangan Rektoriat Universitas Wiralodra dan Pekerjaan Pembangunan Kandang Ternak dari Dinas Peternakan Kota Cirebon, Saksi seharusnya melakukan survey dan melengkapi dengan dokumen *Standing Instruction* (SI) terhadap masing-masing pekerjaan namun tidak dilakukan sebagai berikut:
 1. Saksi tidak melakukan survei ataupun melengkapi dengan dokumen *Standing Instruction* (SI) terhadap Pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana dan Ruangan Rektoriat Universitas Wiralodra karena pada saat itu tidak mengerti namun tidak mengetahui apakah terdapat staf lain yang ditugaskan oleh Saksi Adznan Budidharmawan untuk melakukan survei pekerjaan;
 2. Saksi hanya melakukan konfirmasi kepada Saksi Ir. Erythina namun tidak melakukan konfirmasi kepada atas kepada Saksi BASUKI selaku Direktur CV. Pagoda Utama Jaya Sakti karena beranggapan sudah dilakukan konfirmasi oleh Saksi Adznan Budidharmawan.
- Bahwa hal-hal tersebut tidak Saksi lakukan selaku Staf Pemasaran BJB Syariah KCP Sumber atas ketidaktahuan atas *Standard Operational Procedure* (SOP) yang berlaku karena baru bekerja sebagai Staf Pemasaran pada *Line Facility Agreement/Stand by Loan*;
- Bahwa Saksi Adznan Budidharmawan menginstruksikan *Standing Instruction* (SI) untuk Pekerjaan Pembangunan Kandang Ternak dari Dinas Peternakan Kota Cirebon;
- Bahwa tanpa dilakukan survey dan kelengkapan dokumen *Standing Instruction* (SI) produk pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* seharusnya tidak bisa dicairkan namun Saksi Adznan Budidharmawan tetap menyetujui usulan Terdakwa untuk dilakukan penarikan ;
- Bahwa surat kuasa direktur pada pekerjaan tersebut adalah:
 1. Surat Kuasa Direktur nomor 227 tanggal 28 Mei 2014 atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana dan Ruangan

Halaman 79 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rektoriat Universitas Wiralodra, PT. Nadzif Putra mengkuasakan kepada CV. Nadzif;

2. Surat Kuasa Direktur Nomor 235 tanggal 30 Mei 2014 atas Pekerjaan Pembangunan Kandang Ternak dari Dinas Peternakan Kota Cirebon, CV. Pagoda Utama Jaya Sakti, mengkuasakan kepada CV. Nadzif;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada kenyatannya Terdakwa meminjam Surat Perintah Kerja (SPK) atas Pekerjaan Pembangunan Kandang Ternak dari Dinas Peternakan Kota Cirebon dari Saksi Basuki selaku Direktur CV. Pagoda Utama Jaya Sakti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika pada faktanya pekerjaan Pembangunan Gedung Pascasarjana Universitas Wiralodra sebenarnya bukan dilakukan oleh CV. Nadzif akan tetapi dikendalikan dan dilaksanakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui pada faktanya bukan CV. Nadzif yang melaksanakan pekerjaan sebagaimana SPK yang dijadikan agunan pokok.
- Bahwa Saksi tidak menerima sesuatu dari Terdakwa dalam proses *Line Facility Agreement/Stand by Loan* yang dilakukan CV. Nadzif.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli MOCHAMMAD AZIZ ZAKARIA, S.E.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli merupakan auditor Kejaksaan yang saat ini bertugas di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
- Bahwa tugas Ahli sebagai auditor yaitu dapat melaksanakan audit yang dilaksanakan oleh sebab tertentu seperti melaksanakan Audit Dengan Tujuan Tertentu yang didasarkan oleh Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, melakukan Inspeksi Khusus jika diperlukan oleh Aparat Penegak Hukum, dan lain lain;

Halaman 80 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dilaksanakannya audit yaitu proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dan dalam kasus ini berfungsi untuk:
 1. Membantu Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memberikan keterangan Ahli/pendampingan pemberian keterangan ahli dalam peradilan kasus hasil pengawasan;
 2. Membantu Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara.
- Bahwa Ahli melakukan audit atas dasar permintaan perhitungan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon pada kasus *Line Facility Agreement/Standby Loan* oleh PT. Bank Jawa Barat Banten (BJB) Syariah Kantor Cabang Pembantu Sumber kepada CV. Nadzif, yang mana audit yang dilakukan memiliki tujuan untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Pemberian Fasilitas Pembiayaan berupa *Line Facility Agreement/Standby Loan* oleh PT. Bank Jawa Barat Banten (BJB) Syariah Kantor Cabang Pembantu Sumber kepada CV. Nadzif, sedangkan ruang lingkupnya mencakup besaran pembiayaan yang diberikan, proses pemberian fasilitas tersebut dan kewajiban dari penerima fasilitas dan batasan tanggungjawab adalah sebatas hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang kami lakukan.
- Bahwa prosedur audit yang dilaksanakan untuk menghitung kerugian keuangan negara/daerah sebagai berikut:
 1. Melakukan koordinasi dan pembahasan dengan Tim Penyidik;
 2. Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi dengan cara:
 - a. Melakukan penelaahan terhadap Berita Acara Pemeriksaan dan Bukti/Dokumen yang diperoleh dari Penyidik;
 - b. Melakukan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait;
 - c. Penelaahan terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait.
 3. Mengidentifikasi, mengumpulkan, meneliti dan menganalisis temuan dan bukti/dokumen yang diperoleh Penyidik;
 4. Menghitung Kerugian Keuangan Negara berdasarkan temuan dan bukti/dokumen yang diperoleh Penyidik.

Halaman 81 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan Pemberian Fasilitas Pembiayaan Berupa *Line Facility Agreement/Stand By Loan* oleh PT. Bank Jawa Barat Banten (BJB) Syariah Kantor Cabang Pembantu Sumber kepada CV. Nadzif terdapat prosedur yang tidak sesuai dengan:
 - SK Pedoman Produk Pembiayaan Komersial Jasa Pendorongan Nomor: 098/SK/DIR-BSS/2011 tanggal 11 Februari 2011 **alur** pengajuan pembiayaan *Line Facility* yang diajukan adalah sebagai berikut:
 1. Persyaratan Administratif calon nasabah;
 2. Kelayakan Usaha dan Agunan calon nasabah;
 3. Ketentuan khusus calon nasabah sebagai kuasa direktur.
 - SK Pedoman Produk Pembiayaan Komersial Jasa Pendorongan Nomor: 098/SK/DIR-BSS/2011 tanggal 11 Februari 2011 syarat penarikan pembiayaan *Line Facility* yang diajukan adalah sebagai berikut:
 1. Akad pembiayaan telah ditandatangani oleh pihak/pejabat yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar dan sesuai dengan ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku;
 2. Telah menandatangani pengikatan seluruh jaminan pembiayaan sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku, atau minimal menyerahkan covernote dari notaris yang menyatakan bahwa pengikatan jaminan pembiayaan dimaksud tidak bermasalah dan sedang diproses di instansi yang berwenang.
 3. Telah menyerahkan Asli Perjanjian Kerja/Kontrak/PO sebagai dasar penarikan fasilitas.
 4. Telah menyerahkan Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perintah Melaksanakan Kerja (SPMK).
 5. Tersedia BI *Checking* atas nama perusahaan dan pengurus dalam kondisi lancar.
 6. Menyerahkan *Standing Instruction* yang ditandatangani oleh Pimpro dan bendahara proyek/pejabat yang berwenang dan dilakukan verifikasi, serta dibuat laporannya (dalam hal belum diperoleh kontrak pekerjaan/SPP atau dalam kontrak pekerjaan/SPP tidak tercantum klausula yang menyatakan bahwa pembayaran disalurkan kepada rekening kontraktor yang bersangkutan di Bank Jabar Banten Syariah).

Halaman 82 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



7. Apabila dalam kontrak pekerjaan/SPP telah terdapat klausula pembayaran disalurkan kepada rekening nasabah di Bank Jabar Banten Syariah, maka agar dibuat surat pernyataan dari nasabah yang pada intinya tidak akan merubah/mengalihkan pembayaran kepada pihak lain atau ditarik tunai yang diketahui/disampaikan kepada Pimpro dan bendahara proyek, serta dibuat berita acara kunjungannya.
 8. Pengikatan akad telah dilaksanakan secara sempurna termasuk pengikatan agunan dan pendaftarannya.
 9. Tersedia polis/covernote asuransi jaminan (*Banker's Clause*).
 10. Tersedia surat permohonan pencairan.
- Bahwa Hasil Laporan Audit yang tertuang pada Laporan Nomor: R-05/H.VI.3/11/2024 tanggal 4 November 2024 Ahli menemukan adanya Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp2.149.956.295,00 (dua miliar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	NILAI (Rp)
1	Total Pencairan <i>Line Facility</i> , dengan rincian: - Sebesar Rp1.900.000.000,00 ke Rekening Pinjaman An. CV. NADZIF dengan Nomor 7010904003423 - Sebesar Rp600.000.000,00 ke Rekening Pinjaman an. CV. NADZIF dengan Nomor 7010904003456	2.500.000.000
2	Total Tunggakan Pokok yang sudah dibayarkan berdasarkan Rekening Koran dengan Nomor Rekening 7010904008345 An. CV. Nadzif	350.043.705
Jumlah Kerugian Keuangan Negara		2.149.956.295

- Bahwa metode yang digunakan dalam penghitungan kerugian keuangan negara adalah menggunakan Metode *Net Loss* (Selisih Kerugian Bersih) dengan cara menghitung total Pinjaman Pokok CV. Nadzif yang tercatat pada Bank BJB Syariah KCP Sumber dikurangi total Pembayaran Tunggakan Pokok yang sudah dibayarkan oleh CV. Nadzif;
- Bahwa terhadap agunan yang dijaminan oleh Terdakwa yaitu Sertifikat Hak Milik berupa tanah beserta bangunan;
- Bahwa terhadap agunan tersebut belum dilakukan pelelangan oleh Pihak BJB Syariah KCP Sumber dan apabila telah berhasil dijual melalui pelelangan maka dapat mengurangi jumlah kerugian keuangan negara.

Halaman 83 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



2. Ahli Dr. TEDDY ASMARA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli merupakan Ahli Hukum Pidana dalam kasus terkait dengan kasus-kasus tindak pidana korupsi dan menempuh pendidikan sebagai Doktor Ilmu Hukum di Universitas Dipenogoro;
- Bahwa terdapat beberapa kasus Tindak Pidana Korupsi yang pernah diberikan keterangan selaku Ahli Hukum Pidana, diantaranya:
 - Kasus tempat pelelangan ikan Karawang, di Pengadilan Tipikor Bandung;
 - Kasus Bank Pasar Cirebon, Pengadilan Tipikor Bandung
 - Kasus pembagunan pasar Sukabumi, Pengadilan Tipikor Bandung;
 - Kasus dana reboisasi APHI, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 - Kasus dana kavling DPRD, Pengadilan Negeri Bandung;
 - Kasus TPA Leuwi Gajah, Pengadilan Negeri Bale Bandung.
- Bahwa yang dimaksud dengan *mens rea* adalah pikiran yang salah atau tercela yang ada pada diri si pelaku ketika melakukan suatu perbuatan yang dilarang, sehingga sering diartikan sebagai *evil will* atau *guilty mind*. Konsep *mens rea* tersebut dioperasionalkan secara teknis sebagai kesalahan dalam wujud kesengajaan dan kealpaan. Sedangkan *actus reus* adalah perbuatan secara fisik (lahiriah) dan biasanya disebutkan dalam konstruksi delik yang bersangkutan;
- Bahwa subyek hukum yang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku dan bertanggungjawab atas perbuatannya ialah jika sudah memenuhi unsur subyektif (sesuatu yang ada dalam diri si pelaku misalnya kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) dan unsur obyektif (perbuatan yang bersifat melawan hukum) sebagaimana dalam konstruksi tindak pidana yang bersangkutan;
- Bahwa maksud unsur melawan adalah seperti yang dikonstruksikan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, yakni unsur melawan hukum difungsikan sebagai cara untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Artinya, bahwa perbuatan memperkaya tersebut harus

Halaman 84 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara melawan hukum, atau ada jalinan kausalitas antara melawan hukum dengan perbuatan memperkaya;

- Bahwa penyalahgunaan wewenang itu identik dengan *detournement de pouvoir*, dan *abus de droit*, karena memang dipinjam dari konsep HAN. Namun, arti dan terapannya pada peradilan pidana Tipikor sangat beragam karena bergantung pada konteks dan sehubungan dengan penerimaan aplikatif doktrin otonomi hukum pidana materil yang digagas oleh Demeersemen (dalam Seno Adji, 2007) dan dielaborasi oleh Frank Verbruggen dan Raf Verstraeten (2009). Aplikasi doktrin tersebut pada ranah penegakkan hukum, bahwa hukum pidana mempunyai keleluasaan atau kemandirian (otonom) untuk memilih apakah mengadopsi, memodifikasi, atau menegasi konsep dalam cabang hukum lain, yang dalam konteks di sini adalah konsep penyalahgunaan wewenang;
- Bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, UU Tipikor sendiri tidak memberi penjelasan tentang makna atau apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan “kesempatan” dan “sarana”. Tidak adanya penjelasan yang otentik membuat kajian dalam literatur lebih bersifat asumtif, dan pada akhirnya kembali kepada atau bersinggungan dengan penyalahgunaan kewenangan. Jadi, penambahan kata ‘kesempatan’ dan ‘sarana’ seperti *overlapping*, atau setidaknya *redundant*, karena makna praktisnya sama dengan penyalahgunaan kewenangan;
- Bahwa tindak pidana di bidang perbankan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, parameternya ialah jika modal yang digunakan oleh bank tersebut bersumber dari keuangan negara. Oleh karena itu dalam ranah kepustakaan disebut dengan istilah tindak pidana korupsi di bidang perbankan. Ketentuan ini diperkuat dengan adanya SEMA Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C angka 10 yang menyatakan bahwa “sekali pun modus operandinya masuk wilayah peraturan perundangan-undangan lain, akan tetapi bila unsur-unsur pasal tindak pidana korupsi telah terpenuhi, maka UU tindak pidana korupsi dapat diterapkan;

Halaman 85 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlu dilihat tindak pidana yang dilanggar dalam hal perbankan, apabila tidak ada fakta hukum yang berupa kerugian keuangan negara, maka tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana perbankan. Sebaliknya, jika ada fakta hukum yang berupa kerugian keuangan Negara, maka merupakan tindak pidana korupsi;
- Bahwa dalam kasus Bank BJB Syariah, Peristiwa kredit macet akibat tindakan beberapa pelaku yang melanggar ketentuan perbankan dapat dikatakan termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi. Kerugian tersebut hakikatnya merupakan kerugian keuangan negara mengingat modal BJB Syariah berasal dari keuangan negara melalui aktivitas usaha Bank BJB selaku BUMD, alasannya merupakan unsur 'merugikan keuangan negara' merupakan tolok ukur untuk menentukan adanya tindak pidana korupsi;
- Bahwa berdasarkan kronologis peristiwa hukum penarikan fasilitas pembiayaan ini yang disajikan oleh penyidik maka ahli berpendapat terbangun konstruksi hukum yang menunjukkan peran tiga pelaku ialah:
 - a. Terdakwa Mohamad Basyir Idris sebagai inisiator (mempunyai niat menarik fasilitas), pelaku pelaksana (menggunakan Akta Kuasa Direktur Berisi Fiktif) dan menerima hasilnya (penarikan fasilitas pembiayaan Rp 2,5 miliar);
 - b. Saksi Adznan Budidharmawan sebagai pelaku yang menyetujui maksud Terdakwa Mohamad Basyir Idris dan pelaku pelaksana (mengabulkan permohonan penarikan fasilitas pembiayaan);
 - c. Saksi Jumena sebagai pelaku pelaksana (melakukan analisis yang memudahkan dan memperlancar pengabulan permohonan).
- Bahwa dalam hal turut serta tidak setiap peserta harus ada kesepakatan yang nyata, tetapi yang perlu ditekankan bahwa mereka saling memahami atau menyadari atas makna fungsional dari hubungan perbuatan dari para peserta tertuju pada tujuan yang sama. Dalam Pembuktiannya ditekankan jika masing-masing pelaku tidak melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan sebagaimana dalam aturan yang maka masing-masing pelaku sudah dianggap secara sadar dan sengaja turut serta untuk mencapai tujuan bersama.
- Bahwa kesadaran para peserta tersebut secara logis akan lebih kentara dalam suatu aktivitas administratif yang umumnya berkarater koordinatif dan/atau kolaboratif, yakni apa yang dilakukan petugas yang satu akan

Halaman 86 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berefek pada apa yang dilakukan oleh petugas lainnya. Dalam kasus ini dapat dilihat pada proses permohonan penarikan fasilitas pembiayaan.

3. Ahli SYAKRAN RUDY, S.E., M.M. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan sesuai dengan kompetensinya sebagai Ahli Keuangan Negara;
- Bahwa Ahli telah memberikan pendapat sebagai Ahli dalam persidangan lebih dari 200 (dua ratus) perkara Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 yang dimaksud Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, adapun ruang lingkup Keuangan Negara meliputi:
 - a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 - b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - c. Penerimaan Negara;
 - d. Pengeluaran Negara;
 - e. Penerimaan Daerah;
 - f. Pengeluaran Daerah;
 - g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak - hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
 - h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- Bahwa definisi keuangan negara pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 87 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi tidak berbeda dengan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- Bahwa dalam sistem pengelolaan keuangan negara, pada prinsipnya kekuasaan pengelolaan keuangan ada di tangan kepala pemerintahan. Kemudian, sebagian kekuasaan tersebut didelegasikan kepada pemegang fungsi teknis, yaitu para kepala kementerian, pendelegasian di delegasikan kepada pemegang fungsi bendahara umum Negara yang dimana hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yaitu:
 1. Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.
 2. Kekuasaan sebagaimana di maksud dalam ayat (1):
 - a. Dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang di pimpinnya.
 - b. Dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang kementerian Negara/lembaga yang di pimpinnya.
 - c. Diserahkan kepada Gubernur/Bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang di pisahkan.
 - d. Tidak termasuk kewenangan di bidang Moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang di atur undang-undang.
- Bahwa layanan yang disediakan oleh pemerintah, tidak dapat dapat memenuhi kebutuhan yang beriringan dengan meningkatnya perekonomian dan kebutuhan masyarakat, kebutuhan masyarakat dalam kelompok ini memerlukan peran Pemerintah sebagai individu/pelaku ekonomi dalam sistem pasar yang turut dalam menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat. Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran pendirian BUMN/BUMD;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan BUMN/BUMD (Perusahaan Daerah) tidak tunduk pada ketentuan Undang-Undang Bidang Keuangan Negara, melainkan pengelolaan BUMN, BUMD (Perusahaan

Halaman 88 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah) tunduk pada peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan kekayaan negara dipisahkan yaitu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

- Bahwa Pertanggungjawaban BUMN/BUMD menggunakan pola korporasi namun perkembangan pengelolaan BUMN/BUMD dilaporkan kepada lembaga legislative sebagai lampiran laporan keuangan pemerintah kepada lembaga legislative sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 Pelaporan atas pengelolaan kekayaan negara dipisahkan ini kepada lembaga legislatif dimaksud adalah untuk memberikan kesempatan kepada lembaga legislatif memberikan penilaian apakah pengelolaan kekayaan negara dipisahkan dimaksud telah sesuai dengan tujuan pembentukannya, yaitu mencari keuntungan, dan misi lainnya;
- Bahwa dalam menjalankan perusahaan, Pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan tunduk pada tata kelola sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur institusi itu sendiri dengan mengacu pada praktek-praktek yang sehat (*best practice*) dalam tata kelola yang baik (*good governance*) sesuai sifat institusi tersebut, yaitu apakah tergolong dalam kategori pemerintahan ataukah korporasi. Maksudnya, apakah mengacu pada *Good Government Governance* atau *Good Corporate Governance*;
- Bahwa tata kelola mengikuti konsep dasar yang telah dituangkan dalam SOP yang pada dasarnya merupakan langkah rinci dari pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik (*good governance*). Oleh karena itu pelanggaran terhadap SOP sehingga Tindakan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, pelanggaran SOP dimaksud tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa pelaksanaan operasional Peran Negara sebagai pelaku ekonomi yang dilakukan BUMN/BUMD ini kesehariannya diwujudkan dalam bentuk badan usaha milik Negara. Dalam perannya selaku individu, badan usaha milik negara ini memiliki motivasi/ tujuan kegiatan adalah mencari keuntungan (*profit oriented*);
- Bahwa dalam pelaksanaan operasional Kegiatannya BUMN/BUMD menggunakan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang diperoleh atau berasal dari Dana Nasabah Bank itu sendiri maka ketika sudah masuk kedalam

Halaman 89 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUMN/BUMD yang modalnya sebagian berasal dari negara serta dikelola oleh subjek pengelola keuangan negara maka Dana Pihak Ketiga (DPK) tersebut menjadi satu kesatuan bagian dari keuangan negara yang tidak dapat dipisahkan;

- Bahwa mendasarkan pada permodalan dan peran Negara beserta motivasinya maka terkait fasilitas pembiayaan yang terdapat di Bank BJB Syariah merupakan bagian dari Keuangan Negara;
- Bahwa berdasarkan definisi kerugian Negara adalah berkurangnya aset/kekayaan Negara/daerah karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena *force majeure*. Dengan mengacu pada definisi dimaksud, berkurangnya aset/ kekayaan Perusahaan milik Bank BJB Syariah KCP Sumber karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, atau tidak masuknya uang ke kas Perusahaan milik Bank BJB Syariah KCP Sumber, hal tersebut sudah merupakan keadaan berkurangnya asset Negara/daerah yang menyebabkan terjadinya kerugian Negara;
- Bahwa berkurangnya uang atau aset Bank BJB Syariah karena pemberian kredit yang dilakukan tidak sesuai prosedur, merupakan kerugian negara karena telah menyebabkan kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan dalam hal ini kerugian individu yaitu perusahaan yang kebetulan pemiliknya adalah Negara (Bank Jabar Banten Syariah). Dalam hal ini, pihak nasabah/debitur sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana bersama-sama dengan pejabat Bank BJB Syariah (pengelolanya) dalam proses pemberian fasilitas pembiayaan, yang terjadi karena menyimpang dari prosedur dan analisa kredit yang ditetapkan dalam SOP yang berlaku di perusahaan, maka kerugian Bank BJB Syariah tersebut adalah kerugian negara;
- Bahwa berdasarkan persektif hukum Keuangan Negara, prinsip pengelolaan keuangan negara secara umum berlaku bahwa pengelolaan keuangan negara diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab yang lebih lanjut prinsip tersebut dijabarkan dalam pengelolaan keuangan negara (termasuk didalamnya pengelolaan kekayaan negara dipisahkan) dengan menerapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang baik. Pelaksanaannya mengacu pada praktek-praktek yang sehat (*best practice*) dalam tata kelola yang

Halaman 90 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik (*Good Corporate Governance*) sesuai sifat institusi tersebut. Oleh karena itu pemberian fasilitas kredit/pembiayaan oleh Bank BJB Syariah KCP Sumber tanpa melalui prosedur sesuai SOP yang berlaku yaitu tanpa analisa kelayakan pemberian fasilitas kredit/pembiayaan yang menggunakan dokumen fiktif serta pembayaran *termyn* pekerjaan yang tidak sesuai dengan dokumen yang menjadi dasar pemberian fasilitas kredit/pembiayaan oleh Bank BJB Syariah KCP Sumber yang dilakukan oleh pejabat Bank bersama-sama dengan pihak nasabah/debitur adalah perbuatan pengelolaan kekayaan negara dipisahkan yang tidak sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Pengelolaan kekayaan negara dipisahkan tersebut diatas tentunya melanggar kaidah pengelolaan keuangan negara;

- Bahwa akibat dari adanya kerugian negara, perlu dilakukan pemulihan. Namun kehadiran pemulihan kerugian negara tidak mengakibatkan hilangnya hukuman pidana bagi pihak yang melanggarnya;
- Bahwa timbulnya kerugian negara pada suatu BUMN/BUMD dapat ditutupi oleh *profit*/keuntungan yang dihasilkan, tetap tidak dapat menghilangkan kerugian negara karena terdapat beberapa *benefit* yang hilang/tidak dapat dinikmati dan jumlah keuntungannya berkurang;
- Bahwa ketika pengelola keuangan negara mengeluarkan keuangan negara dengan tidak melaksanakan SOP atau aturan yang ada maka disitulah kerugian keuangan negara terjadi;
- Bahwa Ahli pernah dijadikan dipersidangan sebagai ahli dalam perkara Bank BJB Syariah Garut dan sudah terbukti dalam putusan jika permodalan Bank BJB Syariah termasuk kedalam keuangan negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa MOHAMAD BASYIR IDRIS telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai kontraktor, selaku Direktur CV. Nadzif sejak tahun 2003 hingga tahun 2007;
- Bahwa Terdakwa ingin mendirikan Perseroan Terbatas (PT) di tahun 2007, namun tidak bisa merangkap jabatan selaku Direktur PT. sehingga Terdakwa menunjuk Saksi Sunarto yang merupakan anak buahnya sebagai Direktur di CV. Nadzif dan Terdakwa akhirnya menjabat selaku Direktur PT. Nadzif Putra Tahun 2007 hingga 2024;

Halaman 91 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan tindakan hukum dan Tindakan-tindakan lain yang ada hubungannya dengan jabatan selaku Direktur CV. Nadzif keseluruhan tetap berada dalam kendali Terdakwa sedangkan Saksi Sunarto hanya melakukan tugas administrasi berdasarkan perintah dari Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2013, CV. Nadzif pernah mengajukan fasilitas pembiayaan berupa *Line Facility Agreement/Stand by Loan* kepada bank BJB Syariah KCP Sumber atas inisiasi dari Terdakwa;
- Bahwa alasan mengapa yang dipergunakan untuk permohonan pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* adalah CV. Nadzif dan bukan PT. Nadzif Putra dikarenakan PT. Nadzif Putra masih memiliki pekerjaan yang sumbernya berasal dari produk pembiayaan di BJB Konvensional;
- Bahwa proses dari permohonan pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* dari CV. Nadzif pada tahun 2013 adalah dilakukan dengan Saksi Sunarto datang langsung ke Bank BJB Syariah dengan dikawal oleh Saksi Sunarto;
- Bahwa limit pengajuan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* oleh CV. Nadzif di tahun 2013 adalah sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa syarat-syarat permohonan pengajuan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* adalah Surat Perintah Kerja, *Company Profile*, Agunan dan surat permohonan pengajuan pembiayaan;
- Bahwa agunan yang diajukan untuk permohonan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* berupa SHM Nomor: 1650 Desa Sutawinangun dengan surat ukur tanggal 16 Nopember 2011 nomor: 969/Sutawinnagun/2011 seluas 205 M² atas nama Ir. Ratna Sondari yang sudah diikat APHT dengan sejumlah Rp632.637.059,00 (enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Saksi Ir. Ratna Sondari tidak termasuk kedalam struktur organisasi CV. Nadzif maupun PT. Nadzif Putra akan tetapi sudah beberapa kali dilakukan kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Ir. Ratna Sondari;
- Bahwa sejak berdirinya CV. Nadzif pada tahun 2003 Terdakwa sudah terbiasa menggunakan sertifikat dari keluarga Saksi Ir. Ratna Sondari untuk digunakan peminjaman bank dengan kesepakatan jika pekerjaan selesai maka sertifikat tersebut dikembalikan dan Saksi Ir. Ratna Sondari mendapatkan komisi tergantung dari nilai proyeknya yang didapatkan Terdakwa;

Halaman 92 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan agunan berupa SHM Nomor: 1650 Desa Sutawinangun dengan surat ukur tanggal 16 Nopember 2011 nomor: 969/Sutawinnangun/2011 seluas 205 M² atas nama Ir. Ratna Sondari untuk pengajuan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* dilakukan dengan sepengetahuan dan ijin dari Saksi Ir. Ratna Sondari karena yang bersangkutan membutuhkan uang untuk biaya anaknya yang masuk kedokteran sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa permohonan pengajuan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* pada tahun 2013 masuk ke BJB Syariah KCP Sumber dilakukan analisa terlebih dahulu oleh Staf Pemasaran atas nama Desika untuk 3 (tiga) ekspektasi pekerjaan sebagai berikut:

No	Pekerjaan	Bowheer	Kontrak (Rp)
1	Pembangunan Gedung RRI Cirebon	RRI Cirebon	4.391.000.000
2	Pembangunan Kantor Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon	Dinas PUPESDM Kota Cirebon	1.400.000.000
3	Pembangunan Jembatan Lebak Ngok Kota Cirebon	Dinas PUPESDM Kota Cirebon	1.450.000.000
Jumlah			7.241.000.000

- Bahwa permohonan pengajuan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* pada tahun 2013 oleh CV. Nadzif kemudian disetujui dengan limit sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan Surat Perintah Kerja (SPK) pertama untuk pekerjaan Pembangunan Gedung RRI Cirebon;
- Bahwa CV. Nadzif berada dalam kontrak pengajuan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* dengan menggunakan Kuasa Direktur dari PT. Nadzif Putra;
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung RRI Cirebon pada faktanya tidak dilakukan oleh CV. Nadzif Perseroan Terbatas (PT) dari Jakarta bekerja sama dengan PT. Nadzif Putra dimana PT. Nadzif Putra melakukan pekerjaan elektrik di dalamnya;
- Bahwa jika pekerjaan Pembangunan Gedung RRI Cirebon dikendalikan PT. Nadzif diketahui oleh Saksi Adznan Budidharmawan;
- Bahwa terdapat kedala pada penyelesaian pekerjaan Pembangunan Gedung RRI Cirebon sehingga menyebabkan adanya keterlambatan pembayaran kewajiban terhadap produk pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan*;

Halaman 93 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyelesaian pekerjaan Pembangunan Gedung RRI Cirebon terlambat hingga 5 (lima) bulan) sehingga Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Adznan Budidharmawan untuk dibantu;
- Bahwa Saksi Adznan Budidharmawan kemudian bersedia membantu dengan syarat pekerjaan Pembangunan Gedung RRI Cirebon harus diselesaikan terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan dana atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana dan Ruangan Rektoriat Universitas Wiralodra untuk menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung RRI Cirebon;
- Bahwa setelah pekerjaan Pembangunan Gedung RRI Cirebon telah diselesaikan Terdakwa kemudian mengajukan kembali pekerjaan pada waktu yang berdekatan yaitu:
 1. Pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana dan Ruangan Rektoriat Universitas Wiralodra dengan limit pengajuan sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah);
 2. Pekerjaan Pembangunan Kandang Ternak dari Dinas Peternakan Kota Cirebon Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah).Sehingga total pengajuan yang kedua ini adalah dengan nilai limit sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Staf Pemasaran yang melakukan analisa atas pekerjaan Universitas Wiralodra dan Kandang Ternak adalah Saksi Jumena;
- Bahwa pada pengajuan yang kedua ini prosesnya sama dengan pengajuan pertama atas pekerjaan Pembangunan Gedung RRI Cirebon;
- Bahwa sumber dana Pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana dan Ruangan Rektoriat Universitas Wiralodra adalah dari yayasan sendiri;
- Bahwa pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana dan Ruangan Rektoriat Universitas Wiralodra sebenarnya merupakan pekerjaan dari PT. Nadzif Putra dan dibuatkan Kuasa Direktur nomor 227 tanggal 28 Mei 2014 dengan mengkuasakan kepada CV. Nadzif;
- Bahwa Saksi Adznan Budidharmawan maupun Saksi Jumena mengetahui bahwa pada faktanya yang melakukan pekerjaan di lapangan adalah PT. Nadzif Putra dibawah kendali Terdakwa;
- Bahwa pembuatan Surat Kuasa Direktur nomor 227 tanggal 28 Mei 2014 dilakukan atas sepengetahuan Saksi Adznan Budidharmawan dan Saksi Jumena;

Halaman 94 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Adznan Budidharmawan maupun Saksi Jumena mengetahui bahwa keadaan keuangan Terdakwa tidak baik-baik saja akibat dari penyelesaian pekerjaan Pembangunan Gedung RRI Cirebon yang menggunakan dana dari Pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana dan Ruangank Rektoriat Universitas Wiralodra;
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana dan Ruangank Rektoriat Universitas Wiralodra dilakukan sepenuhnya oleh PT. Nadzif Putra tanpa adanya subkontrak;
- Bahwa terhadap Pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana dan Ruangank Rektoriat Universitas Wiralodra didatangi oleh pihak BJB Syariah berdasarkan pemberitahuan dari Almarhum Ketua Yayasan Wiralodra, namun tidak dapat memastikan apakah dilakukan survey pada saat itu atau tidak;
- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Direktur nomor 227 tanggal 28 Mei 2014 seharusnya pembayaran atas pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana dan Ruangank Rektoriat Universitas Wiralodra seharusnya dilakukan ke rekening CV. Nadzif namun pada kenyataannya pembayaran dilakukan melalui mekanisme penarikan cek;
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Kandang Ternak dari Dinas Peternakan Kota Cirebon tidak dilakukan subkontrak;
- Bahwa pada Pekerjaan Pembangunan Kandang Ternak dari Dinas Peternakan Kota Cirebon sebenarnya merupakan pekerjaan dari CV. Pagoda Utama Jaya Sakti dan dibuatkan Kuasa Direktur nomor 235 tanggal 30 Mei 2014 dengan mengkuasakan kepada CV. Nadzif;
- Bahwa terhadap Pekerjaan Pembangunan Kandang Ternak dari Dinas Peternakan Kota Cirebon, Saksi meminjam fotocop Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan tersebut kepada Direktur CV. Pagoda Utama Jaya Sakti atas nama Saksi Basuki;
- Bahwa pada dokumen-dokumen pendukung lainnya atas Pekerjaan Pembangunan Kandang Ternak dari Dinas Peternakan Kota Cirebon yang pada faktanya dikerjakan oleh CV. Pagoda Utama Jaya Sakti dibuat sendiri oleh Terdakwa dengan seijin Saksi Basuki selaku direktur;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah terhadap Pekerjaan Pembangunan Kandang Ternak dari Dinas Peternakan Kota Cirebon dilakukan survei terhadap pekerjaan dari pihak BJB Syariah atau tidak;

Halaman 95 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Kandang Ternak dari Dinas Peternakan Kota Cirebon yang pada faktanya dikerjakan oleh CV. Pagoda Utama Jaya Sakti diketahui oleh Terdakwa dan Saksi Jumena;
- Bahwa terdapat pembayaran kewajiban atas pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* dengan nilai sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) – sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari rekening CV. NADZIF namun setelah itu tidak terdapat lagi pembayaran ke BJB KCP Sumber;
- Bahwa sekitar 6 (enam) bulan sejak pembayaran kewajiban terakhir dilakukan oleh Terdakwa terdapat konfirmasi dari pihak BJB Syariah KCP Sumber terkait tidak adanya pembayaran yang masuk.
- Bahwa terhadap surat dibawah ini yang mana tanda tangan dari Saksi Basuki, atas perintah Terdakwa ditanda tangani oleh staff Terdakwa dan dengan izin Saksi Basuki, yaitu:
 1. Surat pernyataan yang berisi:

“sehubungan dengan fasilitas pembiayaan yang diterima CV. Pagoda Utama Jaya Sakti dari Bank BJB Syariah KCP Sumber yang dipergunakan untuk pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kandang Ternak, sesuai dengan Surat Penunjukan Nomor: 03//SPPBJ/PPK/PEMB.KNDG TRNK/DKP3/2014, tanggal 23 Mei 2014, maka:

 - a. Seluruh pembayaran termyn tidak akan diambil tunai atau disalurkan melalui rekening di bank lain
 - b. Seluruh pembayaran untuk pekerjaan tersebut akan disalurkan melalui rekening giro kami pada bank bjb Syariah Cabang Cirebon:
 - Nomor Rekening: 0030101004031
 - Atas nama: CV. Pagoda Utama Jaya Sakti
 - Direktur: Basuki Sulistiono
 2. Surat kuasa yang menerangkan:
 - a. Dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kandang Ternak;
 - b. Telah diputuskan ditandatangani Surat Penunjukan Nomor: 03//SPPBJ/PPK/PEMB.KNDG TRNK/DKP3/2014 tanggal 23 Mei 2014 sebagai mana terlampir dalam surat ini.;
 - c. Untuk proyek tersebut diatas telah diperoleh pembiayaan sesuai dengan akad No. ... tanggal ...

Halaman 96 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pembayaran untuk proyek tersebut dilakukan melalui bank pemberi pembiayaan dan dipergunakan pertama-tama untuk melunasi kewajiban pembayaran bagi hasil serta pelunasan investasi dimaksud.
- Bahwa dengan demikian memberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada: Bank BJB Syariah KCP Sumber Jalan Dewi Sartika Nomor 134 Sumber Khusus untuk dan atas nama CV. Pagoda Utama Jaya Sakti
 1. Melakukan penagihan dan atau menerima pembayaran dari pejabat pembuat komitmen berdasarkan kontrak tersebut diatas;
 2. Melakukan perhitungan-perhitungan terhadap pembayaran-pembayaran yang telah diterima sesuai dengan cara dan tahap-tahap pelunasan sebagaimana ditentukan dalam akad pembiayaan;
 3. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang dikuasakan sebagaimana termaksud dalam akta (1) dan (2).
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana korupsi dalam Pembangunan pasar modern Natuna dengan nilai kerugian sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan baru selesai menjalani masa hukuman pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, berupa:

1. Asli 1 (satu) bundel Akad *Line Facility Agreement* Nomor 125 tanggal 29 Agustus 2013;
2. Asli 1 (satu) Akta Kuasa Direktur No. 227 tanggal 28 Mei 2014;
3. Asli 1 (satu) bundel Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Pascasarjana dan Bangunan Rektorat Universitas Wiralodra tanggal 3 Juni 2013;
4. Asli 1 (satu) Nota Usulan Penarikan Fasilitas *Standby Financing* No. 186/NUP-CRB/SMB/2013 tanggal 30 Mei 2014;
5. Asli 1 (satu) Surat Nomor 560/S-CRB/SMB/2013 tanggal 30 Mei 2014 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan;
6. Asli 1 (satu) bundel Akad Wakalah Nomor 134/Wakalah-CRB/SMB/2014;
7. Asli 1 (satu) bundel Akad Musyarakah 134/AK/MUS-CRB/SMB/2014;
8. Asli 1 (satu) Surat tanggal 30 Mei 2014 perihal penarikan fasilitas;
9. Asli 1 (satu) Nota Usulan Penarikan Fasilitas *Standby Financing* No. 189/NUP-CRB/SMB/2013 tanggal 2 Juni 2014;

Halaman 97 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli 1 (satu) Akta Kuasa Direktur No.235 tanggal 30 Mei 2014;
11. Asli 1 (satu) Surat Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon Nomor: 03/SPPBJ/PPK/PEMB.KNDG TRNK/DKP3/2014 tanggal 23 Mei 2014;
12. Asli 1 (satu) Surat Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon Nomor: 05/SPMK/PPK/PEMB.KNDG TRNK/DKP3-01/VI/2014;
13. Asli 1 (satu) Surat Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon Nomor 524/6/PPK/KPSPPKH/DKPPP/2014 tanggal 19 Juni 2014 perihal Penyaluran *Termyn* A.n CV. Pagoda Utama Jaya SAKTI;
14. Asli 1 (satu) Surat Nomor 553/S-CRB/SMB/2013 tanggal 28 Mei 2014 perihal informasi dan penyaluran *termyn* An CV. Pagoda Utama Jaya Sakti;
15. Asli 1 (satu) Surat Kuasa tertanggal 30 Mei 2014 dari CV. Pagoda Utama Jaya Sakti kepada Bank BJB Syariah;
16. Asli 1 (satu) Surat pernyataan tanggal 30 Mei 2014 dari CV. Pagoda Utama Jaya Sakti;
17. Asli 1 (satu) Surat Nomor 570/S-CRB/SMB/2013 tanggal 2 Juni 2014 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan;
18. Asli 1 (satu) bundel Akad Wakalah Nomor 137/Wakalah-CRB/SMB/2014;
19. Asli 1 (satu) bundel Akad Musyarakah 137/AK/MUS-CRB/SMB/2014;
20. Asli 1 (satu) Akta Jaminan Fiducia No. 230 tanggal 30 Mei 2014;
21. Asli 1 (satu) Akta Jaminan Fiducia No. 13 tanggal 3 Juni 2014;
22. Asli 1 (satu) Berita Acara Taksasi Agunan 19 Januari 2023;
23. Asli 1 (satu) bundel draf kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana dan Bangunan Rektorat Universitas Wiralodra Nomor: 27.B/Pan/PGS2/YWI/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 dengan nilai kontrak Rp6.658.982.000,00 (enam miliar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
24. Asli 1 (satu) bundel rekapitulasi Total Pembangunan Gedung Rektorat (tahap I) Universitas Wiralodra Indramayu sejumlah Rp6.658.982.000,00 (enam miliar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
25. Asli 1 (satu) bundel buku cek Bank Mandiri Syariah Nomor E 935176 s.d E 935200 tanggal 5 Maret 2015;
26. Asli 1 (satu) bundel buku cek Bank Mandiri Syariah Nomor E 023301 s.d E

Halaman 98 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

023325 tanggal 14 Februari 2014;

27. Asli 1 (satu) bundel buku cek Bank Mandiri Syariah Nomor E 023201 s.d E 023225 tanggal 11 Juni 2013;
28. Asli 1 (satu) bundel Mutasi Rekening CV. Pagoda Utama Jaya Sakti Bank BJB nomor rekening 0020010038813 tanggal 1 Juni 2014 s.d 30 September 2014;
29. Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No. 1650 An. Ratna Sondari di Kabupaten Cirebon;
30. Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Tanggungan No. 4022/2013 An. pemegang hak tanggungan PT. Bank Jabar Banten Syariah;
31. Asli 1 (satu) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 516/2013 27 September 2013 Notaris Visca Kemala Dewi;
32. Fotokopi 1 (satu) Permohonan Fasilitas *Stand By* Nomor 024/NDF-PDP/2014 tanggal 26 Mei 2014;
33. Fotokopi Surat Nomor: 378/S-CCR/SM/2023 tanggal 28 April 2023 Perihal Surat Peringatan I;
34. Fotokopi Surat Nomor: 791/S-CCR/2023 tanggal 8 Mei 2023 Perihal Surat Peringatan II;
35. Fotokopi Surat Nomor: 843/S-CCR/SM/2023 tanggal 5 Mei 2023 Perihal Surat Peringatan III;
36. Fotokopi 1 (satu) bundel berkas Memorandum Review Pembiayaan CV. NADZIF;
37. Fotokopi 1 (satu) bundel Register Surat Masuk Dinas Kelautan Perikanan, Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon Tahun 2014;
38. Fotokopi 1 (satu) bundel Register Surat Keluar Dinas Kelautan Perikanan, Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon Tahun 2014;
39. Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Direktur CV. Pagoda Utama Jaya Saksi Nomor: 071/SP-PUJS/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014 Perihal Permohonan Uang Muka;
40. Fotokopi 1 (satu) bundel Berita Acara Pengajuan Permintaan Pembayaran Tahap I;
41. Fotokopi 1 (satu) bundel Berita Acara Pengajuan Permintaan Pembayaran Angsuran II;
42. Fotokopi 1 (satu) bundel kuasa direktur dengan Nomor: 227 tanggal 28 Mei 2014;
43. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen perjanjian fasilitas pembiayaan (Line

Halaman 99 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Facility Agreement) antara PT. Bank Jabar Banten Syariah dan CV. Nadzif dengan Nomor: 125 tanggal 29 Agustus 2013;
44. Fotokopi 1 (satu) bundel kuasa direktur dengan Nomor: 235 tanggal 30 Mei 2014;
 45. Fotokopi 1 (satu) bundel akta pendirian perseroan komanditer CV. Nadzif Nomor 30 tanggal 20 Februari 2002;
 46. 1 (satu) bundel Resume Laporan Hasil Audit Umum KC Cirebon Tahun 2015 terkait CV. Nadzif Divisi Audit Internal PT. Bank Jabar Banten Syariah Bandung 2024;
 47. Fotocopy 1 (satu) lembar Nota Kesepakatan Bagi Hasil tanggal 30 Mei 2014 antara saudara CV. Nadzif dengan Bank BJB Syariah KCP Sumber;
 48. Fotocopy 2 (dua) lembar Pengantar Permohonan Perjanjian Notariil, APHT dan Fiducia Nomor 499/S-CRB/SMB/2013 tanggal 28 Agustus 2013;
 49. Fotocopy 1 (satu) bundel Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Lelang Agunan Nomor 1583/S-CCR/2023 tanggal 22 Agustus 2023;
 50. Fotocopy 1 (satu) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya PT. Bank Jabar Banten Syariah tanggal 7 Desember 2020 Nomor 11 Notaris R. Tendy Suwarman, S.H;
 51. Fotocopy 1 (satu) Akta Notaris Popy Kuntari Sutresna, S.H., M.Hum. perihal Pelaksanaan Putusan Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya Tahun 2012 Perseroan Terbatas Bank Jabar Banten Syariah Agenda II (dua) Nomor 27 tanggal 31 Juli 2012 atas nama PT. Bank Jabar Banten Syariah;
 52. Fotocopy 1 (satu) lembar bukti transfer Mohammad Basyir Idris di Bank BJB Syariah Pembayaran CV. Nadzif sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2024;
 53. Fotocopy 1 (satu) lembar Permohonan penjadwalan utang CV. Nadzif oleh sdr. Sunarto bulan Juni 2024;
 54. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Bank Jabar Banten Syariah Periode 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013;
 55. Fotocopy 1 (satu) bundel SK Direksi Bank BJB Syariah No. 414/SK/DIR-Sp/2012 tanggal 26 Juni 2012;
 56. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi PT. Bank Jabar Banten Syariah Nomor 318/SK/DIR-HR/2012 tentang Mutasi sdr. Asep Syaripudin tanggal 10 April 2012;
 57. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi PT. Bank Jabar Banten

Halaman 100 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syariah Nomor: 780/SK/DIR-SP/2012 tentang Mutasi atas nama Sdr. Adznan Budidharmawan tanggal 15 Oktober 2012;
58. Fotocopy 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Bank BJB Syariah Nomor: 02/PK-SP/2013 atas nama Jumena;
59. Fotocopy 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direksi Bank BJB Syariah Nomor 312/SK/DIR-SDI/2014 tentang: Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap tanggal 3 Desember 2014 atas nama Jumena;
60. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Keputusan Direksi PT Bank Jabar Banten Syariah Nomor 798/SK/DIR/2012 tentang Kewenangan Memutus Pemberian Pembiayaan tanggal 25 Oktober 2012;
61. Fotocopy 1 (satu) bundel Pedoman Produk Pembiayaan Komersial Indeks: G.2.1 Bab: III nomor SK: 098/SK/DIR-BSS/2011 tanggal 11 Februari 2011 perihal Jasa Pemborongan;
62. Fotocopy 1 (satu) bundel Pedoman Produk Pembiayaan Komersial Indeks: G.2.1 Bab: III nomor SK: 098/SK/DIR-BSS/2011 tanggal 11 Februari 2011 perihal Agunan;
63. Fotocopy 1 (satu) bundel Pedoman Produk Pembiayaan Komersial Indeks: G.2.1 Bab: III nomor SK: 098/SK/DIR-BSS/2011 tanggal 11 Februari 2011 perihal Tabel Agunan;
64. Fotocopy 1 (satu) bundel Pedoman Produk Pembiayaan Komersial Indeks: G.2.1 Bab: III nomor SK: 098/SK/DIR-BSS/2011 tanggal 11 Februari 2011 perihal Pembiayaan Bermasalah;
65. Fotocopy 1 (satu) bundel nomor SK: 263/SK/DIR-PPD/2017 tanggal 20 September revisi 2 tentang Pedoman Penanganan Pembiayaan Bermasalah, Hapus Buku dan Hapus Tagih;
66. Fotocopy 1 (satu) bundel SK Direksi Bank BJB Syariah No. 039/SK/DIR-PS/2014 tanggal 11 Maret 2014;
67. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Lamaran Kerja Sdr. JUMENA kepada PT. Bank BJB Syariah tanggal 10 Juni 2013;
68. Fotocopy 1 (satu) lembar target pemasaran sdr. JUMENA Unit Kerja Bank BJB KCP Sumber tanggal masuk tanggal 19 September 2013;
69. Fotokopi 1 (satu) Dokumen Pemilihan Langsung Konstruksi Nomor Kontrak 04/SPK/PPK/PEMB.KNDG TRNK/DKP3-01/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014;
70. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Pekerjaan Kerja (SPK) Paket Pekerjaan Pembangunan Kandang Ternak;
71. Fotocopy 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima penyerahan sertifikat

Halaman 101 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Ratna Sondari kepada H. Basir Idris tanggal 25 Agustus 2015;

72. Fotocopy 1 (satu) bundel Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. Nadzif A.n Mohamad Tapsir dan Hasan Arifin Nomor 13 tanggal 8 Januari 2007;
73. Fotocopy 1 (satu) bundel Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. Nadzif A.n Mohamad Tapsir dan Anwar Nomor: 56 tanggal 21 Mei 2007;
74. Fotocopy 1 (satu) bundel Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. Nadzif A.n Sunarto dan Mohamad Tapsir Nomor 12 tanggal 3 Februari 2010;
75. Fotocopy 1 (satu) bundel surat kuasa sdr. Johar Firid kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon atas Pendaftaran Hak Tanggungan atas tanah SHM No. 1650;
76. Fotocopy 1 (satu) bundel Minuta Akta Jaminan Fiducia No. 230 tanggal 30 Mei 2014;
77. Fotocopy 1 (satu) bundel Minuta Akta Jaminan Fiducia No. 13 tanggal 3 Juni 2014;
78. Uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan di persidangan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dibenarkan sehingga dapat dipergunakan untuk menambah pembuktian yang ada dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, segala hal yang terjadi dan termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan bukti surat tersebut pada Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa tahun 2002 Terdakwa Mohamad Basyir Idris mendirikan CV. Nadzif, dimana awalnya Terdakwa Mohamad Basyir Idris bertindak sebagai direktur, kemudian di tahun 2007 Terdakwa Mohamad Basyir Idris mendirikan PT. Nadzif Putra dan Terdakwa Mohamad Basyir Idris juga bertindak sebagai direktur sehingga dibuat perubahan kepengurusan CV. Nadzif;
2. Bahwa tahun 2010 Terdakwa Mohamad Basyir Idris menunjuk saksi Sunarto yang merupakan salah satu karyawan Terdakwa Mohamad Basyir Idris untuk menjadi direktur CV. Nadzif namun Saksi Sunarto hanya

Halaman 102 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan namanya saja sebagai Direktur sedangkan Terdakwa Mohamad Basyir Idris yang melaksanakan kendali atas CV. Nadzif;

3. bahwa tahun 2013 Terdakwa Mohamad Basyir Idris menggunakan CV. Nadzif mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun kepada Bank BJB Syariah KCP Sumber dengan nilai plafon sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan mekanisme sebagai berikut:

- Pimpinan KCP Sumber atas nama Saksi Adznan Budhidarmawan menerima permohonan pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* oleh CV. Nadzif dan dilakukan disposisi penunjukan Staf Pemasaran atas nama Saksi Desika Elyadi Yuda Pratama;
- Desika Elyadi Yuda Pratama selaku Staf Pemasaran membuat Analisa Permohonan Pembiayaan yang tercantum dalam Nota Usulan Pembiayaan Nomor 211/NUP-CRB/SMB/2013 tanggal 27 Agustus 2013 beserta dokumen pendukung berupa *track record* dan kredibilitas perusahaan untuk diteruskan kembali kepada Pimpinan KCP Sumber atas nama Saksi Adznan Budhidarmawan beserta rencana proyek pekerjaan yang akan didapatkan oleh CV. Nadzif;
- Bahwa ekspektasi dan nilai estimasi dari proyek yang akan dijalankan oleh CV. Nadzif pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No	Pekerjaan	Bouwheer	Kontrak (Rp)
1	Pembangunan Gedung RRI Cirebon	RRI Cirebon	4.391.000.000
2	Pembangunan Kantor Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon	Dinas PUPESDM Kota Cirebon	1.400.000.000
3	Pembangunan Jembatan Lebak Ngok Kota Cirebon	Dinas PUPESDM Kota Cirebon	1.450.000.000
Jumlah			7.241.000.000

4. Bahwa Saksi Adznan Budhidarmawan selaku Pimpinan Bank BJB Syariah KCP Sumber melakukan fungsi *review* atas Analisa Permohonan Pembiayaan beserta dokumen pendukung yang dibuat oleh Staf Pemasaran atas nama Desika Elyadi Yuda Pratama, namun dikarenakan nilai plafon sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yakni diatas kewenangan daripada Bank BJB Syariah KCP Sumber, maka Saksi Adznan Budidharmawan mengajukan nota usulan pembiayaan Nomor: 211/NUP-

Halaman 103 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CRB/SMB/2013 tanggal 27 Agustus 2013 yang berisi: usulan *standby financing* atau *line facility* modal kerja jasa konstruksi atas nama CV. Nadzif yang dilengkapi dengan data pokok legalitas usaha, aspek pemasaran, aspek teknis, aspek kuantitatif dan aspek agunan rencana pekerjaan yang akan diperoleh oleh CV. Nadzif kepada Komite Pembiayaan sesuai dengan kewenangan yaitu dari Bank BJB Syariah KCP Sumber kepada Bank BJB Syariah Cabang Cirebon atas nama Saksi Asep Saripuddin selaku pimpinan Bank BJB Syariah KC Cirebon untuk mendapatkan persetujuan;

5. Bahwa Saksi Asep Saripuddin memeriksa analisa yang dilakukan Bank BJB Syariah KCP Sumber dan menyetujui usulan pembiayaan tersebut dengan mengeluarkan *Memorandum Review Pembiayaan* Nomor: 063/MRP-CRB/SMB/2013 tanggal 27 Agustus 2013 disertai catatan disposisi ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan pada saat nasabah telah memperoleh pekerjaan yang dijadikan agunan pokok pada saat proses penarikan pembiayaan di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Sumber;
6. Bahwa atas dasar *Memorandum Review* dari Bank BJB Syariah Kantor Cabang Cirebon tersebut kemudian Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Sumber menyetujui dengan menerbitkan akta *Line Facility Agreement/Stand by Loan* Nomor 125 tanggal 29 Agustus 2013 yang tercatat di Notaris Visca Kemala Dewi, S.H. sebagai hasil keputusan disetujuinya pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* kepada CV. Nadzif dengan dilengkapi agunan berupa SHM Nomor: 1650 Desa Sutawinangun dengan surat ukur tanggal 16 Nopember 2011 Nomor: 969/Sutawinangun/2011 seluas 205 m² atas nama Ir. Ratna Sondari yang sudah diikat APHT dengan nilai Rp632.637.059,00 (enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima puluh sembilan rupiah);
7. Bahwa setelah CV. Nadzif mendapatkan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* dengan sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), akhirnya CV. Nadzif mengajukan permohonan penarikan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* dengan mengajukan agunan pokok berupa Surat Perintah Kerja untuk pekerjaan RRI Kota Cirebon di Bank BJB Syariah KCP Sumber guna melakukan penarikan fasilitas pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* dengan plafon pembiayaan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang permohonan pengajuannya telah disetujui oleh Bank BJB Syariah KCP Sumber,

Halaman 104 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan analisa kebutuhan modal kerja CV. Nadzif untuk pekerjaan RRI Kota Cirebon oleh Saksi Desika Elyadi Yuda Pratama selaku Staf Pemasaran dan berdasarkan analisa tersebut diketahui jika kebutuhan modal kerja CV. Nadzif untuk pekerjaan RRI Kota Cirebon adalah sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), selanjutnya usulan dari Saksi Desika tersebut diajukan kepada Saksi Adznan Budidharmawan selaku pimpinan Bank BJB Syariah KCP Sumber dan disetujui sehingga dilakukan penarikan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* oleh CV. Nadzif sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

8. Bahwa seiring berjalannya waktu, ternyata terdapat permasalahan pada pekerjaan RRI Kota Cirebon berupa item pekerjaan spesifikasi yang tinggi yang menyebabkan adanya permasalahan pembiayaan yang nantinya dikhawatirkan pekerjaan tersebut akan terbengkalai sehingga mengakibatkan Terdakwa Mohamad Basyir Idris tidak dapat melunasi pembiayaan di Bank BJB Syariah KCP Sumber, kemudian Terdakwa Mohamad Basyir Idris mengutarakan permasalahan tersebut dan memohon bantuan kepada Saksi Adznan Budidharmawan selaku Pemimpin Bank BJB Syariah KCP Sumber;
9. Bahwa Saksi Adznan Budidharmawan menyampaikan agar Terdakwa Mohamad Basyir Idris sebisa mungkin menyelesaikan pekerjaan R.R.I Kota Cirebon dengan perjanjian akan dibantu apabila pekerjaan tersebut sudah terselesaikan dan waktu pembiayaan masih memungkinkan;
10. Bahwa Terdakwa Mohamad Basyir Idris berhasil menyelesaikan pekerjaan RRI Kota Cirebon walau waktu penyelesaian terlambat sampai 5 (lima) bulan dan akhirnya dapat melunasi kewajiban pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* Bank BJB Syariah KCP Sumber dengan plafon pembiayaan sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
11. Bahwa pada bulan Juni Tahun 2013 PT. Nadzif Putra memperoleh Pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana dan Ruang Rektorat Universitas Wiralodra berdasarkan Kontrak Nomor: 27.B/Pan./PGS2/YWI/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 dengan nilai kontrak sejumlah Rp9.711.793.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan waktu pelaksanaan selama 454 (empat ratus lima puluh empat) hari kalender dimulai tanggal 3 Juni 2013 sampai dengan 31 Agustus 2014;

Halaman 105 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dalam pelaksanaannya pekerjaan tersebut terkendala terkait permodalan akibat usaha Terdakwa Mohamad Basyir Idris untuk menyelesaikan pekerjaan RRI Kota Cirebon sehingga Terdakwa Mohamad Basyir Idris menagih janji kepada Saksi Adznan Budidharmawan dengan menyampaikan bahwa Pekerjaan RRI Kota Cirebon sudah terselesaikan termasuk kewajiban Terdakwa Mohamad Basyir Idris di Bank BJB Syariah KCP Sumber;
13. Bahwa Terdakwa Mohamad Basyir Idris menerangkan kepada Saksi Adznan Budidharmawan memerlukan bantuan guna menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana dan Ruang Rektorat Universitas Wiralodra dengan pertimbangan CV. Nadzif yang diinisiasinya masih mempunyai sisa jangka waktu fasilitas pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan*;
14. Bahwa untuk dapat melancarkan permohonan penarikan pembiayaan tersebut, Terdakwa Mohamad Basyir Idris menyampaikan ide kepada Saksi Adznan Budidharmawan yaitu karena sebenarnya yang mengendalikan PT. Nadzif Putra dan CV. Nadzif adalah Terdakwa Mohamad Basyir Idris sehingga meskipun yang mendapatkan pekerjaan adalah PT. Nadzif Putra maka nantinya akan dibuatkan akta kuasa direktur yang menyatakan seolah-olah pekerjaan dikuasakan kepada CV. Nadzif;
15. Bahwa dengan pertimbangan CV. Nadzif yang diinisiasi oleh Terdakwa Mohamad Basyir Idris masih mempunyai sisa jangka waktu fasilitas pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan*, pada akhirnya Terdakwa melalui CV. Nadzif melakukan permohonan penarikan pembiayaan kepada Bank BJB Syariah KCP Sumber;
16. Bahwa Terdakwa Mohamad Basyir Idris kembali mengajukan 2 (dua) proyek pekerjaan untuk penarikan pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* dengan nilai plafon sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang tidak dicantumkan dalam nota dinas permohonan pembiayaan berdasarkan hasil rekomendasi Pimpinan Bank BJB Syariah Cabang Cirebon berdasarkan *Memorandum Review Pembiayaan* nomor 063/MRP-CRB/SMB/2013 tanggal 27 Agustus 2013 dan tidak sesuai dengan mekanisme seharusnya, cara-cara yang Terdakwa lakukan adalah sebagai berikut:
 - 1) Pembuatan Akta Kuasa Direktur untuk permohonan penarikan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* Pekerjaan Gedung Pasca Sarjana

Halaman 106 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ruangan Rektorat Universitas Wiralodra sehingga Pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh PT. Nadzif Putra seolah-olah dilakukan oleh CV. Nadzif dengan cara sebagai berikut:

- Pada bulan Juni Tahun 2013 PT. Nadzif Putra memperoleh Pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana Dan Ruang Rektorat Universitas Wiralodra berdasarkan Kontrak Nomor: 27.B/Pan./PGS2/YWI/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 dengan nilai kontrak sejumlah Rp9.711.793.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan waktu pelaksanaan selama 454 (empat ratus lima puluh empat) hari kalender dimulai tanggal 3 Juni 2013 sampai dengan 31 Agustus 2014 namun terkendala permasalahan permodalan;
- Dikarenakan permasalahan tersebut, Terdakwa Mohamad Basyir Idris menyampaikan ide kepada Saksi Adznan Budidharmawan yaitu meskipun yang mendapatkan pekerjaan adalah PT. Nadzif Putra maka nantinya akan dibuatkan akta kuasa direktur yang menyatakan jika pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana Dan Ruang Rektorat Universitas Wiralodra dikuasakan kepada CV. Nadzif agar dapat dilakukan penarikan *Line facility Agreement/Stand by Loan* yang nantinya akan diterima oleh CV. Nadzif;
- Saksi Adznan Budidharmawan menyetujui ide tersebut yang kemudian menghubungi Saksi Visca Kemala Dewi, S.H selaku Notaris mitra dari Bank BJB Syariah untuk membantu Terdakwa Mohamad Basyir Idris membuat akta kuasa direktur yang termaktub dalam akta kuasa direktur dengan Nomor 227 tanggal 28 Mei 2014;
- Yayasan Wiralodra tidak mengetahui perihal adanya surat kuasa direktur PT. Nadzif Putra kepada CV. Nadzif terkait dengan pelimpahan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana Dan Ruang Rektorat Universitas Wiralodra dan nilai kontrak pekerjaan Pembangunan Gedung Pascasarjana dan Ruangan Rektorat Universitas Wiralodra Nomor Kontrak: 27.B/Pan./PGS2/YWI/VI/2013-09/NP/WLDR/VI/2013 yang diklarifikasi oleh pihak Yayasan Wiralodra adalah sejumlah Rp6.658.982.000,00 (enam miliar enam ratus lima puluh delapan

Halaman 107 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

- Seluruh pembayaran termin pekerjaan pembangunan Gedung Pasca Sarjana Dan Ruang Rektorat Universitas Wiralodra dibayarkan oleh Yayasan Wiralodra kepada Terdakwa Mohamad Basyir Idris selaku Direktur PT. Nadzif Putra dengan nilai total Rp6.139.942.000,00 (enam miliar seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) melalui 4 (empat) tahap menggunakan metode penarikan cek, yaitu:
 - Tanggal 11 Juni 2013 dengan nomor cek E 023201 sejumlah Rp3.030.000.000,00 (tiga miliar tiga puluh juta rupiah);
 - Tanggal 4 Juli 2013 dengan nomor cek E 023206 sejumlah Rp2.970.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - Tanggal 5 Maret 2015 dengan nomor cek E 935183 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Tanggal 18 Maret 2015 dengan nomor cek E 935184 sejumlah Rp114.942.000,00 (seratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- Pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana Dan Ruang Rektorat Universitas Wiralodra oleh Yayasan Wiralodra pada faktanya tidak dilakukan oleh CV. Nadzif melainkan dilakukan oleh PT. Nadzif Putra serta pembayaran tidak melalui rekening CV. Nadzif sebagaimana disebutkan dalam akta surat kuasa direktur Nomor 227 tanggal 28 Mei 2014.

2) Pembuatan Akta Kuasa Direktur pada Pekerjaan Pembangunan Kandang Ternak Dinas Kelautan Perikanan Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon dengan narasi seolah-olah dilakukan pengalihan pekerjaan dari CV. Pagoda Utama Jaya Sakti kepada CV. Nadzif dengan cara sebagai berikut:

- Saksi Basuki Sulistiono dan Terdakwa Mohamad Basyir Idris memiliki hubungan pertemanan atas dasar profesi, salinan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 05/SPMK/PPK/PEMB.KNDG TRNK/DKP3-01/VI/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan Perikanan, Peternakan, dan Pertanian Kota Cirebon dipinjam oleh Terdakwa tanpa menyampaikan maksud dan tujuan;
- Berdasarkan Salinan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor:

Halaman 108 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/SPMK/PPK/PEMB.KNDG TRNK/DKP3-01/VI/2014 tanpa adanya subkontrak, Terdakwa Mohamad Basyir Idris kembali membuat Surat Kuasa Direktur melalui notaris yaitu Saksi Visca Kemala Dewi, S.H. dengan akta Kuasa Direktur Nomor 235 tanggal 30 Mei 2014 yang menyebutkan jika pekerjaan Pembangunan Kandang Ternak dengan nilai sejumlah Rp1.063.458.000,00 (satu miliar enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang seharusnya dilaksanakan oleh CV. Pagoda Utama Jaya Sakti dikuasakan kepada CV. Nadzif, serta untuk pemindahbukuan dilakukan dari rekening pemberi kuasa dengan nomor 01.01.004.031 atas nama CV. Pagoda Utama Jaya Sakti kepada rekening penerima kuasa dengan nomor 01.01.003.656 atas nama CV. Nadzif pada PT. Bank Jabar Banten Syariah Cabang Cirebon;

- Untuk melengkapi proses pengajuan pencairan, terdapat Surat Pernyataan dan Surat Kuasa tertanggal 30 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Saksi Basuki Sulistiono selaku direktur dari CV. Pagoda Utama Jaya Sakti yang bertindak sebagai pemberi kuasa dan Saksi Ir. Erythrina Oktiyani selaku PPK Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Cirebon dengan poin-poin sebagai berikut;
 - ✓ Pekerjaan pembangunan kandang ternak pembayaran pekerjaan akan disalurkan melalui rekening Giro pada Bank BJB Syariah Cabang Cirebon dengan nomor rekening 003 0101004031 atas nama CV. Pagoda Utama Jaya Sakti;
 - ✓ CV. Pagoda Utama Jaya Sakti dapat melakukan penagihan dan atau menerima pembayaran dari PPK berdasarkan kontrak.

17. Bahwa berdasarkan klarifikasi pada Saksi Basuki Sulistiono selaku Direktur CV. Pagoda Utama Jaya Sakti dan Saksi Ir. Erythrina Oktiyani selaku Pejabat Pembuat Komitmen, tidak pernah membuat atau menandatangani Surat Kuasa dan Surat Pernyataan tertanggal 30 Mei 2014;

18. Bahwa Pekerjaan Pembangunan Kandang Ternak Dinas Kelautan Perikanan Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon pada faktanya tidak dilaksanakan oleh CV. Nadzif melainkan oleh CV. Pagoda Utama Jaya Sakti dan pembayaran tidak melalui rekening CV. Nadzif sebagaimana

Halaman 109 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam akta surat kuasa direktur Nomor 235 tanggal 30 Mei 2014.

19. Bahwa perbuatan Terdakwa Mohamad Basyir Idris bertentangan dengan:

(1) SK Pedoman Produk Pembiayaan Komersial Jasa Pendorongan Nomor: 098/SK/DIR-BSS/2011 tanggal 11 Februari 2011 Poin IV Persyaratan dan Ketentuan Pengajuan PMK Jasa Pendorongan

- Penerima Pembiayaan adalah pengusaha dibidang jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

b. Kelayakan Usaha dan Agunan calon nasabah:

iii. Menyerahkan *track record* pekerjaan yang telah dikerjakan minimal 2 (dua) tahun terakhir.

- Ketentuan khusus calon nasabah sebagai kuasa direktur.

Pengajuan PMK Jasa Pendorongan dari calon nasabah sebagai Kuasa Direktur yaitu pekerjaan jasa pendorongan atas nama perusahaan lain yang diambil alih pelaksanaannya oleh calon nasabah tanpa merubah nama penerima pekerjaan, masih dimungkinkan untuk dibiayai Bank Jabar Banten Syariah dengan ketentuan sebagai berikut:

i. Calon nasabah menyerahkan Surat Kuasa Direktur secara Notariil dan dikonfirmasi kebenarannya oleh petugas Bank Jabar Banten Syariah kepada pihak pemberi kuasa dan notaris.

iv. Menyampaikan surat pernyataan pemberian Kuasa Direksi dan/atau Letter of Agreement (LOA) yang menyatakan perpindahan pelaksana pekerjaan proyek kepada pemberi kerja.

(2) SK Pedoman Produk Pembiayaan Komersial Jasa Pendorongan Nomor: 098/SK/DIR-BSS/2011 tanggal 11 Februari 2011 poin V Target Market:

(b) Pekerjaan yang dapat dibiayakan adalah pekerjaan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh:

- i. Instansi Pemerintah baik Pusat, Provinsi dan Kota/Kabupaten di seluruh wilayah kerja Bank;
- ii. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- iii. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

Halaman 110 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



- iv. Perusahaan Swasta Nasional dengan status Perseroan Terbatas (PT) dan perusahaan swasta asing yang wajib dianalisis bonafiditas perusahaannya;
- v. Khusus untuk pekerjaan dari instansi pemerintah, BUMN/ BUMD telah melalui proses tender atau penunjukan langsung sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

(2) SK Pedoman Produk Pembiayaan Komersial Jasa Pemborongan Nomor: 098/SK/DIR-BSS/2011 tanggal 11 Februari 2011 poin XVI. Syarat Penarikan:

(c) Telah menyerahkan Asli Perjanjian Kerja/Kontrak/PO sebagai dasar penarikan fasilitas.

(3) Syarat Penarikan berdasarkan form Nota Usulan Pembiayaan Bank BJB Syariah Pemenuhan Ketentuan Eksternal pada poin:

(c) Penarikan dilakukan per SPK/SPMK;

(g) Penarikan dilakukan per SPK. SPMK. SPK/SPMK yang bisa diajukan untuk penarikan adalah SPK/SPMK yang sesuai dengan daftar rencana proyek dan proyek lain yang pembayarannya berasal dari APBD, APBN, BUMD dan BUMN.

20. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Mohamad Basyir Idris bersama-sama Saksi Jumena dan Saksi Adznan Budidharmawan yang menyetujui penarikan pembiayaan Line Facility Agreement/Stand by Loan di Bank BJB Syariah KCP Sumber oleh CV. Nadzif sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tanpa melaksanakan peraturan dan ketentuan sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan terjadinya kredit macet oleh CV. Nadzif sejumlah Rp2.149.956.295,00 (dua miliar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) karena pada faktanya CV. Nadzif tidak mempunyai pekerjaan sebagaimana yang diagunakan dan uang tersebut seluruhnya dinikmati oleh Saksi Mohamad Basyir Idris sebagai penambah harta kekayaan guna dijadikan modal untuk menyelesaikan permasalahan keuangan yang terjadi akibat pekerjaan Gedung RRI Kota Cirebon;

21. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Mohamad Basyir Idris Saksi Jumena dan Saksi Adznan Budidharmawan dalam mengajukan fasilitas pembiayaan berupa *Line Facility Agreement/Stand By Loan* sejumlah

Halaman 111 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan sebagaimana mestinya sehingga menyebabkan kredit macet sejumlah Rp2.149.956.295,00 (dua miliar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah), dengan demikian berdasarkan keterangan Ahli di depan persidangan dapat disimpulkan, bahwa Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Fasilitas Pembiayaan Berupa *Line Facility Agreement/Stand By Loan* oleh PT. Bank Jawa Barat Banten (BJB) Syariah Kantor Cabang Pembantu Sumber Kepada CV. Nadzif Nomor: R-05/H.VI.3/11/2024 tanggal 4 November 2024 menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp2.149.956.295,00 (dua miliar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Persidangan perkara ini, karenanya segala sesuatu yang termuat didalamnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi, dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas artinya bahwa Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair dan bilamana terbukti maka dakwaan yang lain tidak perlu di buktikan, begitu sebaliknya bilamana Dakwaan Primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, yaitu:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat

Halaman 112 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, dengan demikian maka sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 ini, pelaku tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 terdiri atas orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subyek hukum pidana yang dapat dihadapkan ke depan hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas kesalahan yang dilakukannya dan untuk selanjutnya dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya atas tindak pidana yang diperbuatnya adalah bahwa orang tersebut harus mampu bertanggungjawab dan dapat diminta pertanggungjawaban hukum atas akibat perbuatan hukum yang dilakukannya, antara lain orang tersebut cakap menurut hukum dalam melakukan perbuatannya pembuat tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu membedakan perbuatan atau tidak

Halaman 113 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terganggu kesehatannya, atau tidak terdapat adanya alasan penghapus kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pada diri pembuat tindak pidana tersebut baik sebagai alasan pemaaf maupun membenar, tidak terdapat kekeliruan atas orang yang dihadapkan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan barang bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa Mohamad Basyir Idris adalah selaku subyek hukum pidana yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana sejak awal pemeriksaan Terdakwa Mohamad Basyir Idris telah membenarkan identitasnya yang dibacakan, dan selama dalam proses pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak dalam hukum, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mampu memberikan pendapat dan tanggapan atas keterangan Saksi-Saksi yang berhubungan dengan diri Terdakwa, yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTK) pengertian secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa pengertian secara melawan hukum sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini telah dipersempit oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 dimana pengertian melawan hukum hanya dalam cakupan perbuatan melawan hukum dalam arti formil, yaitu perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang secara tegas diatur dalam peraturan tertulis, adapun cakupan perbuatan

Halaman 114 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dalam arti materiil atau suatu perbuatan meskipun dianggap tercela atau dianggap tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma sosial masyarakat tidak dapat dipidana atau menjatuhkan pidana kepada pelaku yang dianggap melanggar rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Menimbang, bahwa R. Wiyono, S.H., berpendapat dapat saja Hakim memberikan tafsiran terhadap unsur "melawan hukum", dari Pasal 2 ayat (1) dengan tafsiran melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif jika menurut Hakim tafsiran tersebut akan menghasilkan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Lebih lanjut R. Wiyono, S.H., berpendapat yang harus ditegakkan oleh Hakim, menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004, bukan hanya hukum saja yaitu yang berupa kepastian hukum, tetapi juga keadilan, (hlm. 39 dalam buku *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi* edisi kedua, cetakan pertama Juni 2018 dicetak oleh Sinar Grafika Offset);

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi perbuatan melawan hukum, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di depan persidangan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Saksi, Ahli dan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagaimana termuat dalam fakta hukum nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 21 tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tahun 2002 Terdakwa Mohamad Basyir Idris mendirikan CV. Nadzif, dimana awalnya Terdakwa Mohamad Basyir Idris bertindak sebagai direktur, kemudian di tahun 2007 Terdakwa Mohamad Basyir Idris mendirikan PT. Nadzif Putra dan Terdakwa Mohamad Basyir Idris juga bertindak sebagai direktur sehingga dibuat perubahan kepengurusan CV. Nadzif;

Halaman 115 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahun 2010 Terdakwa Mohamad Basyir Idris menunjuk Saksi Sunarto yang merupakan salah satu karyawan Terdakwa Mohamad Basyir Idris untuk menjadi direktur CV. Nadzif namun Saksi Sunarto hanya ditetapkan namanya saja sebagai Direktur sedangkan Terdakwa Mohamad Basyir Idris yang melaksanakan kendali atas CV. Nadzif;

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 Terdakwa Mohamad Basyir Idris menggunakan CV. Nadzif mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun kepada Bank BJB Syariah KCP Sumber dengan plafon sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan mekanisme sebagai berikut:

- Pimpinan KCP Sumber atas nama Saksi Adznan Budhidarmawan menerima permohonan pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* oleh CV. Nadzif dan dilakukan disposisi penunjukan Staf Pemasaran atas nama Saksi Desika Elyadi Yuda Pratama;
- Saksi Desika Elyadi Yuda Pratama selaku Staf Pemasaran membuat Analisa Permohonan Pembiayaan yang tercantum dalam Nota Usulan Pembiayaan Nomor: 211/NUP-CRB/SMB/2013 tanggal 27 Agustus 2013 beserta dokumen pendukung berupa *track record* dan kredibilitas perusahaan untuk diteruskan kembali kepada Pimpinan KCP Sumber atas nama Saksi Adznan Budhidarmawan beserta rencana proyek pekerjaan yang akan didapatkan oleh CV. Nadzif;
- Ekspektasi dan nilai estimasi dari proyek yang akan dijalankan oleh CV. Nadzif pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No	Pekerjaan	Bouwheer	Kontrak (Rp)
1	Pembangunan Gedung RRI Cirebon	RRI Cirebon	4.391.000.000
2	Pembangunan Kantor Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon	Dinas PUPESDM Kota Cirebon	1.400.000.000
3	Pembangunan Jembatan Lebak Ngok Kota Cirebon	Dinas PUPESDM Kota Cirebon	1.450.000.000
Jumlah			7.241.000.000

Menimbang, bahwa Saksi Adznan Budhidarmawan selaku Pimpinan Bank BJB Syariah KCP Sumber Cirebon melakukan fungsi *review* atas Analisa Permohonan Pembiayaan beserta dokumen pendukung yang dibuat oleh Staf Pemasaran atas nama Desika Elyadi Yuda Pratama, namun dikarenakan nilai plafon sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yakni di

Halaman 116 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kewenangan dari Bank BJB Syariah KCP Sumber, maka Saksi Adznan Budidharmawan mengajukan Nota Usulan Pembiayaan Nomor: 211/NUP-CRB/SMB/2013 tanggal 27 Agustus 2013 yang berisi usulan *standby financing* atau *line facility* modal kerja jasa konstruksi atas nama CV. Nadzif yang dilengkapi dengan data pokok legalitas usaha, aspek pemasaran, aspek teknis, aspek kuantitatif dan aspek agunan rencana pekerjaan yang akan diperoleh oleh CV. Nadzif kepada Komite Pembiayaan sesuai dengan kewenangan yaitu dari Bank BJB Syariah KCP Sumber kepada Bank BJB Syariah Cabang Cirebon atas nama Saksi Asep Saripuddin selaku pimpinan Bank BJB Syariah KC Cirebon untuk mendapatkan persetujuan;

Menimbang, bahwa Saksi Asep Saripuddin memeriksa analisa yang dilakukan Bank BJB Syariah KCP Sumber dan menyetujui usulan pembiayaan tersebut dengan mengeluarkan *Memorandum Review* Pembiayaan nomor: 063/MRP-CRB/SMB/2013 tanggal 27 Agustus 2013 disertai catatan disposisi ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan pada saat nasabah telah memperoleh pekerjaan yang dijadikan agunan pokok pada saat proses penarikan pembiayaan di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Sumber;

Menimbang, bahwa atas dasar *Memorandum Review* dari Bank BJB Syariah Kantor Cabang Cirebon tersebut kemudian Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Sumber menyetujui dengan menerbitkan akta *Line Facility Agreement/Stand by Loan* Nomor 125 tanggal 29 Agustus 2013 yang tercatat di Notaris Visca Kemala Dewi, S.H. sebagai hasil keputusan disetujuinya pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* kepada CV. Nadzif dengan dilengkapi agunan berupa SHM Nomor: 1650 Desa Sutawinangun dengan surat ukur tanggal 16 Nopember 2011 Nomor: 969/Sutawinangun/2011 seluas 205 M² atas nama Ir. Ratna Sondari yang sudah diikat APHT dengan nilai sejumlah Rp632.637.059,00 (enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa setelah CV. Nadzif mendapatkan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* dengan nilai sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), akhirnya CV. Nadzif mengajukan permohonan penarikan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* dengan mengajukan agunan pokok berupa Surat Perintah Kerja untuk pekerjaan RRI Kota Cirebon di Bank BJB Syariah KCP Sumber guna melakukan penarikan fasilitas pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* dengan plafon pembiayaan sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang permohonan

Halaman 117 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuannya telah disetujui oleh Bank BJB Syariah KCP Sumber, kemudian dilakukan analisa kebutuhan modal kerja CV. Nadzif untuk pekerjaan RRI Kota Cirebon oleh Saksi Desika Elyadi Yuda Pratama selaku Staf Pemasaran dan berdasarkan analisa tersebut diketahui jika kebutuhan modal kerja CV. Nadzif untuk pekerjaan RRI Kota Cirebon adalah sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), selanjutnya usulan dari Saksi Desika tersebut diajukan kepada Saksi Adznan Budidharmawan selaku pimpinan Bank BJB Syariah KCP Sumber dan disetujui sehingga dilakukan penarikan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* oleh CV. Nadzif sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah berjalannya, ternyata terdapat permasalahan pada pekerjaan RRI Kota Cirebon berupa item pekerjaan spesifikasi yang tinggi yang menyebabkan adanya permasalahan pembiayaan yang nantinya dikhawatirkan pekerjaan tersebut akan terbengkalai sehingga mengakibatkan Terdakwa Mohamad Basyir Idris tidak dapat melunasi pembiayaan di Bank BJB Syariah KCP Sumber, Kemudian Terdakwa Mohamad Basyir Idris mengutarakan permasalahan tersebut dan memohon bantuan kepada Saksi Adznan Budidharmawan selaku Pemimpin Bank BJB Syariah KCP Sumber;

Menimbang, bahwa Saksi Adznan Budidharmawan menyampaikan agar Terdakwa Mohamad Basyir Idris sebisa mungkin menyelesaikan pekerjaan RRI Kota Cirebon dengan perjanjian akan dibantu apabila pekerjaan tersebut sudah terselesaikan dan waktu pembiayaan masih memungkinkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mohamad Basyir Idris berhasil menyelesaikan pekerjaan RRI Kota Cirebon walau waktu penyelesaian terlambat sampai 5 (lima) bulan dan akhirnya dapat melunasi kewajiban pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* Bank BJB Syariah KCP Sumber dengan plafon pembiayaan sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada bulan Juni Tahun 2013 PT. Nadzif Putra memperoleh Pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana dan Ruang Rektorat Universitas Wiralodra berdasarkan Kontrak Nomor: 27.B/Pan./PGS2/YWI/VI/2013 tanggal 3 Juni tahun 2013 dengan nilai kontrak sejumlah Rp9.711.793.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan waktu pelaksanaan selama 454 (empat ratus lima puluh empat) hari kalender dimulai tanggal 3 Juni 2013 sampai dengan 31 Agustus 2014;

Halaman 118 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya pekerjaan tersebut terkendala terkait permodalan akibat usaha Terdakwa Mohamad Basyir Idris untuk menyelesaikan pekerjaan RRI Kota Cirebon sehingga Terdakwa Mohamad Basyir Idris menagih janji kepada Saksi Adznan Budidharmawan dengan menyampaikan bahwa Pekerjaan RRI Kota Cirebon sudah terselesaikan termasuk kewajiban Terdakwa Mohamad Basyir Idris di Bank BJB Syariah KCP Sumber;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mohamad Basyir Idris menerangkan kepada Saksi Adznan Budidharmawan memerlukan bantuan guna menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana dan Ruangannya Rektorat Universitas Wiralodra dengan pertimbangan CV. Nadzif yang diinisiasinya masih mempunyai sisa jangka waktu fasilitas pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan*;

Menimbang, bahwa untuk dapat melancarkan permohonan penarikan pembiayaan tersebut, Terdakwa Mohamad Basyir Idris menyampaikan ide kepada Saksi Adznan Budidharmawan yaitu karena sebenarnya yang mengendalikan PT. Nadzif Putra dan CV. Nadzif adalah Terdakwa Mohamad Basyir Idris sehingga meskipun yang mendapatkan pekerjaan adalah PT. Nadzif Putra maka nantinya akan dibuatkan akta kuasa direktur yang menyatakan seolah-olah pekerjaan dikuasakan kepada CV. Nadzif;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan CV. Nadzif yang diinisiasi oleh Terdakwa Mohamad Basyir Idris masih mempunyai sisa jangka waktu fasilitas pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan*, pada akhirnya Terdakwa melalui CV. Nadzif melakukan permohonan penarikan pembiayaan kepada Bank BJB Syariah KCP Sumber;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mohamad Basyir Idris kembali mengajukan 2 (dua) proyek pekerjaan untuk penarikan pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* dengan nilai plafon sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang tidak dicantumkan dalam nota dinas permohonan pembiayaan berdasarkan hasil rekomendasi Pimpinan Bank BJB Syariah Cabang Cirebon berdasarkan *Memorandum Review Pembiayaan* Nomor: 063/MRP-CRB/SMB/2013 tanggal 27 Agustus 2013 dan tidak sesuai dengan mekanisme seharusnya;

Menimbang, bahwa pembuatan Akta Kuasa Direktur untuk permohonan penarikan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* Pekerjaan Gedung Pasca Sarjana dan Ruangannya Rektorat Universitas Wiralodra sehingga Pekerjaan yang

Halaman 119 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dilakukan oleh PT. Nadzif Putra seolah-olah dilakukan oleh CV. Nadzif dengan cara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada bulan Juni Tahun 2013 PT. Nadzif Putra memperoleh Pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana Dan Ruang Rektorat Universitas Wiralodra berdasarkan Kontrak Nomor: 27.B/Pan./PGS2/YWI/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 dengan nilai kontrak sejumlah Rp9.711.793.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan waktu pelaksanaan selama 454 (empat ratus lima puluh empat) hari kalender dimulai tanggal 3 Juni 2013 sampai dengan 31 Agustus 2014 namun terkendala permasalahan permodalan;

Menimbang, bahwa dikarenakan permasalahan tersebut, Terdakwa Mohamad Basyir Idris menyampaikan ide kepada Saksi Adznan Budidharmawan yaitu meskipun yang mendapatkan pekerjaan adalah PT. Nadzif Putra maka nantinya akan dibuatkan akta kuasa direktur yang menyatakan jika pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana dan Ruang Rektorat Universitas Wiralodra dikuasakan kepada CV. Nadzif agar dapat dilakukan penarikan *Line facility Agreement/Stand by Loan* yang nantinya akan diterima oleh CV. Nadzif;

Menimbang, bahwa Saksi Adznan Budidharmawan menyetujui ide tersebut yang kemudian menghubungi Saksi Visca Kemala Dewi, S.H. selaku Notaris mitra dari Bank BJB Syariah untuk membantu Terdakwa Mohamad Basyir Idris membuat akta kuasa direktur yang termaktub dalam akta kuasa direktur dengan Nomor 227 tanggal 28 Mei 2014;

Menimbang, bahwa pada faktanya Yayasan Wiralodra tidak mengetahui perihal adanya surat kuasa direktur PT. Nadzif Putra kepada CV. Nadzif terkait dengan pelimpahan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana Dan Ruang Rektorat Universitas Wiralodra dan nilai kontrak pekerjaan Pembangunan Gedung Pascasarjana dan Ruangan Rektorat Universitas Wiralodra Nomor Kontrak: 27.B/Pan./PGS2/YWI/VI/2013-09/NP/WLDR/VI/2013 yang diklarifikasi oleh pihak Yayasan Wiralodra adalah sejumlah Rp6.658.982.000,00 (enam miliar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa seluruh pembayaran termin pekerjaan pembangunan Gedung Pasca Sarjana Dan Ruang Rektorat Universitas Wiralodra dibayarkan oleh Yayasan Wiralodra kepada Terdakwa Mohamad Basyir Idris selaku Direktur PT. Nadzif Putra dengan nilai total sejumlah

Halaman 120 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.139.942.000,00 (enam miliar seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) melalui 4 (empat) tahap menggunakan metode penarikan cek, yaitu:

- Tanggal 11 Juni 2013 dengan nomor cek E 023201 sejumlah Rp3.030.000.000,00 (tiga miliar tiga puluh juta rupiah);
- Tanggal 4 Juli 2013 dengan nomor cek E 023206 sejumlah Rp2.970.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Tanggal 5 Maret 2015 dengan nomor cek E 935183 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 18 Maret 2015 dengan nomor cek E 935184 sejumlah Rp114.942.000,00 (seratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana dan Ruang Rektorat Universitas Wiralodra oleh Yayasan Wiralodra pada faktanya tidak dilakukan oleh CV. Nadzif melainkan dilakukan oleh PT. Nadzif Putra serta pembayaran tidak melalui rekening CV. Nadzif sebagaimana disebutkan dalam akta surat kuasa direktur Nomor 227 tanggal 28 Mei 2014;

Menimbang, bahwa pembuatan Akta Kuasa Direktur pada Pekerjaan Pembangunan Kandang Ternak Dinas Kelautan Perikanan Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon dengan narasi seolah-olah dilakukan pengalihan pekerjaan dari CV. Pagoda Utama Jaya Sakti kepada CV. Nadzif dengan cara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dikarenakan Saksi Basuki Sulistiono dan Terdakwa Mohamad Basyir Idris memiliki hubungan pertemanan atas dasar profesi, salinan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 05/SPMK/PPK/PEMB.KNDG TRNK/DKP3-01/VI/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan Perikanan, Peternakan, dan Pertanian Kota Cirebon dipinjam oleh Terdakwa Mohamad Basyir Idris tanpa menyampaikan maksud dan tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Salinan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 05/SPMK/PPK/PEMB.KNDG TRNK/DKP3-01/VI/2014 tanpa adanya subkontrak, Terdakwa Mohamad Basyir Idris kembali membuat Surat Kuasa Direktur melalui notaris yaitu Saksi Visca Kemala Dewi, S.H. dengan akta Kuasa Direktur Nomor 235 tanggal 30 Mei 2014 yang menyebutkan jika pekerjaan Pembangunan Kandang Ternak dengan nilai sejumlah Rp1.063.458.000,00 (satu miliar enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh

Halaman 121 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu rupiah) yang seharusnya dilaksanakan oleh CV. Pagoda Utama Jaya Sakti dikuasakan kepada CV. Nadzif, serta untuk pemindahbukuan dilakukan dari rekening pemberi kuasa dengan nomor 01.01.004.031 atas nama CV. Pagoda Utama Jaya Sakti kepada rekening penerima kuasa dengan nomor 01.01.003.656 atas nama CV. Nadzif pada PT. Bank Jabar Banten Syariah Cabang Cirebon;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi proses pengajuan pencairan, terdapat Surat Pernyataan dan Surat Kuasa tanggal 30 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Saksi Basuki Sulistiono selaku direktur dari CV. Pagoda Utama Jaya Sakti yang bertindak sebagai pemberi kuasa dan Saksi Ir. Erythrina Oktiyani selaku PPK Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Cirebon dengan poin-poin sebagai berikut:

- Pekerjaan pembangunan kandang ternak pembayaran pekerjaan akan disalurkan melalui rekening Giro pada Bank BJB Syariah Cabang Cirebon dengan nomor rekening 003 0101004031 atas nama CV. Pagoda Utama Jaya Sakti;
- CV. Pagoda Utama Jaya Sakti dapat melakukan penagihan dan atau menerima pembayaran dari PPK berdasarkan kontrak.

Menimbang, bahwa berdasarkan klarifikasi pada Saksi Basuki Sulistiono selaku Direktur CV. Pagoda Utama Jaya Sakti dan Saksi Ir. Erythrina Oktiyani selaku Pejabat Pembuat Komitmen, tidak pernah membuat atau menandatangani Surat Kuasa dan Surat Pernyataan tertanggal 30 Mei 2014;

Menimbang, bahwa Pekerjaan Pembangunan Kandang Ternak Dinas Kelautan Perikanan Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon pada faktanya tidak dilaksanakan oleh CV. Nadzif melainkan oleh CV. Pagoda Utama Jaya Sakti dan pembayaran tidak melalui rekening CV. Nadzif sebagaimana disebutkan dalam akta surat kuasa direktur Nomor 235 tanggal 30 Mei 2014.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang diuraikan tersebut di atas tentang paket pekerjaan (1) Pembangunan Gedung Pasca Sarjana dan Ruang Rektorat Universitas Wiralodra oleh Yayasan Wiralodra dan pekerjaan (2) Pembangunan Kandang Ternak Dinas Kelautan Perikanan Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon yang dilakukan oleh Terdakwa Mohamad Basyir Idris selaku Direktur PT. Nadzif Putra serta Saksi Adznan Budidharmawan selaku Pimpinan Bank Jawa Barat Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Sumber dan Saksi Jumena selaku Staf Pemasaran Bank Jawa Barat Banten Syariah

Halaman 122 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Pembantu Sumber, Terdakwa Mohamad Basyir mempunyai inisiasi untuk mengajukan penarikan fasilitas pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* oleh CV. Nadzif yang diinisiasinya kepada Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Sumber tanpa melalui mekanisme dan kelengkapan administrasi yang seharusnya dengan cara seolah-olah melakukan pengalihan pekerjaan melalui pembuatan Akta Kuasa Direktur yang kemudian dijadikan sebagai agunan pokok dalam proses penarikan pembiayaan *line facility agreement* oleh CV. Nadzif yang dianalisa oleh Saksi Jumena dan disetujui oleh Saksi Adznan Budidharmawan, hal ini jelas sebagai bentuk perbuatan melawan hukum yang dilatarbelakangi dengan niat jahat (*mens rea*) yang dilakukan secara bersama-sama yang dapat menimbulkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan adalah untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan itu sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindah bukukan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Cetakan ke II 2006, hlm. 31);

Menimbang, bahwa “Memperkaya diri sendiri” artinya dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri, sedangkan “memperkaya orang lain atau korporasi” maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku ada orang lain atau korporasi yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambah harta bendanya, jadi yang diperkaya bukan pelaku langsung atau mungkin juga yang mendapat kekayaan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi yaitu kumpulan orang atau kekayaan yang teroganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah akibat perbuatan melawan hukum Terdakwa

Halaman 123 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain atau korporasi berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di depan persidangan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Saksi, Ahli dan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagaimana termuat dalam fakta hukum nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 21 tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa Mohamad Basyir Idris merupakan Direktur PT. Nadzif Putra merupakan orang yang mengendalikan CV. Nadzif yang juga menguasai rekening An. CV. Nadzif dan yang mengelola seluruh keuangan baik CV. Nadzif maupun PT. Nadzif Putra;

Menimbang, bahwa dari total plafond pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* dengan sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) telah dicairkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Saksi Adznan Budidharmawan selaku Pimpinan BJB Syariah KCP Sumber telah menyetujui permohonan penarikan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* CV. Nadzif yang diinisiasi oleh Terdakwa Mohamad Basyir Idris atas (1) Pekerjaan Gedung Pasca Sarjana dan Ruang Rektorat Universitas Wiralodra dan (2) Pekerjaan Pembangunan Kandang Ternak Dinas Kelautan Perikanan Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon berdasarkan hasil analisis dari Saksi Jumena sekalipun Terdakwa Mohamad Basyir Idris tidak memenuhi kriteria sebagai nasabah dan dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dokumen bukti pencairan atas Pekerjaan Gedung Pasca Sarjana dan Ruang Rektorat Universitas Wiralodra:

Menimbang, bahwa nota Usulan Penarikan Fasilitas *Stand By Financing* Nomor: 186/NUP- CRB/SMB/2013 tanggal 30 Mei 2014 perihal Penarikan Fasilitas *Stand By Financing* An. CV. Nadzif sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) yang digunakan untuk membiayai proyek pekerjaan Pembangunan Gedung Pascasarjana dan Ruang Rektorat Universitas Wiralodra Nomor Kontrak: 27.B/Pan./PGS2/YWVI/2013-09/NP/WLDR/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 dengan Nilai Proyek sejumlah Rp9.711.793.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), dengan jangka waktu pembiayaan selama 5 (lima) bulan dan ekspektasi bagi hasil untuk bank sebesar 8,52% (delapan koma lima dua persen) sejumlah Rp107.666.667,00 (seratus tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), kemudian

Halaman 124 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan tersebut telah dicairkan ke dalam nomor rekening 7010904003423

An. CV. Nadzif;

Menimbang, bahwa surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP4) Nomor 560/S-CRB/2013 tanggal 30 Mei 2013 terkait Pemberian *Line Facility/Stand By Loan* oleh Bank Jawa Barat Banten (BJB) Syariah KCP Sumber kepada CV. Nadzif sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa akad Pembiayaan Musyarakah antara PT. BJB Syariah dan CV. Nadzif Nomor: 134/AK/MUS-CRB/SMB/2014 tanggal 30 Mei 2014 untuk menjalankan usaha bersama;

Menimbang, bahwa kad Wakalah-Musyarakah (Surat Kuasa Khusus) antara PT. BJB Syariah dan CV. Nadzif Nomor: 134/WAKALAH-CRB/SMB/2014 tanggal 30 Mei 2014 untuk mengikat terkait pembiayaan;

Menimbang, bahwa pencairan dengan sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) yang dicairkan ke Rekening Pinjaman an. CV. Nadzif dengan Nomor 7010904003423;

Menimbang, bahwa dokumen bukti pencairan atas Pekerjaan Pembangunan Kandang Ternak Dinas Kelautan Perikanan Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon:

Menimbang, bahwa terdapat Nota Usulan Penarikan Fasilitas *Stand By Financing* Nomor: 189/NUP-CRB/SMB/2013 tanggal 2 Juni 2013 perihal Penarikan Fasilitas *Stand By Financing* an. CV. Nadzif sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang digunakan untuk membiayai proyek pekerjaan Pembangunan Kandang Ternak dengan Nomor Kontrak: 03/SPPBJ/PPK/PEMB.KNDG TRNK/DKP3-01/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 dengan Nilai Proyek sejumlah Rp1.063.458.000,00 (satu miliar enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah), jangka waktu pembiayaan selama 6 (enam) bulan dengan ekspektasi bagi hasil untuk bank sebesar 33,98% (tiga puluh tiga koma sembilan delapan persen) dengan sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), terhadap pembiayaan tersebut telah dicairkan ke rekening An. CV. Nadzif Nomor 7010904003423;

Menimbang, bahwa terdapat Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP4) Nomor 570/S-CRB/2013 tanggal 2 Juni 2013 terkait Pemberian *Line Facility Agreement/Stand By Loan* oleh Bank Jawa Barat Banten (BJB) Syariah KCP Sumber kepada CV. Nadzif sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah):

Halaman 125 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat Akad Pembiayaan Musyarakah antara PT. BJB Syariah dan CV. Nadzif Nomor: 137/AK/MUS-CRB/SMB/2014 tanggal 3 Juni 2014 untuk menjalankan usaha bersama;
- Akad Wakalah-Musyarakah (Surat Kuasa Khusus) antara PT. BJB Syariah dan CV. Nadzif Nomor: 137/WAKALAH-CRB/SMB/2014 tanggal 3 Juni 2014 untuk mengikat terkait pembiayaan;
- Pencairan dengan nilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang dicairkan ke Rekening Pinjaman An. CV. Nadzif dengan Nomor 7010904003423.

Menimbang, bahwa seluruh pencairan pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* disalurkan pada rekening An. CV. Nadzif dengan nomor rekening 7010904003423;

Menimbang, bahwa pada faktanya Saksi Sunarto yang merupakan Direktur CV. Nadzif hanya ditetapkan namanya saja namun kendali atas CV. NADZIF tetap dilakukan oleh Terdakwa Mohamad Basyir Idris yang menyebabkan seluruh uang dari pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* digunakan oleh Terdakwa Mohamad Basyir Idris;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) pekerjaan sebagaimana yang tercantum didalam Nota Usulan Penarikan Nomor: 186/NUP-CRB/SMB/2013 tanggal 30 Mei 2013 dan Nota Usulan Penarikan Fasilitas *Standby Financing* No. 189/NUP-CRB/SMB/2013 tanggal 2 Juni 2013 dalam Penarikan Pembiayaan *Line Facility Agreement/Stand by Loan* oleh CV. Nadzif pada tahun 2014 tidak dapat melakukan pemindahbukuan (*auto debet*) dari pembayaran pekerjaan yang menyebabkan kredit macet dengan rincian sebagai berikut:

- Pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana Dan Ruang Rektorat Universitas Wiralodra oleh Yayasan Wiralodra pada faktanya tidak dilakukan oleh CV. Nadzif melainkan dilakukan oleh PT. Nadzif Putra serta pembayaran tidak melalui rekening CV. Nadzif sebagaimana disebutkan dalam akta surat kuasa direktur Nomor 227 tanggal 28 Mei 2014;
- Pekerjaan Pembangunan Kandang Ternak Dinas Kelautan Perikanan Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon pada faktanya tidak dilaksanakan oleh CV. Nadzif melainkan oleh CV. Pagoda Utama Jaya Sakti dan pembayaran tidak melalui rekening CV. Nadzif sebagaimana disebutkan dalam akta surat kuasa direktur Nomor 235 tanggal 30 Mei 2014;

Menimbang, bahwa dari total penarikan fasilitas pembiayaan yang dilakukan oleh CV. Nadzif kepada bank BJB Syariah KCP Sumber sejumlah

Halaman 126 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), berdasarkan Rekening Koran dengan Nomor Rekening 7010904008345 An. CV. Nadzif, CV. Nadzif hanya melakukan pembayaran kewajiban dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Nominal Pembayaran Pokok (Rp)	Nominal Pembayaran Margin (Rp)
1	27/07/16	21.214.770	9.737.579
2	30/08/16	21.214.770	9.737.579
3	28/09/16	21.214.770	9.737.579
4	31/10/16	21.214.770	9.737.579
5	29/11/16	21.214.770	9.737.579
6	29/12/16	21.214.770	9.737.579
7	31/01/17	21.214.770	9.737.579
8	27/02/17	21.214.770	9.737.579
9	29/03/17	21.214.770	9.737.579
10	28/04/17	21.214.770	9.737.579
11	30/05/17	21.214.770	9.737.579
12	20/06/17	21.214.770	9.737.579
13	31/07/17	31.822.155	14.606.369
14	05/09/17	31.822.155	14.606.369
15	29/12/17	31.822.155	14.606.369
Total		350.043.705	160.670.055

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Jumena dan Saksi Adznan Budidharmawan yang menyetujui penarikan pembiayaan Line Facility Agreement/Stand by Loan di Bank BJB Syariah KCP Sumber oleh CV. Nadzif sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tanpa melaksanakan peraturan dan ketentuan sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan terjadinya kredit macet dari CV. NADZIF sejumlah Rp2.149.956.295,00 (dua miliar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) karena pada faktanya CV. Nadzif tidak mempunyai pekerjaan sebagaimana yang diagunakan dan uang tersebut seluruhnya dinikmati oleh Terdakwa Mohamad Basyir Idris sebagai penambah harta kekayaan guna dijadikan modal untuk menyelesaikan permasalahan keuangan yang terjadi akibat pekerjaan Gedung RRI Kota Cirebon.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi;

Halaman 127 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Ad. 4 Unsur Yang Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono, ibid, hal. 41). Bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "keuangan negara" berdasarkan penjelasan umum Undang-undang republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apa pun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat Pusat maupun Daerah;
- berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perekonomian negara" berdasarkan penjelasan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan

Halaman 128 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa begitu pula dikuatkan dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004, Hakim dalam membuat putusan pertimbangannya, bukan hanya hukum saja yaitu yang berupa kepastian hukum, tetapi juga keadilan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Saksi, Ahli dan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum dalam persidangan sebagaimana termuat dalam fakta hukum nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 21 tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pelaksanaan Putusan Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya Tahun 2012 Perseroan Terbatas PT. Bank Jabar Banten Syariah Agenda II Nomor 27 Tanggal 31 Juli 2012 pada Bank Jabar Banten Syariah terdapat pemegang saham, yaitu:

- PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau dalam bentuk saham sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta) lembar saham;
- PT. Banten Global Development sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau dalam bentuk saham sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta) lembar saham;

Menimbang, bahwa berdasarkan data *Annual Report* Bank Jabar Banten Syariah tahun 2014 terdapat pemegang saham, yaitu:

- PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, sebesar 97,70% atau nominal sejumlah Rp595.000.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima miliar rupiah) atau dalam bentuk saham sejumlah Rp2.380.000.000,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh juta) lembar saham;
- PT. Banten Global Development sebesar 2,30% atau dalam bentuk nominal sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) atau dalam bentuk saham sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta) lembar saham.

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pelaksanaan Putusan Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya Tahun 2012 Perseroan Terbatas PT. Bank Jabar Banten Syariah Agenda II Nomor 27 Tanggal 31 Juli 2012 pada Bank Jabar Banten Syariah terdapat pemegang saham, yaitu:

Halaman 129 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, sebesar 97,70% atau nominal sejumlah Rp595.000.000.000,00 (Lima ratus sembilan puluh lima miliar rupiah) atau dalam bentuk saham sejumlah Rp2.380.000.000,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh juta) lembar saham;
- b. PT. Banten Global Development sebesar 2,30% atau dalam bentuk nominal sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) atau dalam bentuk saham sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta) lembar saham.

Menimbang, bahwa jika melihat uraian data permodalan Bank BJB Syariah maka Bank BJB Syariah termasuk kedalam Keuangan Negara yang dikelola dalam bentuk BUMN/BUMD (Perusahaan Daerah) sehingga apabila terjadi berkurangnya aset/kekayaan karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, atau tidak masuknya uang ke kas, hal tersebut sudah merupakan keadaan berkurangnya asset Negara/daerah yang menyebabkan terjadinya kerugian keruangan Negara;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Mohamad Basyir Idris dalam mengajukan fasilitas pembiayaan berupa *Line Facility Agreement/Stand By Loan* sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan sebagaimana mestinya sehingga menyebabkan kredit macet sejumlah Rp2.149.956.295,00 (dua miliar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah), fakta yang terungkap dalam persidang berdasarkan keterangan Ahli Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Pembiayaan Berupa *Line Facility Agreement/Stand By Loan* Oleh PT. Bank Jawa Barat Banten (BJB) Syariah Kantor Cabang Pembantu Sumber Kepada CV. Nadzif Nomor: R-05/H.VI.3/11/2024 tanggal 4 November 2024 menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp2.149.956.295,00 (dua miliar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekenomian negara” telah terpenuhi;

Halaman 130 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Ad.5. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan;

Menimbang, bahwa mengenai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah merupakan bentuk penyertaan (*deelnemings*) bahwa yang dimaksud dengan penyertaan (*deelnemings*) ialah suatu peristiwa dimana ada beberapa orang (paling tidak dua orang) terlibat dalam suatu tindak pidana. Bahwa bentuk penyertaan (*deelnemings*) sebagaimana dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ini adalah dikualifikasikan sebagai "orang yang melakukan (*dader*), orang yang menyuruh melakukan (*middellijk daderschap*), orang yang turut serta melakukan (*mededaderschap*)";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang melakukan (*dader*), orang yang menyuruh melakukan (*middellijk daderschap*), orang yang turut serta melakukan (*mededaderschap*)" tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang yang melakukan (*dader*)" adalah berarti pelaku langsung yakni orang itu sendiri yang melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang yang menyuruh melakukan (*middellijk daderschap*)" adalah berarti terdapat orang lain yang disuruh untuk melakukan suatu tindak pidana (*materiele dader*), dan orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana itu (*middellijk dader*). Bahwa untuk dapat dikatakan sebagai menyuruh melakukan suatu tindak pidana, harus memenuhi persyaratan yakni orang yang disuruh itu harus orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang yang turut serta melakukan (*mededaderschap*)" adalah apabila beberapa orang (paling tidak dua orang) secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, dan disyaratkan bahwa setiap peserta didalam tindak pidana itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana, jadi melaksanakan unsur-unsur dari perbuatan pidana itu, tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya sama atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong saja dan yang pasti adanya kerja sama yang erat antara mereka sewaktu melakukan perbuatan pidana;

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian penyertaan (*deelneming*) ialah suatu peristiwa dimana ada beberapa orang (paling tidak dua orang) terlibat dalam suatu tindak pidana, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terpenuhi adanya beberapa orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana yang baik memenuhi kualifikasi sebagai berdiri sendiri ataupun memenuhi kualifikasi sebagai orang yang turut serta melakukan (*mededaderschap*) yang secara tidak langsung terkait yang mengakibatkan Terdakwa memperoleh keuntungan dan mengakibatkan kerugian pada keuangan Negara;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Saksi, Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua pertimbangan Majelis Hakim termasuk fakta-fakta hukum yang telah diuraikan pada unsur secara melawan hukum di atas diambil alih dan secara muntatis muntandis dinyatakan tertuang selengkapnya pada pertimbangan unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sesuai dengan bentuk penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut, oleh karena itu terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Mohamad Basyir Idris selaku Direktur PT. Nadzif Putra, **bersama-sama** dengan Saksi Adznan Budidharmawan (Terdakwa perkara splitsing Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg) selaku Pimpinan Bank Jawa Barat Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Sumber dan Saksi Jumena (Terdakwa perkara splitsing Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg) selaku Staf Pemasaran Bank Jawa Barat Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Sumber Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014, telah bekerja sama melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga perbuatan tersebut telah memenuhi kualifikasi unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mereka yang melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari Dakwaan Primair telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 132 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain dapat dijatuhi pidana pokok sebagaimana di maksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 sampai dengan Pasal 14, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan maka pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana maksud Pasal 18 ayat (1) huruf b juncto ayat (2) dan ayat (3) yaitu pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang harus dibayar dalam waktu paling lama 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap yang apabila tidak dibayar maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dalam ketentuan undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut akan ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b), maka hukuman membayar uang pengganti akan dikenakan kepada Terdakwa, sama dengan harta benda yang di peroleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya, dan dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan telah terbukti adanya kerugian keuangan Negara sejumlah Rp2.149.956.295,00 (dua miliar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah), **dikurangi** uang yang dititipkan kepada Jaksa Penuntut umum sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka kerugian keuangan negara tersebut adalah sejumlah Rp2.099.956.295,00 (dua

Halaman 133 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah dua ratus sembilan puluh lima sen) dan dari jumlah tersebut Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum dan karenanya dapat menimbulkan kerugian negara sebagaimana terbukti dalam persidangan, ditemukan fakta hukum yang cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa Terdakwa menerima ataupun menikmati dari jumlah kerugian keuangan negara yang timbul dalam perkara ini, maka terhadap diri Terdakwa dijatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan tanggal 12 Juni 2025, telah menuntut Terdakwa Mohamad Basyir Idris selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah supaya Terdakwa ditahan dan pidana denda sejumlah **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)**, subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan, **Uang Pengganti sejumlah Rp2.149.956.295,00 (dua miliar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah)** dan setelah dikurangi uang yang dititipkan kepada Jaksa Penuntut umum sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga sisanya adalah **sejumlah Rp2.099.956,295,00 (dua miliar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah dua ratus sembilan puluh lima sen)** sedangkan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam pembelaan tanggal 19 Juni 2025, memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara a quo menjatuhkan putusan yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan atas kerugian negara dan masyarakat, aspek kejiwaan Terdakwa, aspek filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai

Halaman 134 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu sendiri, Rasa Keadilan dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim secara cermat berpedoman dengan memperhatikan kategori kerugian keuangan negara dan perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak yang ditimbulkan, keuntungan yang diperoleh, rentang penjatuhan pidana dan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara terbagi ke dalam 4 (empat) kategori sebagai berikut:

- Kategori paling berat, lebih dari sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- Kategori berat, lebih dari sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- Kategori sedang, lebih dari sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
- Kategori ringan, lebih dari sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa masuk kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara **Kategori Sedang**, karena lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sebagaimana dalam **Pasal 6 ayat (1)** Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-

Halaman 135 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan bahwa dalam hal mengadili perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 7 huruf b**;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perbuatan Terdakwa memiliki **Aspek Kesalahan Sedang**, karena di persidangan Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama, **Aspek Dampak Sedang** karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna sehingga membutuhkan penambahan anggaran negara untuk perbaikan atau penyelesaian, **Aspek Keuntungan Terdakwa Tinggi** karena harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya 100% (seratus persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan atas kerugian yang dialami negara dan masyarakat, maka perbuatan Terdakwa yang telah menimbulkan kerugian keuangan negara secara nyata, hal tersebut telah menyebabkan berkurangnya keuangan negara yang seharusnya bisa digunakan untuk sejumlah-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim, Terdakwa tidak menderita gangguan kejiwaan, hal mana tersirat selama persidangan Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak sedang menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha yang bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga sebagai prevensi bagi masyarakat lainnya, selain itu agar Terdakwa dapat memperbaiki diri dan lebih hati-hati setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dalam menjalankan tugas atau pekerjaannya sehari-hari, lebih-lebih apabila menyangkut

Halaman 136 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan keuangan negara;

Menimbang, bahwa terhadap penjara dan denda yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena kerugian keuangan negara atau perekonomian negara **Kategori Sedang**, sedangkan **Kesalahan Sedang, Dampak Sedang dan Keuntungan Tinggi**, dengan demikian Terdakwa akan dijatuhi Penjara antara 8 s.d 10 Tahun dan Denda antara Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini akan menjatuhkan Pidana dan Denda yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya pengecualian pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan tujuan dari pemidanaan itu sendiri, yakni selain untuk kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum, juga mengandung maksud untuk memberikan pembelajaran kepada Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan korupsi dan lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan negara;

Menimbang, bahwa masyarakat dan pemerintah sangat memberikan perhatian yang serius terhadap perbuatan korupsi, dimana tindak pidana korupsi dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa dimana dampak dari tindak pidana korupsi tersebut amat luas tidak saja merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional, tetapi juga mengusik rasa keadilan masyarakat, merusak hak ekonomi dan hak sosial masyarakat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah mendekati rasa keadilan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan Terdakwa ditahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa:

Halaman 137 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli 1 (satu) bundel Akad *Line Facility Agreement* Nomor 125 tanggal 29 Agustus 2013;
2. Asli 1 (satu) Akta Kuasa Direktur No. 227 tanggal 28 Mei 2014;
3. Asli 1 (satu) bundel Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Pascasarjana dan Bangunan Rektorat Universitas Wiralodra tanggal 3 Juni 2013;
4. Asli 1 (satu) Nota Usulan Penarikan Fasilitas *Standby Financing* No. 186/NUP-CRB/SMB/2013 tanggal 30 Mei 2014;
5. Asli 1 (satu) Surat Nomor: 560/S-CRB/SMB/2013 tanggal 30 Mei 2014 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan;
6. Asli 1 (satu) bundel Akad Wakalah Nomor: 134/Wakalah-CRB/SMB/ 2014;
7. Asli 1 (satu) bundel Akad Musyarakah 134/AK/MUS-CRB/SMB/2014;
8. Asli 1 (satu) Surat tanggal 30 Mei 2014 perihal penarikan fasilitas;
9. Asli 1 (satu) Nota Usulan Penarikan Fasilitas *Standby Financing* No. 189/NUP-CRB/SMB/2013 tanggal 2 Juni 2014;
10. Asli 1 (satu) Akta Kuasa Direktur No. 235 tanggal 30 Mei 2014;
11. Asli 1 (satu) Surat Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon Nomor: 03/SPPBJ/PPK/PEMB.KNDG TRNK/DKP3/2014 tanggal 23 Mei 2014;
12. Asli 1 (satu) Surat Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon Nomor: 05/SPMK/PPK/PEMB.KNDG TRNK/DKP3-01/VI/ 2014;
13. Asli 1 (satu) Surat Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon Nomor: 524/6/PPK/KPSPPKH/DKPPP/2014 tanggal 19 Juni 2014 perihal Penyaluran *Termyn* A.n CV. PAGODA UTAMA JAYA SAKTI;
14. Asli 1 (satu) Surat Nomor: 553/S-CRB/SMB/2013 tanggal 28 Mei 2014 perihal informasi dan penyaluran *termyn* An. CV. PAGODA UTAMA JAYA SAKTI;
15. Asli 1 (satu) Surat Kuasa tanggal 30 Mei 2014 dari CV. PAGODA UTAMA JAYA SAKTI kepada bank BJB SYARIAH;
16. Asli 1 (satu) Surat pernyataan tanggal 30 Mei 2014 dari CV. PAGODA UTAMA JAYA SAKTI;
17. Asli 1 (satu) Surat Nomor: 570/S-CRB/SMB/2013 tanggal 2 Juni 2014 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan;
18. Asli 1 (satu) bundel Akad Wakalah Nomor: 137/Wakalah-CRB/SMB/ 2014;
19. Asli 1 (satu) bundel Akad Musyarakah 137/AK/MUS-CRB/SMB/2014;

Halaman 138 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Asli 1 (satu) Akta Jaminan Fiducia No. 230 tanggal 30 Mei 2014;
21. Asli 1 (satu) Akta Jaminan Fiducia No.13 tanggal 3 Juni 2014;
22. Asli 1 (satu) Berita Acara Taksasi Agunan 19 Januari 2023;
23. Asli 1 (satu) bundel draf kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana dan Bangunan Rektorat Universitas Wiralodra Nomor: 27.B/Pan/PGS2/YWI/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 dengan nilai kontrak Rp6.658.982.000,00 (enam miliar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
24. Asli 1 (satu) bundel rekapitulasi Total Pembangunan Gedung Rektorat (tahap I) Universitas Wiralodra Indramayu sejumlah Rp6.658.982.000,00 (enam miliar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
25. Asli 1 (satu) bundel buku cek Bank Mandiri Syariah Nomor E 935176 s.d E 935200 tanggal 5 Maret 2015;
26. Asli 1 (satu) bundel buku cek Bank Mandiri Syariah Nomor E 023301 s.d E 023325 tanggal 14 Februari 2014;
27. Asli 1 (satu) bundel buku cek Bank Mandiri Syariah Nomor E 023201 s.d E 023225 tanggal 11 Juni 2013;
28. Asli 1 (satu) bundel Mutasi Rekening CV Pagoda Utama Jaya Sakti Bank BJB nomor rekening 0020010038813 tanggal 1 Juni 2014 s.d 30 September 2014;
29. Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No. 1650 An. Ratna Sondari di Kabupaten Cirebon;
30. Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Tanggungan No. 4022/2013 An. pemegang hak tanggungan PT. Bank Jabar Banten Syariah;
31. Asli 1 (satu) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 516/2013 27 September 2013 Notaris Visca Kemala Dewi;
32. Fotokopi 1 (satu) Permohonan Fasilitas *Stand By* Nomor: 024/NDF-PDP/2014 tanggal 26 Mei 2014;
33. Fotokopi Surat Nomor: 378/S-CCR/SM/2023 tanggal 28 April 2023 Perihal Surat Peringatan I;
34. Fotokopi Surat Nomor: 791/S-CCR/2023 tanggal 8 Mei 2023 Perihal Surat Peringatan II;
35. Fotokopi Surat Nomor: 843/S-CCR/SM/2023 tanggal 5 Mei 2023 Perihal Surat Peringatan III;
36. Fotokopi 1 (satu) bundel berkas Memorandum Review Pembiayaan CV.

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NADZIF;

37. Fotokopi 1 (satu) bundel Register Surat Masuk Dinas Kelautan Perikanan, Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon Tahun 2014;
38. Fotokopi 1 (satu) bundel Register Surat Keluar Dinas Kelautan Perikanan, Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon Tahun 2014;
39. Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Direktur CV. Pagoda Utama Jaya Saksi Nomor: 071/SP-PUJS/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014 Perihal Permohonan Uang Muka;
40. Fotokopi 1 (satu) bundel Berita Acara Pengajuan Permintaan Pembayaran Tahap I;
41. Fotokopi 1 (satu) bundel Berita Acara Pengajuan Permintaan Pembayaran Angsuran II;
42. Fotokopi 1 (satu) bundel kuasa direktur dengan Nomor: 227 tanggal 28 Mei 2014;
43. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen perjanjian fasilitas pembiayaan (Line Facility Agreement) antara PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH dan CV. NADZIF dengan Nomor 125 tanggal 29 Agustus 2013;
44. Fotokopi 1 (satu) bundel kuasa direktur dengan Nomor 235 tanggal 30 Mei 2014;
45. Fotokopi 1 (satu) bundel akta pendirian perseroan komanditer CV. NADZIF Nomor 30 tanggal 20 Februari 2002;
46. 1 (satu) bundel Resume Laporan Hasil Audit Umum KC Cirebon Tahun 2015 terkait CV. Nadzif Divisi Audit Internal PT. Bank Jabar Banten Syariah Bandung 2024;
47. Fotocopy 1 (satu) lembar Nota Kesepakatan Bagi Hasil tanggal 30 Mei 2014 antara saudara CV. NADZIF dengan Bank BJB Syariah KCP Sumber;
48. Fotocopy 2 (dua) lembar Pengantar Permohonan Perjanjian Notariil, APHT dan Fiducia Nomor: 499/S-CRB/SMB/2013 tanggal 28 Agustus 2013;
49. Fotocopy 1 (satu) bundel Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Lelang Agunan Nomor: 1583/S-CCR/2023 tanggal 22 Agustus 2023;
50. Fotocopy 1 (satu) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya PT. Bank Jabar Banten Syariah tanggal 7 Desember 2020 Nomor 11 Notaris R. Tendy Suwarman, S.H.;
51. Fotocopy 1 (satu) Akta Notaris Popy Kuntari Sutresna, S.H., M.Hum perihal Pelaksanaan Putusan Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya Tahun 2012 Perseroan Terbatas Bank Jabar Banten Syariah Agenda II (dua)

Halaman 140 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor 27 tanggal 31 Juli 2012 atas nama PT. Bank Jabar Banten Syariah;
52. Fotocopy 1 (satu) lembar bukti transfer Mohammad Basyir Idris di Bank BJB Syariah Pembayaran CV. Nadzif sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2024;
 53. Fotocopy 1 (satu) lembar Permohonan penjadwalan utang CV. Nadzif oleh Sdr. Sunarto bulan Juni 2024;
 54. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Bank Jabar Banten Syariah Periode 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013;
 55. Fotocopy 1 (satu) bundel SK Direksi Bank BJB Syariah No. 414/SK/DIR-Sp/2012 tanggal 26 Juni 2012;
 56. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi PT. Bank Jabar Banten Syariah Nomor: 318/SK/DIR-HR/2012 tentang Mutasi Sdr. Asep Syaripudin tanggal 10 April 2012;
 57. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi PT. Bank Jabar Banten Syariah Nomor: 780/SK/DIR-SP/2012 tentang Mutasi atas nama Sdr. Adznan Budidharmawan tanggal 15 Oktober 2012;
 58. Fotocopy 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Bank BJB Syariah Nomor: 02/PK-SP/2013 atas nama Jumena;
 59. Fotocopy 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direksi Bank BJB Syariah Nomor: 312/SK/DIR-SDI/2014 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap tanggal 3 Desember 2014 atas nama Jumena;
 60. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Keputusan Direksi PT. Bank Jabar Banten Syariah Nomor: 798/SK/DIR/2012 tentang Kewenangan Memutus Pemberian Pembiayaan tanggal 25 Oktober 2012;
 61. Fotocopy 1 (satu) bundel Pedoman Produk Pembiayaan Komersial Indeks: G.2.1 Bab III Nomor SK: 098/SK/DIR-BSS/2011 tanggal 11 Februari 2011 perihal Jasa Pendorongan;
 62. Fotocopy 1 (satu) bundel Pedoman Produk Pembiayaan Komersial Indeks: G.2.1 Bab III Nomor SK: 098/SK/DIR-BSS/2011 tanggal 11 Februari 2011 perihal Agunan;
 63. Fotocopy 1 (satu) bundel Pedoman Produk Pembiayaan Komersial Indeks: G.2.1 Bab III nomor SK: 098/SK/DIR-BSS/2011 tanggal 11 Februari 2011 perihal Tabel Agunan;
 64. Fotocopy 1 (satu) bundel Pedoman Produk Pembiayaan Komersial Indeks: G.2.1 Bab III Nomor SK: 098/SK/DIR-BSS/2011 tanggal 11 Februari 2011 perihal Pembiayaan Bermasalah;

Halaman 141 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Fotocopy 1 (satu) bundel Nomor SK: 263/SK/DIR-PPD/2017 tanggal 20 September revisi 2 tentang Pedoman Penanganan Pembiayaan Bermasalah, Hapus Buku dan Hapus Tagih;
66. Fotocopy 1 (satu) bundel SK Direksi Bank BJB Syariah No. 039/SK/DIR-PS/2014 tanggal 11 Maret 2014;
67. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Lamaran Kerja Sdr. JUMENA kepada PT. Bank BJB Syariah tanggal 10 Juni 2013;
68. Fotocopy 1 (satu) lembar target pemasaran Sdr. JUMENA Unit Kerja Bank BJB KCP Sumber tanggal masuk tanggal 19 September 2013;
69. Fotokopi 1 (satu) Dokumen Pemilihan Langsung Konstruksi Nomor Kontrak: 04/SPK/PPK/PEMB.KNDG TRNK/DKP3-01/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014;
70. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Pekerjaan Kerja (SPK) Paket Pekerjaan Pembangunan Kandang Ternak;
71. Fotocopy 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima penyerahan sertifikat dari Ratna Sondari kepada H. Basir Idris tanggal 25 Agustus 2015;
72. Fotocopy 1 (satu) bundel Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. NADZIF A.n Mohamad Tapsir dan Hasan Arifin Nomor 13 tanggal 8 Januari 2007;
73. Fotocopy 1 (satu) bundel Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. NADZIF A.n Mohamad Tapsir dan Anwar Nomor 56 tanggal 21 Mei 2007;
74. Fotocopy 1 (satu) bundel Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. NADZIF A.n Sunarto dan Mohamad Tapsir Nomor 12 tanggal 3 Februari 2010;
75. Fotocopy 1 (satu) bundel surat kuasa Sdr. Johar Firid kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon atas Pendaftaran Hak Tanggungan atas tanah SHM No. 1650;
76. Fotocopy 1 (satu) bundel Minuta Akta Jaminan Fiducia No. 230 tanggal 30 Mei 2014;
77. Fotocopy 1 (satu) bundel Minuta Akta Jaminan Fiducia No. 13 tanggal 3 Juni 2014.

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ADZANAN BUDIDHARMAWAN;

78. Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Dirampas untuk negara sebagai bagian dari uang pengganti.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat 1 Kitab Undang-

Halaman 142 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula di hukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada penjatuhan pidana Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa pernah dihukum selama 4 (empat) tahun dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Pasar Modern di Kabupaten Natuna;
- Terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menitipkan Kepada Jaksa Penuntut Umum untuk uang pengganti sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Basyir Idris tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Mereka yang melakukan sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Mohamad Basyir Idris, oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan Denda sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 143 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 4 (tiga) bulan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Mohamad Basyir Idris untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp2.099.956,295,00 (dua miliar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah dua ratus sembilan puluh lima sen)**, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Asli 1 (satu) bundel Akad *Line Facility Agreement* Nomor 125 tanggal 29 Agustus 2013;
 2. Asli 1 (satu) Akta Kuasa Direktur No. 227 tanggal 28 Mei 2014;
 3. Asli 1 (satu) bundel Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Pascasarjana dan Bangunan Rektorat Universitas Wiralodra tanggal 3 Juni 2013;
 4. Asli 1 (satu) Nota Usulan Penarikan Fasilitas *Standby Financing* No. 186/NUP-CRB/SMB/2013 tanggal 30 Mei 2014;
 5. Asli 1 (satu) Surat Nomor: 560/S-CRB/SMB/2013 tanggal 30 Mei 2014 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan;
 6. Asli 1 (satu) bundel Akad Wakalah Nomor: 134/Wakalah-CRB/SMB/2014;
 7. Asli 1 (satu) bundel Akad Musyarakah 134/AK/MUS-CRB/SMB/2014;
 8. Asli 1 (satu) Surat tanggal 30 Mei 2014 perihal penarikan fasilitas;
 9. Asli 1 (satu) Nota Usulan Penarikan Fasilitas *Standby Financing* No. 189/NUP-CRB/SMB/2013 tanggal 2 Juni 2014;
 10. Asli 1 (satu) Akta Kuasa Direktur No. 235 tanggal 30 Mei 2014;
 11. Asli 1 (satu) Surat Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon Nomor: 03/SPPBJ/PPK/PEMB.KNDG TRNK/DKP3/2014 tanggal 23 Mei 2014;

Halaman 144 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Asli 1 (satu) Surat Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon Nomor: 05/SPMK/PPK/PEMB.KNDG TRNK/DKP3-01/VI/2014;
13. Asli 1 (satu) Surat Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon Nomor: 524/6/PPK/KPSPPKH/DKPPP/2014 tanggal 19 Juni 2014 perihal Penyaluran *Termyn* A.n CV. PAGODA UTAMA JAYA SAKTI;
14. Asli 1 (satu) Surat Nomor: 553/S-CRB/SMB/2013 tanggal 28 Mei 2014 perihal informasi dan penyaluran *termyn* An. CV. PAGODA UTAMA JAYA SAKTI;
15. Asli 1 (satu) Surat Kuasa tanggal 30 Mei 2014 dari CV. PAGODA UTAMA JAYA SAKTI kepada bank BJB SYARIAH;
16. Asli 1 (satu) Surat pernyataan tanggal 30 Mei 2014 dari CV. PAGODA UTAMA JAYA SAKTI;
17. Asli 1 (satu) Surat Nomor: 570/S-CRB/SMB/2013 tanggal 2 Juni 2014 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan;
18. Asli 1 (satu) bundel Akad Wakalah Nomor: 137/Wakalah-CRB/SMB/2014;
19. Asli 1 (satu) bundel Akad Musyarakah 137/AK/MUS-CRB/SMB/2014;
20. Asli 1 (satu) Akta Jaminan Fiducia No. 230 tanggal 30 Mei 2014;
21. Asli 1 (satu) Akta Jaminan Fiducia No.13 tanggal 3 Juni 2014;
22. Asli 1 (satu) Berita Acara Taksasi Agunan 19 Januari 2023;
23. Asli 1 (satu) bundel draf kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana dan Bangunan Rektorat Universitas Wiralodra Nomor: 27.B/Pan/PGS2/YWI/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 dengan nilai kontrak Rp6.658.982.000,00 (enam miliar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
24. Asli 1 (satu) bundel rekapitulasi Total Pembangunan Gedung Rektorat (tahap I) Universitas Wiralodra Indramayu sejumlah Rp6.658.982.000,00 (enam miliar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
25. Asli 1 (satu) bundel buku cek Bank Mandiri Syariah Nomor E 935176 s.d E 935200 tanggal 5 Maret 2015;
26. Asli 1 (satu) bundel buku cek Bank Mandiri Syariah Nomor E 023301 s.d E 023325 tanggal 14 Februari 2014;

Halaman 145 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Asli 1 (satu) bundel buku cek Bank Mandiri Syariah Nomor E 023201 s.d E 023225 tanggal 11 Juni 2013;
28. Asli 1 (satu) bundel Mutasi Rekening CV Pagoda Utama Jaya Sakti Bank BJB nomor rekening 0020010038813 tanggal 1 Juni 2014 s.d 30 September 2014;
29. Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No. 1650 An. Ratna Sondari di Kabupaten Cirebon;
30. Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Tanggungan No. 4022/2013 An. pemegang hak tanggungan PT. Bank Jabar Banten Syariah;
31. Asli 1 (satu) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 516/2013 27 September 2013 Notaris Visca Kemala Dewi;
32. Fotokopi 1 (satu) Permohonan Fasilitas *Stand By* Nomor: 024/NDF-PDP/2014 tanggal 26 Mei 2014;
33. Fotokopi Surat Nomor: 378/S-CCR/SM/2023 tanggal 28 April 2023 Perihal Surat Peringatan I;
34. Fotokopi Surat Nomor: 791/S-CCR/2023 tanggal 8 Mei 2023 Perihal Surat Peringatan II;
35. Fotokopi Surat Nomor: 843/S-CCR/SM/2023 tanggal 5 Mei 2023 Perihal Surat Peringatan III;
36. Fotokopi 1 (satu) bundel berkas Memorandum Review Pembiayaan CV. NADZIF;
37. Fotokopi 1 (satu) bundel Register Surat Masuk Dinas Kelautan Perikanan, Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon Tahun 2014;
38. Fotokopi 1 (satu) bundel Register Surat Keluar Dinas Kelautan Perikanan, Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon Tahun 2014;
39. Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Direktur CV. Pagoda Utama Jaya Saksi Nomor: 071/SP-PUJS/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014 Perihal Permohonan Uang Muka;
40. Fotokopi 1 (satu) bundel Berita Acara Pengajuan Permintaan Pembayaran Tahap I;
41. Fotokopi 1 (satu) bundel Berita Acara Pengajuan Permintaan Pembayaran Angsuran II;
42. Fotokopi 1 (satu) bundel kuasa direktur dengan Nomor: 227 tanggal 28 Mei 2014;
43. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen perjanjian fasilitas pembiayaan (Line Facility Agreement) antara PT. Bank Jabar Banten Syariah dan

Halaman 146 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Nadzif dengan Nomor 125 tanggal 29 Agustus 2013;

44. Fotokopi 1 (satu) bundel kuasa direktur dengan Nomor 235 tanggal 30 Mei 2014;
45. Fotokopi 1 (satu) bundel akta pendirian perseroan komanditer CV. NADZIF Nomor 30 tanggal 20 Februari 2002;
46. 1 (satu) bundel Resume Laporan Hasil Audit Umum KC Cirebon Tahun 2015 terkait CV. Nadzif Divisi Audit Internal PT. Bank Jabar Banten Syariah Bandung 2024;
47. Fotocopy 1 (satu) lembar Nota Kesepakatan Bagi Hasil tanggal 30 Mei 2014 antara saudara CV. NADZIF dengan Bank BJB Syariah KCP Sumber;
48. Fotocopy 2 (dua) lembar Pengantar Permohonan Perjanjian Notariil, APHT dan Fiducia Nomor: 499/S-CRB/SMB/2013 tanggal 28 Agustus 2013;
49. Fotocopy 1 (satu) bundel Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Lelang Agunan Nomor: 1583/S-CCR/2023 tanggal 22 Agustus 2023;
50. Fotocopy 1 (satu) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya PT. Bank Jabar Banten Syariah tanggal 7 Desember 2020 Nomor 11 Notaris R. Tendy Suwarman, S.H;
51. Fotocopy 1 (satu) Akta Notaris Popy Kuntari Sutresna, S.H., M.Hum perihal Pelaksanaan Putusan Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya Tahun 2012 Perseroan Terbatas Bank Jabar Banten Syariah Agenda II (dua) nomor 27 tanggal 31 Juli 2012 atas nama PT. Bank Jabar Banten Syariah;
52. Fotocopy 1 (satu) lembar bukti transfer Mohammad Basyir Idris di Bank BJB Syariah Pembayaran CV. Nadzif sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2024;
53. Fotocopy 1 (satu) lembar Permohonan penjadwalan utang CV. Nadzif oleh Sdr. Sunarto bulan Juni 2024;
54. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Bank Jabar Banten Syariah Periode 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013;
55. Fotocopy 1 (satu) bundel SK Direksi Bank BJB Syariah No. 414/SK/DIR-Sp/2012 tanggal 26 Juni 2012;
56. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi PT. Bank Jabar Banten Syariah Nomor: 318/SK/DIR-HR/2012 tentang Mutasi Sdr. Asep Syaripudin tanggal 10 April 2012;

Halaman 147 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi PT. Bank Jabar Banten Syariah Nomor: 780/SK/DIR-SP/2012 tentang Mutasi atas nama Sdr. Adznan Budidharmawan tanggal 15 Oktober 2012;
58. Fotocopy 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Bank BJB Syariah Nomor: 02/PK-SP/2013 atas nama Jumena;
59. Fotocopy 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direksi Bank BJB Syariah Nomor: 312/SK/DIR-SDI/2014 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap tanggal 3 Desember 2014 atas nama Jumena;
60. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Keputusan Direksi PT. Bank Jabar Banten Syariah Nomor: 798/SK/DIR/2012 tentang Kewenangan Memutus Pemberian Pembiayaan tanggal 25 Oktober 2012;
61. Fotocopy 1 (satu) bundel Pedoman Produk Pembiayaan Komersial Indeks: G.2.1 Bab III Nomor SK: 098/SK/DIR-BSS/2011 tanggal 11 Februari 2011 perihal Jasa Pendorongan;
62. Fotocopy 1 (satu) bundel Pedoman Produk Pembiayaan Komersial Indeks: G.2.1 Bab III Nomor SK: 098/SK/DIR-BSS/2011 tanggal 11 Februari 2011 perihal Agunan;
63. Fotocopy 1 (satu) bundel Pedoman Produk Pembiayaan Komersial Indeks: G.2.1 Bab III nomor SK: 098/SK/DIR-BSS/2011 tanggal 11 Februari 2011 perihal Tabel Agunan;
64. Fotocopy 1 (satu) bundel Pedoman Produk Pembiayaan Komersial Indeks: G.2.1 Bab III Nomor SK: 098/SK/DIR-BSS/2011 tanggal 11 Februari 2011 perihal Pembiayaan Bermasalah;
65. Fotocopy 1 (satu) bundel Nomor SK: 263/SK/DIR-PPD/2017 tanggal 20 September revisi 2 tentang Pedoman Penanganan Pembiayaan Bermasalah, Hapus Buku dan Hapus Tagih;
66. Fotocopy 1 (satu) bundel SK Direksi Bank BJB Syariah No. 039/SK/DIR-PS/2014 tanggal 11 Maret 2014;
67. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Lamaran Kerja Sdr. JUMENA kepada PT. Bank BJB Syariah tanggal 10 Juni 2013;
68. Fotocopy 1 (satu) lembar target pemasaran Sdr. JUMENA Unit Kerja Bank BJB KCP Sumber tanggal masuk tanggal 19 September 2013;
69. Fotokopi 1 (satu) Dokumen Pemilihan Langsung Konstruksi Nomor Kontrak: 04/SPK/PPK/PEMB.KNDG TRNK/DKP3-01/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014;
70. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Pekerjaan Kerja (SPK)

Halaman 148 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket Pekerjaan Pembangunan Kandang Ternak;

71. Fotocopy 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima penyerahan sertifikat dari Ratna Sondari kepada H. Basir Idris tanggal 25 Agustus 2015;
72. Fotocopy 1 (satu) bundel Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. NADZIF A.n Mohamad Tapsir dan Hasan Arifin Nomor 13 tanggal 8 Januari 2007;
73. Fotocopy 1 (satu) bundel Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. NADZIF A.n Mohamad Tapsir dan Anwar Nomor 56 tanggal 21 Mei 2007;
74. Fotocopy 1 (satu) bundel Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. NADZIF A.n Sunarto dan Mohamad Tapsir Nomor 12 tanggal 3 Februari 2010;
75. Fotocopy 1 (satu) bundel surat kuasa Sdr. Johar Firid kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon atas Pendaftaran Hak Tanggungan atas tanah SHM No. 1650;
76. Fotocopy 1 (satu) bundel Minuta Akta Jaminan Fiducia No. 230 tanggal 30 Mei 2014;
77. Fotocopy 1 (satu) bundel Minuta Akta Jaminan Fiducia No. 13 tanggal 3 Juni 2014.

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ADZAN BUDIDHARMAWAN;

78. Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Dirampas untuk negara sebagai bagian dari uang pengganti.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025, oleh Alex Tahi Mangatur Hamonangan Pasaribu, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Dodong Iman Rusdani, S.H. M.H. dan Cecep Dudi Muklis Sabigin, S.H., M.H., M.Pd. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025, oleh Alex Tahi Mangatur Hamonangan Pasaribu, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Dodong Iman Rusdani, S.H. M.H. dan Cecep Dudi Muklis Sabigin, S.H., M.H., M.Pd. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 149 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh Lisnawati Pakpahan, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, serta dihadiri oleh Prasti Adi Pratama, S.H. dkk. Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H. Alex Tahi Mangatur H. Pasaribu, S.H., M.H.

Cecep Dudi Muklis Sabigin, S.H., M.H., M.Pd.

Panitera Pengganti,

Lisnawati Pakpahan, S.H.

Halaman 150 dari 150 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

--	--	--